



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Handi als. Ahan**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 26 Maret 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ibus Raya Nomor 64 Kelurahan
Petisah Tengah Kecamatan Medan
Petisah.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).
2. Nama Lengkap : **Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 29 September 2020
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Peceran Desa Semba Jaya
Kecamatan Brastagi Kabupaten Tanah
Karo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Customer Service.
Pendidikan : SMA
3. Nama Lengkap : **Bagus Ariyanto als. Bagus.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 19 Pebruari 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 1 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Sei Asahan Gang Keluarga No. 2-A
Kelurahan PB. Selayang I Kecamatan
Medan Selayang Kota Medan / Jalan Sei
Batu Gingging No. 75-A Kel. PB. Selayang
I Kecamatan Medan Selayang Kota
Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SMK (Tamat).

4. Nama Lengkap : **Hoki Setiawan als. Kecot.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 16 Oktober 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan
IX Gang Jambu Nomor 6 Kelurahan
Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan
Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Sarjana.

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 September 2020
sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Para Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan
perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Hal 2 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mangara Manurung, S.H., M.H., Ganda Maruhum, S.H., Widya Kasih Batubara, S.H., M.H., Maya Manurung, S.H., SpN., Superry Daniel Sitompul, S.H., M.H., dan Juara Amin Tua Hasibuan, S.H., masing-masing para Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum LAW OFFICE MANGARAJA MANURUNG, S.H., M.H., & ASSOCIATES yang beralamat di Gedung Forum Nine Lantai I Gallery Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2021 No. Reg. Perkara :PDM-...../Eoh.2/01/2021, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra, Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ Melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan mati “ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Ketujuh : Pasal 333 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap penjar terhadap :

- Terdakwa I Handi als. Ahan, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
- 4 (empat) unit Handphone dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) kain Sprei warna Pink.
- 1 (satu) ember bekas cat merk Vinilex.
- 1 (satu) ember warna hijau.
- 1 (satu) gayung warna hijau
- 1 (satu) gayung warna merah.
- 1 (satu) gulungan Lakban warna coklat
- 1 (satu) Tas Sandang merk COACH warna Hitam.
- 1 (satu) Tas Sandang merk AIGNER warna Cokelat.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah cincin warna emas.
- 1 (satu) buah cincin warna putih.
- 1 (satu) buah kalung salib warna putih.

Hal 4 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lisa

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.5 S warna Silver Metalik BK 1258 OY, No. Rangka : MHFM1CA4JBK053341, No. Mesin : DCC7535 berikut STNK dan kunci mobil

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit Mobil merk Tayota New Avanza 1.3 G warna Hitam Metalik BK 1407 ON, No. Rangka : MHKM1BA3JEK200458, No. Mesin : MD60993 berikut STNK dan kunci mobil.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Parjiyanto.

4. Menetapkan agar Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra, Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa Handi alias Ahan, Terdakwa Bagus Ariyanto als. Bagus, Terdakwa Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Terdakwa Hoki Setiawan alias Kecot;

ATAU :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas REPLIK dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Andi Sahputra als. Andi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Guruh Arif Amada (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suhemi als. Helmi (diajukan pada Mahkamah Militer), saksi Perri Panjaitan als. Perri (diajukan pada Mahkamah Militer) dan saksi Indrya Lesmana (diajukan pada Mahkamah Militer) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro

Hal 6 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : “ya”, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di

Hal 7 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* pergi dengan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, sedangkan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* ditiptkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als.

Hal 8 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asiong, lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, saksi Selamat



Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengechat dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah bang, kalu serius hubungi saya melalui telepon langsung” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot

Hal 11 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto , saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak , Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak membawa korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban , beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagia tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja” , namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama

Hal 12 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek phisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan



celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan



Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan “Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputera als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian

Hal 16 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu

Hal 18 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreid dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa

Hal 19 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak*, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. *Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*

Hal 20 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



2. *Sifat kematian korban tidak wajar ;*
3. *Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Andi Sahputra als. Andi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Guruh Arif Amada (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri

Hal 21 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada

Hal 22 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datangnya saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin



Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan



melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah bang, kalau serius hubungi saya melalui telepon langsung" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30

Hal 26 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto, saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datangnya saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban, beberapa

Hal 27 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja”, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek phisik mobil,lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi



Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als. Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra

Hal 30 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh

Hal 31 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelan saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik

Hal 32 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima

Hal 33 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi



menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak*, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi , saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian



dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. -----

A T A U

KEDUA:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Andi Sahputra als. Andi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aqbar Agustawan als. Ojong (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Guruh Arif Amada (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suhemi als. Helmi (diajukan pada Mahkamah Militer), saksi Perri Panjaitan als. Perri



(diajukan pada Mahkamah Militer) dan saksi Indrya Lesmana (diajukan pada Mahkamah Militer) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membantu melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari

Hal 38 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ditiptkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu

Hal 39 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengatakan “Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas “Oke Bang”. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : “kamu mencari mobil ini ya” sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO),

Hal 40 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengechat dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah bang, kalu serius hubungi saya melalui telepon langsung” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke

Hal 42 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto , saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak , Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban , beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON dauble Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja” , namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan

Hal 43 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi *Selamat Nurdin Syahputra als.* *Tutak* parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek phisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2 (dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga

Hal 44 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan " Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama

Hal 45 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan.

Hal 46 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II

Hal 47 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku sebelah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan -

Hal 48 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreid dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan

Hal 49 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi

Hal 50 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Selamet Nurdin Syahputra als. *Tutak*, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 56 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Andi Sahputra als. Andi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Guruh Arif Amada (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membantu melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa

Hal 52 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dari atas (Sibolangit) lalu saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : "ya", kemudian saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya :

Hal 54 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul

Hal 55 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengecek dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah bang, kalau serius hubungi saya melalui telepon langsung” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam

Hal 57 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto, saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban, beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong

Hal 58 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja”, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek fisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudian persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu

Hal 60 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als. Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III

Hal 61 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputera als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda

Hal 62 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3

Hal 63 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



(tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir di A tepatnya pada



hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto , didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreid dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto , Boy , Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, djumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk

Hal 66 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 56 KUHP. -----

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Andi Sahputra als. Andi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Guruh Arif Amada (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suhemi als. Helmi (diajukan pada Mahkamah Militer), saksi Perri Panjaitan als. Perri (diajukan pada Mahkamah Militer) dan saksi Indrya Lesmana (diajukan pada Mahkamah Militer) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, melakukan, turut serta atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang di depan umum yang mengakibatkan mati (maut), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamini untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, terdakwa I Handi als. Ahan diantarnya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di

Hal 68 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dari atas (Sibolangit) lalu saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : “ya”, kemudian saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan “Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di “THE CUBE” Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als.

Hal 69 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* pergi dengan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, sedangkan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* ditiptkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als.

Hal 70 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi

Hal 71 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak

Hal 72 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah bang, kalau serius hubungi saya melalui telepon langsung" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan

Hal 73 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto , *saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* , Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban , beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagia tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja” , namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya *saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als.

Hal 74 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek fisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil

Hal 75 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan " Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil

Hal 76 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango

Hal 78 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di

Hal 79 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreid dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar

Hal 80 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong

Hal 81 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Hal 82 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. -----

A T A U

KEEMPAT :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Andi Sahputra als. Andi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Guruh Arif Amada (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membantu melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang di depan umum yang mengakibatkan mati (maut), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Hal 83 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan sunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dari atas (Sibolangit) lalu saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : “ya”, kemudian saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu

Hal 84 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ditiipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat

Hal 85 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan

Hal 86 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec.

Hal 87 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengechat dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah bang, kalau serius hubungi saya melalui telepon langsung" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian Terdakwa I Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya" setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza

Hal 88 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dikemukakan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto, saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemukakan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban, beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja”, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena

Hal 89 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek fisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit

Hal 91 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelان, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelان, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelان perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als. Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk



sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban



sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang

Hal 95 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, di dalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemukakan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak*, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, djumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada

Hal 97 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;
2. Sifat kematian korban tidak wajar ;
3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (3) KUHP jo pasal 56 KUHP. -----

A T A U

KELIMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Andi Sahputra als. Andi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Guruh Arif Amada (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suhemi als. Helmi (diajukan pada Mahkamah Militer), saksi Perri Panjaitan als. Perri (diajukan pada Mahkamah Militer) dan saksi Indrya Lesmana (diajukan pada Mahkamah Militer) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, terdakwa I Handi als. Ahan diantarnya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak

Hal 99 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dari atas (Sibolangit) lalu saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : “ya”, kemudian saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan “Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di “THE CUBE” Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* pergi dengan

Hal 100 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ditiptkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di

Hal 101 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot

Hal 102 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek chat

Hal 103 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah bang, kalau serius hubungi saya melalui telepon langsung” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya

Hal 104 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto , saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak , Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban , beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagia tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja” , namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra

Hal 105 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek fisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya

Hal 106 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan " Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als

Hal 107 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang

Hal 108 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I

Hal 109 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan,

Hal 110 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah

Hal 111 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam

Hal 112 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher sebelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. -----

Hal 113 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Andi Sahputra als. Andi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Aqbar Agustawan als. Ojong (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Guruh Arif Amada (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamini untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas

Hal 114 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, terdakwa I Handi als. Ahan diantarnya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai

Hal 115 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ditiptkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada

Hal 116 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannnya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi,

Hal 117 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. *Tutak* stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengechat dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah bang, kalau serius hubungi saya melalui telepon langsung” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong

Hal 119 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto , saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak , Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban , beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja” , namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri

Hal 120 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek phisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil

Hal 121 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als.

Hal 122 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als. Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu



saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok

Hal 124 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra (*DPO*), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (*DPO*) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (*DPO*) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (*DPO*) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (*DPO*) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (*DPO*) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka

Hal 126 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto , Boy , Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III

Hal 127 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak*, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik

Hal 128 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Andi Sahputra als. Andi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Guruh Arif Amada (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamini untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan sunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, terdakwa I Handi als. Ahan diantarnya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi

Hal 130 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin



Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, sedangkan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan

Hal 133 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah bang, kalau serius hubungi saya melalui telepon langsung" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*

Hal 134 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto, saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango

Hal 135 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



mengemukakan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban, beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab "Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja", namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemukakan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemukakan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek phisik mobil,lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton , di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun

Hal 137 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als. Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian

Hal 138 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi

Hal 139 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup

Hal 140 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als.

Hal 141 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto , didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto , Boy , Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem

Hal 142 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian

Hal 143 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;
2. Sifat kematian korban tidak wajar ;
3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. -----

A T A U

KEENAM :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak (berkas diajukan terpisah)*, saksi Andi Sahputra als. Andi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Guruh Arif Amada (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membantu melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak* untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak* datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro

Hal 145 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : “ya”, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di

Hal 146 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* pergi dengan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, sedangkan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* ditiptkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiong, lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, saksi Selamat

Hal 148 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengechat dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah bang, kalu serius hubungi saya melalui telepon langsung” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot

Hal 150 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto , saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak , Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban , beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagia tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja”, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut.

Hal 151 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk di bangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek fisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan



celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu

Hal 154 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada,

Hal 155 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama



dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil

Hal 157 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto , Boy , Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak

Hal 158 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak*, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, djumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :



1. *Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
2. *Sifat kematian korban tidak wajar ;*
3. *Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (3) KUHP jo pasal 56 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Andi Sahputra als. Andi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Aqbar Agustawan als. Ojong (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Guruh Arif Amada (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membantu melakukan kejahatan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam

Hal 160 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamini untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan sunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dari atas (Sibolangit) lalu saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : “ya”, kemudian saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat*

Hal 161 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan

Hal 163 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar

Hal 164 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah bang, kalau serius hubungi saya melalui telepon langsung" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian Terdakwa I Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa

Hal 165 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* , Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto , saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* , Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als.

Hal 166 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban, beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja”, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als.

Hal 167 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perri berpura-pura mengecek fisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudian persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil

Hal 168 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Hal 169 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelai, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als.

Hal 170 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy

Hal 171 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan

Hal 172 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa

Hal 173 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi , saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari

Hal 174 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 56 KUHP. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Andi Sahputra als. Andi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aqbar Agustawan als. Ojong (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Guruh Arif Amada (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suhemi als. Helmi (diajukan pada Mahkamah Militer), saksi Perri Panjaitan als. Perri

Hal 175 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



(diajukan pada Mahkamah Militer) dan saksi Indrya Lesmana (diajukan pada Mahkamah Militer) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membantu melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : "ya", kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari

Hal 177 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* pergi dengan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, sedangkan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* ditiptkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengecek "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu

Hal 178 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengatakan “Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas “Oke Bang”. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : “kamu mencari mobil ini ya” sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO),

Hal 179 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan

Hal 180 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengechat dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah bang, kalu serius hubungi saya melalui telepon langsung” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh saksi Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto , *saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* , Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban , beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON dauble Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja” , namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto *dan* dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto *dimana* didalamnya *saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan

Hal 182 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi *Selamat Nurdin Syahputra als.* *Tutak* parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek phisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2 (dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga

Hal 183 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan " Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama

Hal 184 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan.

Hal 185 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II

Hal 186 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku sebelah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan -

Hal 187 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spreid dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan

Hal 188 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi

Hal 189 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamet Nurdin Syahputra als. *Tutak*, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal 190 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 56 KUHP. -----

A T A U

KETUJUH :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (*berkas diajukan terpisah*), saksi Andi Sahputra als. Andi (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Guruh Arif Amada (*diajukan dalam berkas terpisah*), saksi Suhemi als. Helmi (*diajukan pada Mahkamah Militer*), saksi Perri Panjaitan als. Perri (*diajukan pada Mahkamah Militer*) dan saksi Indrya Lesmana (*diajukan pada Mahkamah Militer*) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp.

Hal 191 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan sunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, terdakwa I Handi als. Ahan diantarnya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dari atas (Sibolangit) lalu saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : “ya”, kemudian saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I

Hal 192 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II Muhammad

Hal 193 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi Syahputra als. Dandi dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road

Hal 194 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua)

Hal 195 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengecek dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah bang, kalau serius hubungi saya melalui telepon langsung” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan

Hal 196 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto, saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban, beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak

Hal 197 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja”, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek fisik mobil,lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh

Hal 198 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als.

Hal 199 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit

Hal 200 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun

Hal 201 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka

Hal 202 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, dibangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan

Hal 203 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat

Hal 204 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari Sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak*, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas

Hal 205 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. -----

A T A U

KEDELAPAN :

----- Bahwa mereka Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto as. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak (berkas diajukan terpisah), saksi Andi Sahputra als. Andi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Hoki Setiawan als. Kecot (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Guruh Arif Amada (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suhemi als. Helmi (diajukan pada Mahkamah Militer), saksi Perri Panjaitan als. Perri (diajukan pada Mahkamah Militer) dan saksi Indrya Lesmana (diajukan pada Mahkamah Militer) pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul

Hal 206 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Doulu KM 54-55 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, membantu melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat

Hal 207 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : “ya”, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan “Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als.

Hal 208 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak ditiptkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "Kalau mau

Hal 209 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas “Oke Bang”. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : “kamu mencari mobil ini ya” sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi

Hal 210 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang

Hal 211 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang”, namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengechat dengan mengatakan “Bang, udah bisa jumpa” lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Udah bang, kalu serius hubungi saya melalui telepon langsung” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang

Hal 212 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto , saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak , Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban , beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON dauble Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja” , namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan

Hal 213 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi *Selamat Nurdin Syahputra als.* Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek phisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudikan persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba

Hal 214 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol

Hal 215 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputera als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar

Hal 216 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als.

Hal 217 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi

Hal 218 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza

Hal 219 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki

Hal 220 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban

Hal 221 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (3) KUHP jo pasal 56 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dadang Sukoco, saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun saksi tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib hanya melihat / menemukan mayat tanpa identitas (Mr X) dari jarak 10 meter dengan posisi mayat tergeletak diatas rumput, yang tampak hanya bagian punggung saja tanpa memakai baju ;
- Bahwa setelah melihat mayat Mr X tersebut hanya langsung berlari menemui teman bernama JERRI RONALDO GINTING dan MARSONO lalu memberitahukan bahwa ada mayat Mr X di dalam jurang ;
- Bahwa kemudian oleh mereka bertiga naik kedalam mobil pick up L 300 dan menuju kearah lokasi penemuan mayat Mr X karena JERRI RONALDO GINTING tidak percaya, setelah melihat mayat tersebut kemudian mereka bertiga langsung menuju ke Pos Lantas Doulu untuk melaporkan kejadian. Pada saat dalam perjalanan melihat ada mobil Patroli menuju kearah Doulu kemudian mereka berhentikan dan melaporkan adanya mayat di dalam jurang, kemudian oleh Polisi langsung menyuruh mereka ke Kantor Polsek Berastagi, sedangkan Polisi tersebut menuju lokasi penemuan mayat ;
- Bahwa hanya tidak mengenali mayat tanpa identitas (Mr X) yang ditemukan di jurang Jalan Jamin Ginting Km 54-55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Jerri Ronaldo Ginting, saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun

Hal 222 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



saksi tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib lanyanya melihat / menemukan mayat tanpa identitas (Mr X) dari jarak 10 meter dengan posisi mayat tergeletak diatas rumput, yang tampak hanya bagian punggung saja tanpa memakai baju ;
- Setelah melihat mayat Mr X tersebut lanyanya langsung berlari menemui teman bernama JERRI RONALDO GINTING dan MARSONO lalu memberitahukan bahwa ada mayat Mr X di dalam jurang ;
- Kemudian oleh mereka bertiga naik kedalam mobil pick up L 300 dan menuju kearah lokasi penemuan mayat Mr X karena JERRI RONALDO GINTING tidak percaya, setelah melihat mayat tersebut kemudian mereka bertiga langsung menuju ke Pos Lantas Doulu untuk melaporkan kejadian. Pada saat dalam perjalanan melihat ada mobil Patroli menuju kearah Doulu kemudian mereka berhentikan dan melaporkan adanya mayat di dalam jurang, kemudian oleh Polisi langsung menyuruh mereka ke Kantor Polsek Berastagi, sedangkan Polisi tersebut menuju lokasi penemuan mayat ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. Lisa, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa korban adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Polda Sumut, Denpom Medan dan Markas Marinir ;
- Bahwa saksi membenarkan Berfita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Jeffri Wijaya als. Asiong sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB ;
- Bahwa pada saat itu saksi menghubungi teman join-an (kerjasama) korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya “ Ko, hari itu ka pada tanggal 17 September 2020 sama Koko, kan mau jual mobil, ada balik ke show-room nggak”;
- Bahwa pada saat itu saksi Arvan Surgery als. Ahao berkata “Ci, waktu itu saya nggak balik ke show-room, nanti coba saya tanya apakah ada balik ke show-room” ;
- Bahwa setelah itu kurang lebih 15-20 menit kemudian, saksi Arvan Surgery als. Ahao kembali menlepon saksi Lisa dan bertanya “ Ci, kamu punya WA nggak” dan dijawab saksi Lisa “Ada, kenapa Ko” dan kemudian dijawab saksi Arvan Surgery als. Ahao “Lu, lihat baik-baik dulu ya, suami lu ada kutil dibelakang nggak” ;
- Bahwa kemudian saksi Lisa bertanya “Ada, kenapa Ko, jangan membuat khawatir”;
- Bahwa selanjutnya saksi Arvan Surgery als. Ahao mengirimkan foto ke nomor WhatsApp saksi Lisa dan setelah menerima foto tersebut, saksi Lisa berkata “Loh, koq bisa kek gitu Ko, Koko dapat infonya darimana” dan dijawab saksi Arvan “Dari grup badminton, cuma kami nggak mengira itu Asiong karena mukanya sudah beda” ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya “Dimana bisa mengenali mayatnya” dan dijawab untuk segera menghubungi Pak Kanit yang berada di RS Bhayangkara ;
- Bahwa selanjutnya saksi Lisa berangkat ke RS Bhayangkara dan ternyata benar mayat tersebut adalah Jeffry Wijaya als. Asiong, suami saksi ;
- Bahwa saksi Lisa menduga kematian korban adalah akibat dibegal karena awalnya adalah untuk menjual mobil ;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.30, korban pulang dan makan ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saksi naik ke lantai atas rumah untuk tidur dan setelah bangun saksi turun ke lantai dasar dan melihat korban sudah tidak ada di rumah (pergi) namun tidak tau kemana ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saksi mencoba menghubungi korban melalui handphone namun tidak diangkat (dijawab) ;
- Bahwa sampai tengah malam sekira pukul 01.00 WIB, handphone korban sudah mati total dan saksi menduga korban hanya sedang main bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga karena kebiasaan korban biasanya begitu dan paling tidak pulang esok harinya ;

Hal 224 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari Jumat siang-sore, saksi tetap menunggu namun tidak ada kabar;
- Bahwa setelah tiba di RS Bhayangkara, saksi mendapat informasi bahwa kematian korban akibat pukulan benda tumpul dan pendarahan otak ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pukulan benda tumpul dan luka bakar pada korban diketahui saksi dari hasil autopsi ;
- Bahwa pada saat saksi berada di RS Bhayangkara Medan, petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi apakah korban ada permasalahan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa selama ini korban tidak ada permasalahan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi pernah mengingat korban ada teman DJ Baron di Hotel Danau Toba Medan ;
- Bahwa saksi pernah sebelumnya menghubungi DJ Baron dan seorang security dan menanyakan apakah korban ada ke sana (The Cube Hotel Danau Toba) dan dijawab bahwa korban tidak pernah datang ke Hotel Danau Toba ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu korban di rumah pada tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16-17.00 WIB ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang penjualan mobil kepada korban dan dijawab oleh korban bahwa mobil tersebut belum dijual, hanya sudah dipanjar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah berkeluarga dengan korban kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir, kegiatan korban lebih banyak dihabiskan di show-room ;
- Bahwa mobil yang dijual dititipkan di show-room ;
- Bahwa hobby korban adalah minum dan diskotik dan sering berkunjung di The Cube Hotel danau Toba ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dani kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang lalu ;
- Bahwa pada saat itu Dani masih menjadi temannya mantan pacar saksi ;
- Bahwa setelah saksi keluar dari pekerjaannya (kantor) dan tidak ada hubungan lagi;

Hal 225 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juli 2020, di rumah saksi ada perbaikan kusen jendela ;
- Bahwa yang membantu melakukan perbaikan adalah seseorang bernama Chandra dan pernah satu kantor dengan Dani ;
- Bahwa saksi juga sebelumnya mengenal Chandra ;
- Bahwa selanjutnya pada saat Chandra melakukan pekerjaan perbaikan kusen jendela, Dani beserta isteri dan anaknya datang ke rumah dan berkenalan dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong ;
- Bahwa yang menyuruh Dani datang ke rumah saksi adalah Chandra ;
- Bahwa pada saat kunjungan itu, tidak beberapa lama kemudian korban keluar makan bersama dengan Chandra dan Dani beserta isterinya ;
- Bahwa sejak Juli-September 2020, Dani pernah mengunjungi rumah saksi sebanyak 4-5 kali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada bisnis antara korban dengan Dani ;
- Bahwa terakhir kali Dani datang ke rumah saksi dan korban adalah sekira tanggal 9-10 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa pada saat itu korban mengatakan bahwa Dani bertelephone kepada korban ;
- Bahwa pada saat pembicaraan melalui handphone tersebut, saksi mendengar dan setelah pembicaraan selesai, korban mengatakan bahwa Dani mau minta tolong ;
- Bahwa pada saat itu korban mengatakan bahwa Dani mau menjual emas dan meminta saksi dan korban datang ke rumah Dani agar pembicaraan dapat lebih enak ;
- Bahwa pembicaraan selebihnya saksi tidak terlalu memperhatikan adatau mendengar karena pada saat itu saksi sedang bersama dengan anak-anak ;
- Bahwa setelah itu saksi dan korban pulang dan keesokan harinya Dani dan isteri datang ke rumah saksi dan korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi berkata kepada isteri Dani "Darimana Wen?" ;
- Bahwa pada saat itu isteri Dani mengatakan bahwa Dani ada masalah di perusahaan tempat Dani bekerja ;
- Bahwa pada saat itu isteri Dani juga menanyakan keberadaan korban dan dijawab korban sedang berada di atas ;

Hal 226 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dani beserta isterinya naik ke lantai atas dan bertemu dengan korban ;
- Bahwa pada saat saksi mau makan, saksi ada mendengar ucapan korban dalam pembicaraan melalui handphone "Wa, ngomong sama lu baik-baik, koq lu tanggapannya kek gitu";
- Bahwa saksi dapat mendengar pembicaraan tersebut karena pada saat pembicaraan tersebut, speaker handphone dalam keadaan aktif ;
- Bahwa pada saat itu korban juga meminta agar bicara baik-baik di cafe ;
- Bahwa setelah itu saksi turun sedangkan pembicaraan masih berlanjut ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian, korban, Dani dan isterinya turun dan pada saat itu korban mengatakan bahwa Dani ada permasalahan dengan seseorang di perusahaan judi ;
- Bahwa pada saat itu Dani bersedia membayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mencicil namun bosnya tidak mau ;
- Bahwa pada saat itu juga dihubungi seseorang bernama Aho di Batam dan atas petunjuk dari Batam disarankan agar Dani pergi (sporing) dulu ;
- Bahwa pada malam harinya, isteri Dani yang menginap di rumah saksi dan korban ditelpon oleh baby-sitter Dani dan mengatakan bahwa rumah Dani mati lampu ;
- Bahwa pada saat itu Dani dan isterinya (Weni) merasa ketakutan dan menduga bahwa yang melakukan itu adalah orang itu (dari perusahaan) ;
- Bahwa korban pernah menceritakan bahwa lawan bicara korban melalui handphone adalah Handi yang juga merupakan rekan kerja Dani ;
- Bahwa Dani dan isterinya tidak pulang sedangkan kondisi di rumah Dani sangat ketakutan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan korban berinisiatif untuk menjemput anak-anak dan baby-sitter Dani namun dilarang oleh Dani agar saksi dan korban tidak terlibat ;
- Bahwa keesokan harinya, isteri Dani dijemput oleh isteri Chandra sedangkan Dani dan korban masih berada di rumah saksi ;

Hal 227 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah isteri Dani pergi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Dani mengatakan kepada saksi untuk membeli rokok namun tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa beberapa hari sekira tanggal 16 September 2020 sekira malam hari, kemudian saksi dan korban bertemu dengan Dani dan isterinya beserta Chandra dan isterinya di Pematang Siantar ;
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut, saksi tidak menanyakan kepada Dani kenapa tidak kembali ke rumah saksi pada malam itu dan Dani juga tidak bercerita tentang itu ;
 - Bahwa saksi dan korban sudah tinggal di Jalan Amal sejak Juli 2020 ;
 - Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, kondisi saksi masih dalam keadaan shock ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, korban biasa minum-minum dan pergi ke diskotik bersama teman-temannya atau beberapa kali bersama saksi ;
 - Bahwa pada saat Dani mau menjual emas dengan harga sekitar 20-30 juta rupiah dan dikirimkan dengan transfer rekening ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hutang judi yang harus dibayar Dani ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa korban bersedia membantu Dani ;
4. Dani, saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun saksi tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hanya kenal dengan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG sejak tanggal 6 Agustus 2020 dalam hubungan sama-sama memiliki Hobby bermain Drone (pesawat remote control) dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa hanya kenal dengan saksi EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO dan HANDI sejak bulan Desember 2019 dalam hubungan kerja. Dimana EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO adalah bos di dalam pekerjaan dan hanya sebagai Marketing (karyawan) tidak ada hubungan keluarga, sedangkan HANDI sama-sama karyawan dari EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO tetapi beda kantor ;
 - Mengetahui korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG telah

Hal 228 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib setelah diberitahu oleh YESSY. Bahwa korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dianiaya oleh para pelaku dan dibuang mayat nya di Jalan Berastagi KM 54-55 Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang dan mendapat informasi berdasarkan berita yang dikirim oleh teman melalui Whatsapp ;

- Bahwa lanya memiliki utang kepada EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), sebab memiliki utang karena lanya mengambil Chip Kredit judi online milik EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO yang seharga Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), namun korban Alm. JEFRI WIJAYA tidak ikut mengambil Chip Kredit judi online milik EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO tersebut ;
- Bahwa korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG terlibat dalam masalah dengan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO karena masalah utang lanya, dimana korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG membantu untuk mengurangi jumlah hutangnya kepada EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO melalui telepon. Kronologisnya adalah pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib lanya bersama korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG berada di rumah korban di Jalan Amal Kec. Sunggal Kota Medan, tujuan menemui korban untuk mencari solusi tentang hutangnya kepada EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO. Sehingga korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG mencoba membantu dengan cara menelpon HANDI, dan hasil pembicaraan terjadi pertengkaran mulut dan HANDI mengatakan kata-kata kasar (alat kelamin laki-laki) kepada korban, Kemudian korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG menelepon EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO dengan maksud klarifikasi mengenai hutang, tetapi EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO mengatakan *"tidak usah ikut campur dalam masalah ini karena urusan saya dengan DANI, kalau kamu ikut campur nanti kamu bisa terlibat"* dijawab korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG *"saya tidak mau terlibat Ko, saya hanya pengen tahu saja"* dan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO mengatakan *"ok siong kamu engga usah ikut campur, biarkan dia sendiri yang"*

Hal 229 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



berusaha, beri dia pelajaran” jawab korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG “Ok Ko”.Kemudian korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG menelpon AHO (tidak kenal/tidak pernah jumpa), mengenai utang hanya, akan tetapi AHO mengatakan bahwa “EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO tidak mau kalau saya membayar utang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan memberi saran agar DANI menghindar karena pihak EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO sudah mengincar DANI” ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan.

5. Arvan Surgery als. Ahao, saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun saksi tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hanya kenal dengan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG kurang lebih 1 tahun sehubungan dengan pekerjaan jual-beli mobil dan teman bermain badminton, sedangkan hubungan keluarga tidak ada ;
- Mengetahui korban JEFRI WIJAYA Alias ASIONG meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, diketahui dari informasi sesama teman group WA bermain badminton. Awalnya tidak mengetahui pasti bahwa yang meninggal dunia akibat dibunuh tersebut adalah JEFRI WIJAYA Alias ASIONG, untuk memastikannya hanya mengirimkan foto tersebut kepada isteri korban, barulah setelah diberitahukan oleh isteri korban (LISA) bahwa korban pembunuhan yang mayatnya dibuang ke Jurang di Sibolangit adalah JEFRI WIJAYA Alias ASIONG, namun pelaku pembunuhan terhadap korban tidak diketahui ;
- Bahwa hanya terakhir kali bertemu dengan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sebelum meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Cafe LIM KOK TONG yang beralamat di Jalan T.Amir Hamzah No. 34 Kel. Helvetia timur Kec. Medan Helvetia Kota medan yang dilakukan korban saat itu minum kopi bersamanya, yang dibicarakan oleh korban Alm. JEFFRI WIJAYA selama berada di Cafe LIM KOK TONG adalah mengenai mau membeli sepeda motor Yamaha 125 ukuran kecil 2 tak ;
- Bahwa yang mengajak hanya ke Cafe LIM KOK TONG adalah Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, awalnya pada hari Kamis tanggal

Hal 230 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2020 sekira pukul 11.50 Wib JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG datang ke Toko Bintang Kencana Mobil di Jalan Danau Singkarak Gaperta Kec. Medan Helvetia Kota Medan tempat hanya bekerja, lalu korban mengajak untuk menemaninya ke Cafe LIM KOK TONG karena mobil miliknya yaitu jenis Daihatsu Terios warna hitam BK 1154 EA ada orang yang mau beli, sehingga hanya pun ikut bersama korban dan menurut korban pembeli mobil tersebut sudah janji akan datang ke lokasi Cafe LIM KOK TONG, sambil menunggu pembeli mobil maka mereka minum kopi. Namun orang yang dimaksud akan membeli mobil tersebut tidak datang, dan hanya tidak mengetahui kepada siapa korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG akan menjual mobil Terios tersebut ;

- Bahwa pada saat mereka berada di Cafe LIM KOK TONG korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sambil tertawa memperlihatkan kepada hanya ada pesan masuk di HP korban dari seseorang yang tidak dikenal mengirim ke rekening milik korban sebagai uang muka (DP) pembelian mobil terios sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun korban tidak memberitahukan siapa pengirim uang tersebut ;
- Adapun sebabnya sehingga korban JEFFRI WIJAYA mengajak hanya pergi ke Cafe Lim Kok Tong pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib dikarenakan mobil milik korban Daihatsu Terios diparkirkan di tempat hanya bekerja di Toko Bintang Kencana Mobil di Jalan Danau Singkarak Gaperta Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan sudah sekitar 1 (satu) bulan, sehingga saat mengambil mobil tersebut korban mengajak hanya untuk menemui calon pembeli mobil tersebut, yang sebelumnya korban datang menggunakan 1(satu) unit mobil Nissan grand Livina warna hitam milik korban ;
- Bahwa setelah selesai dari Cafe Lim Kok Tong korban mengantar hanya kembali ke tempat bekerja di Toko Bintang Kencana mobil, sedangkan mobil Terios milik korban ditinggalkan di Toko tersebut, namun hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wib korban datang kembali ke Toko tempat hanya bekerja dan membawa mobil Terios tersebut, namun hanya sedang keluar dan tidak bertemu, selanjutnya korban pergi sendiran menemui calon pembeli mobil terios tersebut ;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG saat di Cafe Lim Kok Tong pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib adalah baju kaos tanpa krah

Hal 231 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



berwarna corak cream-putih, celana pendek warna coklat, dan pakaian tersebutlah yang ditemukan bersama mayat korban.

6. Reza Santoso, saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun saksi tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hanya tidak kenal dengan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG, namun terhadap EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO dan HANDI Alias AHAN kenal sehubungan atasan (bos) di dalam pekerjaan sejak bulan Pebruari 2020, yang mana hanya sebagai operator (karyawan) Judi Online milik EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO ;
- Bahwa hanya kenal dengan HOKI SETIAWAN Alias KECOT sejak tahun 2018 dan sering bertemu di Jalan Ngumban Surbakti Pasar VIII Kec. Medan Sunggal Kota Medan (area balap liar sepeda motor) ;
- Bahwa hanya kenal dengan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA sejak bulan Agustus 2020 dan teman bekerja operator judi Online Kompas Hoki milik EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO, sedangkan SELAMET NURDIN dan BAGUS ARYANTO adalah teman dari MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA ;
- Bahwa alamat bekerja sebagai Operator Judi Online Kompas Hoki bersama HANDI dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA milik saksi EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO adalah Villa Green Hill City Blok A No. 86 di Jalan Jamin Ginting Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa hanya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 berada di Villa Green Hill City Blok A No. 86 di Jalan Jamin Ginting Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang bersama dengan HANDI, NURUL AINI, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, BAGUS ARYANTO dan WILLY CHANRA. Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - HANDI dan WILLY CHANRA tidur di kamar lantai II.
 - NURUL AINI kerja sebagai operator judi Online.
 - MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA dan BAGUS ARYANTO mencuci mobil Avanza warna Silver di Doorsmer depan Komplek Villa Green Hill City sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa hanya melihat saat HANDI menghancurkan HP yaitu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib di ruang

Hal 232 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



tengah Lantai II Villa Green Hill City Bolk A No. 86, melihat dengan cara mengintip lewat pintu kamar lantai II Villa sekitar 1 (satu) menit ;

- Bahwa HANDI menghancurkan HP tersebut bersama dengan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, BAGUS ARYANTO, dan WILLY CHANDRA. Namun tidak mengetahui berapa jumlah HP yang dihancurkan, dan tidak mengetahui pemilik HP yang dihancurkan tersebut ;
- Bahwa cara menghancurkan HP tersebut adalah diletakkan diatas kain spreng kemudian dihancurkan dengan menggunakan Martil yang dilakukan oleh HANDI, sedangkan DANDI SYAHPUTRA, BAGUS ARYANTO, dan WILLY CHANDRA pada saat menghancurkan HP tersebut perannya hanya berdiri. Dan tidak mengetahui apa sebab HP tersebut dihancurkan ;
- Bahwa Ianya pernah diajak oleh HANDI untuk mencari dimana keberadaan DANI terkait utang kepada EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO, diajak pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib menuju Kota Medan untuk mencari DANI terkait utang sebesar Rp.766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro warna Merah Hitam (plat tidak tahu), dan setelah sampai di rumah DANI yang terletak Komplek Kasuari II Jalan Kiwi Kec. Sunggal Kota Medan, Ianya bersama BAGUS ARYANTO menunggu di Pos Security komplek, sedangkan HANDI bersama 2 (dua) laki-laki tidak kenal masuk kedalam komplek mencari DANI akan tetapi tidak ketemu, sehingga Ianya dan HANDI kembali ke Villa Green Hill City Bolk A No. 86, dan sampai di Villa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira puku 03.00 Wib ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada memberikan tanggapan.

7. Nurul Aini, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di depan persidangan ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Handi als. Ahan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan tidak ada mengalami pemaksaan atau intimidasi ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan Handi als. Ahan pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 WIB karena dugaan permainan judi ;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi sudah 3 (tiga) hari berada di Villa Green Hill ;
- Bahwa kedatangan saksi ke Villa Green Hill adalah untuk menemui Handi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Dandi sering datang ke Villa Green Hill ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang kasus pembunuhan ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kasus pembunuhan pada saat polisi datang membawa surat perintah penangkapan terhadap Handi atas kasus pembunuhan ;
- Bahwa pada saat saksi berada di lantai bawah, saksi mendengar ada suara berisik ;
- Bahwa saksi kemudian naik ke atas dan melihat Handi, Dandi, Reza dan Kecot ;
- Bahwa saksi mendengar suara berisik tersebut dari ruang tamu
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Handi sedang menghancurkan handphone dengan martil, sedangkan Dandi, Reza dan Kecot hanya melihat saja ;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Handi "Kenapa itu" dan dijawab oleh Handi "Tidak apa-apa" ;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa handphone yang sedang dihancurkan oleh Handi dan setelah itu saksi kembali bekerja ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi tidak diperlihatkan kain sprei ;
- Bahwa saksi tinggal di Lantai 1 Villa Green Hill ;
- Bahwa yang tinggal di Lantai 2 adalah Handi ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi tidak lagi bekerja di tempat tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada memberikan tanggapan

8. Aprianto Miduk Pandapapotan Saragih als. Apri, saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun saksi tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan di depan

Hal 234 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib lany a di jemput oleh TUTAK dan BAGUS di depan Gang rumah orang tua di Sri gunting Desa Sunggal Kanan, lalu mereka berangkat menuju Skip untuk menjemput WILLY CHANDRA, setelah itu mereka berangkat ke Kompek Denai Aveunue untuk mencari DANI namun tidak ketemu, setelah itu mereka berangkat ke Jalan Rahayu namun tidak ketemu juga. Kemudian WILLY CHANDRA menerima telepon dari HANDI untuk menyuruh mereka berangkat ke Jl. Thamrin. Setelah dari Jl. Thamrin mereka berangkat ke Jl. Jermal VII Gang Subur. Sekitar pukul 24.00 Wib WILLY CHANDRA menerima telepon dari HANDI supaya mereka datang ke Cafe Warkop Nusantara, setelah sampai di Cafe tersebut lany a bertemu dengan KO EDY, HELMI, ANDI. Kemudian KO EDY mengarahkan mereka supaya besok pagi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 bertemu HELMI dan ANDI di Jl.Thamrin sekitar pukul 08.00 Wib, kemudian HANDI menelepon TUTAK supaya menjemput HANDI dari Green Hill untuk dibawa ke Medan. Sebelum mereka berangkat ke Green Hill Sibolagit singgah terlebih dahulu ke rumah orang tua WILLY CHANDRA di Marel an Titi Papan untuk mengambil dompetnya, sekitar pukul 01.00 Wib mereka berangkat ke Green Hill Sibolagit untuk menjemput HANDI, setelah HANDI dijemput mereka langsung pulang ke Medan dan sampai sekitar pukul 06.30 Wib. Karena sudah kelelahan mereka memesan kamar di De Tonga Hotel yang terletak di Jl.Sei Belutu Kota Medan, selesai memesan kamar mereka langsung serapan pagi di Jl.Abdullah Lubis, sehabis serapan pagi langsung menuju Hotel untuk istirahat ;
- Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, mereka bergerak menuju Jl.Thamrin untuk mencari keberadaan DANI di HORISON SELULER namun tidak bertemu karena HORISON SELULER pada saat itu tutup. Tidak lama kemudian ANDI anggota dari HELMI menelepon HANDI untuk bertemu di Jl.Thamrin, setelah bertemu dengan ANDI lalu mereka pergi ke Jl.Asia Mega Mas untuk cari makanan, namun ANDI tetap masih tinggal di HORISON SELULER untuk mengintai DANI, tak lama kemudian KO EDY datang menjumpai mereka di warung makan Jl.Asia Mega Mas, kemudian KO EDY dan HANDI pergi berdua dalam satu mobil sedangkan mereka

Hal 235 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



masih tinggal di rumah makan tersebut, setelah selesai makan mereka kembali ke Jl.Thamrin untuk bertemu dengan ANDI yang sedang mengintai DANI, namun setelah sampai di Jl. Thamrin hanya berpisah dengan kawan yang lain, hanya dan BAGUS naik ke mobil ANDI untuk menjemput HELMI ke Multatuli, WILLY CHANDRA dan TUTAK ditinggalkan di Jl. Thamrin, sedangkan DANDI berangkat ke Amplas naik Go Car untuk menjumpai HANDI. Setelah hanya bertemu HELMI di Multatuli mereka berangkat ke Ringroad Jl. Gagak Hitam ke Showroom Gede Mobil untuk menanyakan apakah mereka kenal terhadap DANI, namun pegawai Showroom menjawab tidak mengenal a.n.DANI dan tidak ada orang cina yang kerja disini, mendengar jawaban itu akhirnya HELMI minta di antar pulang ke kantor DENPOM Jl. Sena Medan,tidak lama berselang hanya di telepon oleh HANDI untuk kembali ke Jl.Thamrin ;

- Bahwa hanya masih bertemu dengan WILLY CHANDRA dan TUTAK yang sedang mengintai DANI. Tidak lama berselang HANDI menelepon hanya dan menyuruh untuk kembali ke Warkop Nusantara dan disana mereka makan, tidak lama kemudian datanglah teman HANDI yang mengaku sebagai anggota Marinir yang diberitahu oleh HANDI bernama VERY, lalu mereka berangkat kembali ke arah Jl.Thamrin untuk melintas mengecek keberadaan DANI, yang mana hanya satu mobil dengan WILLY CHANDRA, TUTAK, dan BAGUS menggunakan Mobil Avanza warna Silver. Sedangkan HANDI, VERY, DANDI, dan teman VERY yang tidak kenal menggunakan mobil Innova warna Hitam. Karena mereka tidak ada melihat DANI di Jl.Thamrin kemudian berangkat ke THE CUBE Hotel Danau Toba untuk menunggu HANDI, setelah bertemu kemudian mereka berangkat ke Jl. Sunggal untuk mencari rumah JEFFRI WIJAYA namun mereka tidak menemukannya. Sekitar pukul 03.00 Wib mereka makan di Ringroad, dan tak berselang lama KO EDY datang menjumpai mereka, dan KO EDY berbicara dengan HANDI dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka berdua. Setelah selesai makan mereka kembali ke Hotel De Tonga untuk istirahat ;
- Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 08.00 Wib mereka dibangunkan oleh HANDI untuk siap-siap berangkat ke arah Simpati Star menjumpai anggota Marinir a.n. VERY, setelah bertemu lalu HANDI dan DANDI berangkat satu mobil dengan anggota Marinir

Hal 236 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



menggunakan mobil Innova warna hitam, sedangkan hanya masih naik mobil Avanza bersama WILLY CHANDRA, TUTAK, BAGUS. Dan mereka diperintahkan HANDI untuk mengikuti mobil Innova tersebut, pas didepan SPBU Kampung Lalang dekat LOTTE MART mereka berhenti, lalu hanya melihat sepeda motor keluar dari SPBU dan perintah HANDI supaya mengikuti sepeda motor tersebut, ternyata orang yang naik sepeda motor berhenti di Jl.Amal dan mereka ikut berhenti juga mereka pun menunggu di dalam mobil. Lalu HANDI menyuruh TUTAK untuk menyiapkan sepeda motor dan juga menyuruh WILLY untuk mencari orang naik sepeda motor a.n BOY karena untuk memancing JEFFRI WIJAYA transaksi jual beli mobil dengan sistem COD, yang naik sepeda motor adalah hanya, WILLY CHANDRA, dan BOY. Tidak lama berselang mobil JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar dari rumahnya lalu hanya, WILLY CHANDRA, dan BOY mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan HANDI, DANDI, VERY (marinir) serta teman dari marinir tersebut naik mobil Innova, sedangkan TUTAK dan BAGUS menggunakan kendaraan Avanza warna Silver. Mereka pun mengikuti sampai ke Showroom di Jl.Danau Singkarak, sebelum mereka turun dari kendaraan JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah berganti mobil dengan menggunakan Mobil Terios dan mereka tetap mengikuti, dan JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG berhenti di Cafe Kok Tong dan merekacuma memantau dan tidak menjumpai JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG. Berselang ± 1 (satu) jam JEFFRI WIJAYA kembali ke Shoow room dan mereka pun kembali mangikuti sampai ke Shoow room, lalu HANDI menelepon WILLY CHANDRA menanyakan posisi dimana, lalu WILLY menjawab berada dekat Shoow room, dan HANDI menyuruh hanya untuk menjumpainya, lalu mereka berbincang ber-4 (empat) VERY, HANDI, DANDI serta teman dari Marinir tersebut. Lalu VERY menyampaikan pisah saja dulu disini karena mereka mau ke Cemara, lepaskan saja TSKnya kalo tidak kena dihati tidak usah di jalankan. Saat mau bubar hanya menjumpai WILLY CHANDRA dan mengatakan "MEN kurasa kita tidak cocok lagi karena akupun mau pulang" lalu WILLY CHANDRA menjumpai HANDI untuk membicarakan bahwa hanya tidak ikut dalam hal ini, lalu melihat WILLY CHANDRA minta uang dari HANDI untuk makan, dan HANDI pun memberikan kepada WILLY, lalu mereka makan di depan

Hal 237 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



kampus Panca Budi, tak lama berselang TUTAK dan BAGUS menghubungi Handpon WILLY CHANDRA dan menanyakan dimana kalian, dan WILLY menjawab di depan Panca Budi sedang makan, lalu datanglah mereka kesana. Sebelum bubar WILLY CHANDRA memberikan uang terhadap lanyanya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu), lalu lanyanya pulang menggunakan sepeda motor milik BOY ;

- Bahwa yang mengajaknya untuk ikut mencari dan mengintai korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah WILLY CHANDRA

9. Juliadi als. Juli, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa lanyanya tidak kenal dengan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG ;
- Bahwa keberadaan lanyanya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sejak pukul 07.00 Wib bangun tidur di rumah EVI yang beralamat di Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, kemudian pukul 08.30 Wib berangkat kerja, sekitar pukul 12.00 Wib kembali ke rumah EVI, sekitar pukul 13.00 Wib berangkat ke rumah orang tuanya di Pasar XI Jalan Baut Lingkungan II Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kota Medan, selanjutnya lanyanya istirahat di rumah orang tua sampai pukul 17.00 Wib, kemudian sekira pukul 20.00 Wib kembali ke rumah EVI, lalu lanyanya bersama EVI keluar rumah mengendarai sepeda motor Vega-R ;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib temannya bernama ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN menelphone mengatakan "Bang, abang dimana", lalu dijawab "Aku di rumah Yuyun minum kopi", lalu ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN mengatakan "KAK EVI SAMA ABANG", dan dijawab "Ya", kemudian ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN mengatakan "Ya udah abang pulang sebentar, ini orang aparat kawan aku mau ke pasar 9, minta tolong sebentar", lalu lanyanya kembali ke rumah EVI dengan menaiki sepeda motor VEGA-R, sesampainya di rumah EVI menemukan : 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver (nomor plat tidak ingat), lalu ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN mengatakan "Buka kan dulu pintunya", maka lanyanya membuka pintu rumah, setelah itu

Hal 238 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



ada 6 (enam) orang laki-laki yang dikenal hanya ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN, sedangkan 5 (lima) lagi tidak kenal mengangkat dari dalam mobil seorang laki-laki dengan keadaan telanjang, mata diperban dengan lakban warna kuning, lalu memasukkan ke dalam rumah, melihat itu hanya pun terkejut dan merasa ketakutan dikarenakan si ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN dan mereka adalah Aparat TNI, lalu laki-laki yang tidak kenal ada yang memukul korban dengan menggunakan selang, lalu hanya mengatakan kepada ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN "Pak Ben minta tolong lah bawa keluar", karena ketakutan hanya pergi ke luar dari rumah. Beberapa menit kemudian ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN menyampaikan kepada laki-laki yang disebut merupakan Aparat TNI, lalu mereka pun mengangkat korban ke dalam mobil selanjutnya pergi entah kemana. Sekitar pukul 22.30 Wib ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN meminta tolong kepada hanya agar mengantarkan pergi bekerja di PT. Golgon di Jalan Yos Sudarso Kota Medan, setelah itu hanya kembali menjemput pacar si EVI di rumah Yuyun lalu pulang dan istirahat ;

- Bahwa pada saat di rumah yang dilakukan ANDI SAHPUTRA Alias PAK BEN bersama 5 (lima) orang laki-laki adalah melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan selang dan memukuli kepala korban ;

10. Perri Panjaitan als. Perri, berjanji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa hanya bersama KECOT, BOIS, LAE, HANDI, dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA ada menjemput korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG di SPBU Sei Batang Hari yang terletak di Jalan Sei Batang Hari Kota Medan ;
- Bahwa hanya kenal dengan saksi HANDI kurang lebih 1 (satu) tahun di Villa Green Hill City Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit pada saat Community Roda 2 (dua) RX-KING mengadakan acara di Villa tersebut, dan hanya bersama HANDI adalah anggota Community tersebut. Terhadap saksi MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA juga kenal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 saat mencari dimana keberadaan rumah korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ianya kenal dengan saksi EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO pada saat Ianya dan KECOT datang ke Café Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa Ianya bisa datang ke Café Nusantara tersebut awalnya KECOT melakukan percakapan dengan HANDI lewat telepon untuk minta pekerjaan dan menyuruh datang ke Café Nusantara dan mengajak Ianya lewat KECOT. Mendengar itu lalu Ianya menghubungi HANDI lewat telepon dan menyuruh untuk datang ke Café Nusantara karena HANDI mau cerita ada permasalahan. Kemudian Ianya dan KECOT berangkat ke Cafe Nusantara menggunakan Mobil Kijang Innova warna hitam (nomor plat tidak ingat) yang dipinjam dari teman ADI penduduk Belawan, dan di Cafe Nusantara bertemu dengan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO dan HANDI, yang dibahas pada saat pertemuan adalah : HANDI mengatakan bahwa *"ada karyawan perusahaan CAPITAL membawa lari uang perusahaan sebesar kurang lebih Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) atas nama DANI, dan keberadaannya tidak kita ketahui dan yang mengetahui keberadaannya adalah sdra JEFFRI, tolong bantu saya jemput Sdra JEFFRI"* kemudian EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO mengatakan *"tolong bantu cari JEFFRI agar bisa menemukan DANI"* ;
- Bahwa setelah pembicaraan dengan HANDI dan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO kemudian Ianya, KECOT, HANDI, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA keliling seputaran Kota Medan untuk mencari dimana keberadaan korban JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dengan menggunakan Mobil Kijang Innova warna Hitam tetapi tidak menemukannya. Sehingga mereka menuju ke Pub CUBE Hotel Danau Toba untuk mencari korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG tetapi tidak menemukannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib mereka sarapan di warung Pecel Lele dan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO datang menemui mereka ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Ianya dan KECOT bertemu lagi dengan HANDI dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA di depan Loker SIMPATI STAR

Hal 240 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Pondok Kelapa, kemudian mereka kembali mencari korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG ke rumahnya daerah Sunggal ditunjuk oleh teman HANDI, dan melihat korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor T-Rail dan mereka ikuti hingga SPBU Pinang Baris dan kembali lagi kerumah. Pada pukul 10.00 Wib HANDI menyuruh KECOT untuk menghubungi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG untuk melakukan transaksi jual beli mobil Terios Warna Hitam, dan setelah itu janji bertemu di café LIM KOK TONG Jalan Griya pada pukul 13.00 Wib. Kemudian mereka menggunakan Mobil Kijang Innova warna Hitam datang ke café LIM KOK TONG yang menjadi Driver adalah KECOT, lany duduk di sebelah supir, HANDI duduk dibelakang supir, dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA duduk dibelakangnya, akan tetapi transaksi tidak terjadi karena korban membawa teman 2 (dua) orang. Setelah itu HANDI menyuruh KECOT untuk mengatakan kepada korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG memberikan uang panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) agar korban mau transaksi kembali, sehingga mereka pergi ke Café di komplek Citraland Gama City untuk makan siang, dan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG pergi ke arah Jalan Karya. Saat mereka di Cafe datang EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa, setelah itu HANDI berbicara dengan EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHWAT TANGO tetapi lany tidak mengetahui isi pembicaraan. Sehingga KECOT menghubungi temannya atas nama BOIS untuk datang ke Café di komplek Citraland Gama City, dan BOIS datang menggunakan 1 (satu) mobil Mitsubitsi Triton warna Hitam ;

- Bahwa saat mereka berada di Café di komplek Citraland Gama City korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG menghubungi KECOT untuk melakukan pertemuan jual beli mobil Terios warna hitam miliknya, sehingga sepakat untuk bertemu di daerah Jalan Sei batang Hari Kota Medan. Sekitar pukul 16.30 Wib mereka pergi dari Café di komplek Citraland Gama City menggunakan kendaraan mobil Triton warna Hitam dan Avanza warna Putih menuju ke Jalan Setia Budi untuk menjemput sdra LAE temannya BOIS, kemudian mereka sampai di SPBU Sei Batang Hari sekitar pukul 18.00 Wib. Dan sekitar pukul 18.10 Wib korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG datang

Hal 241 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



menggunakan mobil Terios Warna Hitam, sehingga hanya dan KECOT keluar dari mobil menemui korban sambil mengecek mobil Terios, lalu hanya membuka pintu tengah mobil sebelah kiri dan mengatakan kepada korban ini jok nya kok sobek ? lalu korban mengecek sehingga hanya mendorong korban ke dalam mobil, kemudian BOIS dan LAE datang dan mengapit korban di dalam mobil terios, BOIS mengapit korban dari sisi sebelah kiri dan LAE mengapit korban dari sisi sebelah kanan, sehingga hanya membawa mobil Terios warna Hitam milik korban ke arah Jalan Gajah Mada, sedangkan mobil Avanza warna putih dikemudikan oleh HANDI, dan mobil Triton warna hitam dikemudian oleh KECOT. Dikarenakan tidak tahu Jalan lalu hanya memberhentikan mobil Terios milik korban sehingga dikemudikan oleh MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA dan hanya duduk di sebelah supir, posisi korban, BOIS dan LAE tetap di bangku 2 (dua) menuju ke arah Jalan Sudirman Air Mancur Kota Medan dan berhenti isi minyak mobil Terios, dan setelah itu menuju Jalan Aksara dan berhenti. Kemudian sdra BOIS melakukan shock trap (ancaman kecil) dengan membuka baju dan celana daripada korban dan membuang ke jalan agar mau memberitahu dimana keberadaan DANI, akan tetapi korban menjawab tidak mengetahuinya, sehingga hanya mengambil kembali baju dan celana milik korban tersebut. Kemudian hanya dan BOIS keluar dari dalam mobil dan mengatakan bahwa korban tidak mengetahui dimana keberadaan DANI. Kemudian hanya, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, LAE, dan korban menggunakan Mobil Terios warna Hitam, mobil Triton warna Hitam dikemudikan oleh KECOT, dan Mobil Avanza warna Putih dikemudikan oleh HANDI dan BOIS pergi menuju ke arah Jalan Tol Bandar Selamat. Tiba di Pintu Tol Bandar Selamat hanya keluar dari dalam mobil menemui HANDI mengatakan “saya sampai disini aja, kalian yang meneruskan mencari DANI karena korban tidak tahu keberadaan DANI dan saya dipanggil Dantim saya (untuk alasan saya tidak ikut melanjutkan pencarian DANI)” jawab HANDI “ok bg”, kemudian hanya pergi bersama dengan KECOT menggunakan mobil Avanza warna putih masuk ke jalan Tol ke arah Belawan, dan BOIS serta LAE pergi menggunakan mobil Triton warna Hitam keluar dari gerbang Jalan Tol Bandar Selamat menuju Jalan umum ;

Hal 242 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa sebelum lanyາ pergi dari Pintu Jalan Tol Bandar Selamat, lanyາ menyerahkan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG kepada HANDI dengan kondisi sehat jasmani dan rohani, tidak ada luka dibagian tubuh sedikit pun, mata tidak dilakban ;
- Bahwa lanyາ tidak kenal dengan SUHELMI, WILLI CHANDRA, dan GATOT, bahwa lanyາ tidak ikut membuang mayat korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG ke Jurang di Jalan Madan-Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

11. Suhemi (diajukan pada Mahlamah Militer), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi kenal dengan saksi Edi Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango sekitar bulan April 2020, dan kenal dengan HANDI Alias AHAN sekitar tanggal 6 September 2020.
- Bahwa, benar Saksi ikut melakukan jalannya proses pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan ikut membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA, dengan kronologis Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 jamnya lupa siang hari, Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengatakan “datanglah dulu bang ke Cafe Warkop Nusantara”, Saksi jawab “Ya Ko, habis apel nanti saya datang”, kemudian sekira pukul 16.15 Wib Saksi berangkat mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa di Cafe Warkop Nusantara, lalu **EDY SUWANTO** Terdakwa langsung mengatakan “Ayo dulu keluar kita”, Saksi jawab “Kemana Ko”, dijawabnya “Ayolah”, lalu Saksi pun pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No. Plat lupa dengan posisi Terdakwa menyetir Saksi duduk disamping. Diperjalanan menuju arah Citra Land kota medan, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak diketahui dengan berbicara berbahasa cina, dan sampailah mereka di Perumahan Citra Land Jalan Pancing Kota Medan, ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan HANDI Alias AHAN dan ada beberapa orang laki-laki yang tidak

Hal 243 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



kenal, lalu Saksi makan di dalam sebuah warung di kompleks perumahan tersebut. Setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa mengajak pergi menuju ke Warkop Cafe Nusantara, sampai di Cafe tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Bahwa, JEFFRI WIJAYA sudah diamankan, dan Saksi disuruh supaya berangkat ke depan pintu Tol Bandar Selamat. Hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib Saksi pergi menuju Pintu Tol Bandar Selamat menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna silver nomor plat tidak ingat dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak kenal dan ada temannya yang tidak kenal. Saat tiba di depan Pintu Tol Saksi melihat dibelakang mobil mereka datang 1 (satu) unit mobil jenis Terios warna hitam dengan supir HANDI Alias AHAN, turun dan menuju ke arah mobil avanza silver yang Saksi tumpangi. Lalu laki-laki dari dalam mobil avanza silver turun dan ikut membantu menurunkan laki-laki yang awalnya tidak kenal (korban) dari dalam mobil Terios dan dimasukkan ke dalam mobil avanza warna silver, Saksi melihat kondisi korban telanjang bulat, kedua tangan korban ditutup dengan lakban warna kuning, kedua mata ditutup lakban, korban meringis kesakitan. Setelah posisi korban dipindahkan ke mobil avanza maka mobil jenis terios warna hitam pergi entah kemana, selanjutnya mereka berangkat membawa korban dengan posisi di dalam mobil jenis Toyota Avanza warna silver, supir: HANDI Alias AHAN, disamping supir kosong, Saksi di bangku belakang supir, disebelahnya teman si HANDI Alias AHAN (laki-laki yang tidak dikenal), dibangku belakang laki-laki yang tidak kenal teman si HANDI Alias AHAN bersama korban, selanjutnya mobil avanza berangkat masuk ke jalan Tol menuju ke arah Tanjung Mulia. Karena disepanjang jalan tol hujan deras Saksi tidak memperhatikannya namun saat sudah di jalan keluar dari Tol, barulah mengetahui sudah berada di jalan umum Kec. Medan Marelan. Kemudian Saksi menghubungi adik letting bernama PRATU INDRIA LESMANA dengan mengatakan "Ndra, ada nggak rumah kontrakan yang bisa dipakai", dijawab PRATU INDRIA LESMANA "tidak tau aku bang, namun saya tanya dulu sepupu saya". Karena Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut maka Saksi memberikan HP miliknya kepada si HANDI Alias AHAN dan mereka komunikasi, selanjutnya mereka berangkat dan sampai di sebuah perkampungan, saat berada di simpang jalan masuk ke arah

Hal 244 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan ada 1(satu) unit sepeda motor jenis seperti RX-King tanpa plat dikendarai oleh teman INDRIA LESMANA mengarahkan jalan sampai ke depan gubuk sekitar pukul 22.30 Wib, kemudian korban diturunkan dari mobil dan dimasukkan ke dalam sebuah rumah kontrakan seperti sebuah gubuk dengan keadaan 2(dua) gubuk berdampingan atau kopel, gubuk yang dipakai sebelah kanan, sedangkan gubuk sebelah kiri keadaan kosong dan mereka masuki keadaan lampu mati. Karena Saksi sudah lapar dan haus maka menyuruh laki-laki (teman si HANDI Alias AHAN) untuk membeli minuman mineral dan sempat menyuruh teman si HANDI alias AHAN untuk memberikan minum korban tersebut. Saat itu antara HANDI Alias AHAN berbicara bahasa cina namun dengan suara yang tinggi. Beberapa menit kemudian korban kembali dimasukkan ke dalam mobil avanza silver dan mereka pun berangkat keluar dari perkampungan dan sampailah di sebuah rumah kontrakan sekira pukul 23.30 Wib, posisi mobil avanza warna silver mundur dan tepat berhenti di depan pagar, lalu korban dikeluarkan dari dalam mobil, sampai di dalam ruang tamu di rumah kontrakan tersebut korban didudukkan, pengikat lakban di mulut dan ditangan serta dari tubuh korban dibuka, lalu Saksi mau memastikan luka-luka korban maka mengolesi buah lemon tea ke badan korban, memasukkan air ke dalam mulut korban. Saat itu Saksi melihat seluruh badan korban mengalami luka merah dan membiru, sambil mengamati luka korban saat itulah korban berteriak-teriak, maka Saksi mengambil 1 (satu) kain pembungkus piring, namun karena kain tersebut pendek sehingga tidak dapat mengikatnya, saat itu Saksi mendengarkan korban berteriak-teriak dengan berbahasa cina kepada si HANDI Alias AHAN. Karena korban merontah-rontah maka Saksi memukul punggung korban sambil mengatakan “udah diam aja”, kemudian korban ditelungkupkan dan dimandikan oleh teman si HANDI Alias AHAN, beberapa saat HANDI Alias AHAN menghubungi Terdakwa, namun berbahasa cina sehingga Saksi tidak mengerti apa pembicaraan mereka, setelah korban diikat HANDI Alias AHAN bersama temannya menendangi korban, Saksi duluan keluar rumah, selang beberapa menit HANDI Alias AHAN datang ke luar rumah menemui Saksi sambil menghubungi teman berbicara bahasa cina. Beberapa saat kemudian teman si HANDI Alias AHAN keluar dari

Hal 245 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah memberitahukan Bahwa, sudah digoyang-goyang namun korban tidak bergerak kemungkinan sudah meninggal, HANDI Alias AHAN kembali menghubungi berbahasa cina, selanjutnya korban pun diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil avanza warna silver dan mereka pun berangkat ke Cafe Warkop Nusantara. Sekira pukul 00.40 Wib mereka sampai di Cafe nusantara dan sudah ada Terdakwa Saksi turun dari mobil dan mengatakan "Sudah mati nih Ko", namun Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memegang tangan korban lalu mengatakan "Masih Hangat, belum mati nih", kemudian antara Terdakwa dengan HANDI Alias AHAN berkoordinasi untuk pembuangan mayat korban. HANDI Alias AHAN sempat mengatakan supaya mayat dibuang ke arah sungai ular, Saksi pun mengatakan "kita masukkan ke dalam mobil Teriosnya saja kita taruh depan rumah sakit atau ke depan rumahnya", lalu teman si HANDI Alias AHAN mengatakan supaya dibuang ke arah berastagi saja. Selanjutnya korban dimasukkan ke dalam mobil avanza warna silver dan berangkatlah mereka menuju ke Berastagi dengan posisi Saksi berada di dalam mobil Terios dikemudikan oleh HANDI alias AHAN, dan di jalan Pancur Batu teman HANDI Alias AHAN berganti supir, sedangkan posisi di mobil avanza warna silver korban dan 2 (dua) orang laki-laki, sampai di lokasi tepi jurang jalan Berastagi-Medan, posisi mobil jenis Terios berada di depan mengarah ke Berastagi, mobil jenis avanza warna silver berada belakangnya, Saksi turun dari mobil Terios dan mengantar lalu lintas, beberapa menit kemudian saat lampu mobil dari arah bawah dan atas sudah tidak ada penerangan maka Saksi memberikan kode kepada HANDI Alias AHAN, dkk untuk menurunkan korban, lalu korban diturunkan dan dilemparkan, HANDI Alias AHAN meminjam HP Saksi dan menyenter ke arah jurang sambil mengatakan kepada Saksi "nggak ada lagi nampak" Kemudian mereka pun masuk ke dalam mobil masing-masing dan kembali ke arah medan, sampai di Cafe Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Medan Amplas Saksi langsung diantar oleh teman dengan menggunakan sepeda motor kembali ke rumah, sedangkan HANDI Alias AHAN, dkk tidak ketahui kemana perginya.

- Bahwa, Saksi ikut dalam proses pembunuhan yang mengakibatkan korban JEFFRI WIJAYA meninggal dunia karena

Hal 246 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



perkataan Terdakwa pada tanggal dan bulan tidak ingat sekira di awal bulan September 2020 memberitahukan kepada Saksi ada seorang laki-laki bernama DANI manager di Perusahaan yang tidak disebutkan telah menggelapkan uang sebesar sekitar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian sekitar antara tanggal 7 atau tanggal 8 September 2020 Saksi dipanggil oleh Terdakwa di Cafe Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, dan melihat yang bernama DANI bersama isteri bertemu dengan Terdakwa, dan disitulah kenal dengan HANDI Alias AHAN, mereka berbicara masalah penggelapan uang 750 juta tersebut dan dibuatkan surat pernyataan, kemudian DANI membayarkan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan akan membayar sisa uang tersebut tertanggal 3 hari setelah pertemuan. Beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan Bahwa, si DANI belum membayarkan uang yang disebut digelapkan tersebut, dan memberitahukan yang bertanggung jawab atas uang tersebut akan dibayar oleh sepupu si DANI yang disebut bernama JEFFRI (korban). Demikian sehingga tanggal 9 September 2020 HANDI Alias AHAN bersama teman-temannya berusaha mencari keberadaan JEFFRI untuk penyelesaian sengketa uang perusahaan tersebut, dan sampailah pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Saksi ikut membawa korban ke arah perkebunan Kec. Medan Marelan sampai dengan ikut membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG.

- Bahwa, alat yang digunakan melakukan penganiayaan, pembunuhan yang mengakibatkan korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG meninggal dunia adalah : 1 (satu) buah selang air, dan alat HANDI Alias AHAN, Dkk menggunakan kaki maupun tangan memukuli dan menendangi korban.
- Bahwa, yang menyediakan alat berupa 1 (satu) buah selang air yang dipergunakan menganiaya korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah Saksi sendiri yang didapatkan dari Cafe Nusantara, panjang selang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter) namun diameternya tidak ingat, dengan kondisi kedua ujung selang dalam keadaan terbakar, saat ini tidak mengetahui dimana selang tersebut dikarenakan saat mau membuang mayat korban selang berada di



dalam mobil Avanza warna silver dan diamankan oleh si HANDI Alias AHAN.

- Bahwa, Saksi ikut memukul korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG menggunakan selang saat berada di dalam mobil Avanza warna silver saat masuk ke jalan Tol Menuju Tj. Mulia- Belawan, yang mana diperjalanan tersebut awalnya Saksi mengatakan kepada korban **"dimana alamat si DANI"**, korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG bukan menjawab malah menendang dan meludahi, sehingga Saksi pun mengambil selang yang disediakan dan memukul korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dibagian pergelangan kaki, pinggang dan punggung.
- Bahwa, yang menyediakan lemon tea yang dipergunakan mengolesi tubuh korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah Saksi menyuruh HANDI Alias AHAN saat berada di jalan Medan-Marelan dan mobil berhenti dipinggir jalan persis ada jualan buah, saat itu HANDI Alias AHAN tidak ada uang maka PRATU INDRIA LESMANA bersama HANDI Alias AHAN turun dari mobil dan yang membayar uang 2 (dua) buah lemon tea adalah PRATU INDRIA LESMANA.
- Bahwa, Saksi tidak ada memerintahkan HANDI Alias AHAN agar HP milik para Terdakwa dihancurkan, namun sebelum pembuangan mayat korban saat berada di Cafe Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, Terdakwa memerintahkan kepada HANDI Alias AHAN agar semua HP yang dipergunakan dikumpulkan, sehingga Saksi hanya ikut mengatakan "ya, semua HP dikumpulkan", sedangkan yang menyuruh supaya HP dihancurkan adalah HANDI Alias AHAN.
- Bahwa, Lakban warna kuning alat yang dipergunakan mengikat mulut, mata, dan badan korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak mengetahui secara pasti dimana dibuang oleh HANDI Alias AHAN atau temannya, namun saat diperjalanan menuju ke Cafe Warkop Nusantara teman si HANDI Alias AHAN membuang sisa lakban tersebut.
- Bahwa, foto mobil Toyota Avanza warna silver nomorplat BK 1258 OYtersebut yaitu kendaraan yang mereka pergunakan membawa korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dari depan Tol Bandar selamat sampai ke perkebunan daerah marelan - ke rumah kontrakan di Medan Marelan sampai dipergunakan oleh teman si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDI Alias AHAN membuang Mayat korban ke Jalan Medan – Berastagi Kab. Tanah Karo.

- Bahwa, saat ini keberadaan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Terios warna hitam milik korban JEFFRY WIJAYA Alias ASIONG sudah disita oleh POMDAM I / BB untuk dijadikan barang bukti.

12. Muhammad Nirwansyah Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa, saksi ada menunjukkan rumah korban JEFFRY WIJAYA Alias ASIONG kepada HANDI Alias AHAN pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira antara pukul 07.45 Wib sampai pukul 08.00 Wib ;
- Bahwa, cara saksi menunjukkan rumah korban JEFFRY WIJAYA Alias ASIONG awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Saksi menerima pesan Chat melalui Aplikasi WA dari HANDI Alias AHAN yang berisi “apakah kenal dengan mobil dengan No. Polisi lupa?”, dikarenakan jenis mobil yang ditanyakan tersebut merupakan Target Operasi Saksi yang merupakan pelaku Perjudian jenis Online, sehingga Saksi membalas Chat dengan mengatakan “kenal, itu punya JEFFRY CHAN”, lalu HANDI Alias AHAN mengajak bertemu di seputaran jalan Gagak Hitam – Ringroad. Kemudian hari Kamis mereka bertemu dan melihat HANDI Alias AHAN turun dari mobil antara jenis Inova atau Avanza dan langsung masuk ke dalam mobil yang Saksi kemudikan, lalu Saksi menunjukkan rumah si JEFFRY CHAN di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal Kota medan, setelah itu meninggalkannya dikarenakan Saksi ada tugas dari atasan, demikian caranya menunjukkan alamat rumah JEFFRY CHAN kepada HANDI Alias AHAN ;
- Bahwa, saksi Kenal dengan HANDI Alias AHAN sekitar 8 (delapan) bulan, hanya sekedar teman, hubungan keluarga tidak ada. Tidak mengetahui apakah ada persoalan antara JEFFRY WIJAYA Alias ASIONG dengan HANDI Alias AHAN ;
- Bahwa, Saat menunjukkan rumah JEFFRY WIJAYA, Saksi tidak ada melihat JEFFRY WIJAYA bertemu dengan HANDI Alias AHAN dikarenakan setelah menunjukkan rumah JEFFRY WIJAYA tersebut Saksi langsung pergi.

Hal 249 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa, saksi Tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari HANDI Alias AHAN mencari rumah milik JEFFRY WIJAYA ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;

13.Indriya Lesmana (diajukan pada Mahlamah Militer), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa, saksi ada membawa korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke Pasar 9 yaitu rumah kontrakan EVI dan JULIADI di Kec. Medan Marelan. Teman Saksi membawa korban ke alamat tersebut adalah ANDI SYAHPUTRA, JULIADI, KOPTU SUHEMI,dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kenal. Kemudian korban dipindah dan dibawa ke Pasar 3 Timur Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya di kontrakan milik AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG. Saat dikontrakan milik AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG bertemu dengan GURUH ARIEF AMADA Alias ARIF BOTAK dan GATOT ;
- Bahwa, Sebab korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dibawa ke Pasar 9 rumah yang dikontrak oleh EVI karena Saksi diperintah oleh seniornya yaitu KOPTU SUHEMI untuk mencari tempat/lokasi untuk menginterogasi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG, sehingga Saksi dan ANDI SYAHPUTRA menunjukkan lokasi di Pasar 9 yaitu rumah yang dikontrak oleh EVI, dimana sebelumnya Saksi menyuruh ANDI SYAHPUTRA untuk mencari tempat menginterogasi dan ANDI SYAHPUTRA menelpon temannya bernama JULIADI untuk bersedia sebagai tempat interogasi korban. Dan saat mereka tiba di rumah kontrakan milik EVI, rumah kontrakan tersebut telah dalam keadaan terbuka dan penerangan ruang tamu gelap, namun lampu dapur penerangannya hidup / terang;
- Bahwa, Saksi diperintah oleh KOPTU SUHEMI untuk mencari lokasi/tempat untuk menginterogasi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.30 Wib melalui Hanphone. Kemudian KOPTU SUHEMI datang bersama 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alais ASIONG dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver (nomor plat tidak ingat). Mengemudikan mobil adalah teman

Hal 250 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



KOPTU SUHEMI tidak kenal, sebelah supir seorang laki-laki suku Tionghoa (dipanggil HANDI), dibelakang supir duduk KOPTU SUHEMI, sebelah KOPTU SUHEMI temannya tidak kenal, dan di bangku 3 (tiga) atau belakang posisi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG. Setelah mereka sampai di Pasar 9 rumah yang dikontrak oleh EVI bertemu dengan Saksi dan ANDI SYAHPUTRA, kemudian korban dikeluarkan dari pintu tengah sebelah kiri mobil oleh 3 (tiga) orang laki-laki dewasa dan ANDI SYAHPUTRA dengan cara mengangkat korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dari dalam mobil dengan tangan diikuti, kepala keluar dari mobil mengikuti badan dan kaki, dimana posisi korban tidak menggunakan baju dan celana hanya menggunakan celana dalam. Peran ANDI SYAHPUTRA mengeluarkan korban dari dalam mobil Avanza Silver memegang tangan, dan peran teman KOPTU SUHEMI 3 (tiga) orang laki-laki dewasa memegang kaki dan badan serta membawa korban ke rumah ruang tengah lantai semen Pasar 9 rumah yang dikontrak oleh EVI di Kec. Medan Marelان ;

- . Bahwa, kondisi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG saat itu adalah Tangan diikat ke depan menggunakan lakban warna coklat, Kaki diikat menggunakan lakban warna coklat dan Mata dan mulut diikat menggunakan lakban warna coklat ;
- . Bahwa, cara menginterogasi korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG di Pasar 9 rumah yang dikontrak oleh EVI Kec. Medan Marelان adalah :Saksi menginterogasi korban dengan menanyakan “berapa nomor pin ATM korban ?” sambil menendang korban sebanyak 3 (tiga) kali di daerah pinggang korban. KOPTU SUHEMI tidak ada menginterogasi korban akan tetapi memberi saya perintah untuk melakukan tindakan kekerasan agar korban mau memberikan nomor Pin ATM korban dan dimana keberadaan DANI. ANDI SYAHPUTRA menginterogasi korban dengan menanyakan “berapa pin ATM korban dan menanyakan keberadaan DANI” dengan cara menendang punggung belakang dibawah leher berulang kali dan memukul dengan selang air ke bagian dada dan leher korban. JULIADI tidak ada menginterogasi korban akan tetapi hanya menyediakan tempat/lokasi untuk interogasi. 3 (tiga) orang laki-laki teman KOPTU SUHEMI juga menginterogasi korban menanyakan “berapa pin ATM korban dan dimana keberadaan DANI” dengan cara

Hal 251 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



menendang pinggang korban berulang kali dan memasukkan air ke dalam mulut korban dengan sebuah gayung dan air berada dalam sebuah ember ;

- Bahwa, mereka menginterogasi sambil menganiaya korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG di Pasar 9 rumah yang dikontrak oleh EVI Kec. Medan Marelansampai sekira pukul 22.15 Wib dan meninggalkan lokasi sekira pukul 23.15 Wibkurang lebih sekitar 1 (satu) jam berada dilokasi, dengan keadaan korban masih bernafas namun dalam keadaan lemas ;
- Bahwa, kemudian JULIADI pacarnya EVI merasa keberatan melihat adanya penganiayaan yang dilakukan terhadap korban di ruang tengah/tamu dan selanjutnya JULIADI menyampaikan kepada Saksi untuk tidak menginterogasi di rumah tersebut dan JULIADI takut bermasalah dengan hukum, sehingga Saksi menyampaikan kepada KOPTU SUHEMI dengan mengatakan "JULIADI merasa keberatan" dijawab KOPTU SUHEMI "cari tempat yang lain dan lebih aman", selanjutnya Saksi sampaikan kepada ANDI SYAHPUTRA untuk menanyakan dimana tempat yang aman untuk melakukan interogasi kepada korban, setelah itu ANDI SYAHPUTRA menelepon AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG untuk menyewa rumah kontrakannya yang terletak di Pasar III Timur Kec. Medan Marelan. Kemudian AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG menyuruh datang ke Swalayan IRIAN yang terletak di Jalan Marelan Pasar I Tengah Kec. Medan Marelan agar menunjukkkan dimana letak rumah kontrakan tersebut. Setelah itu mereka serta korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG bertemu AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG dan GATOT di Swalayan IRIAN, akan tetapi ANDI SYAHPUTRA berpisah atau tidak ikut menuju Swalayan karena berangkat kerja. Pada saat berada di Swalayan IRIAN Saksi disuruh oleh KOPTU SUHEMI untuk membeli Jeruk Lemon, lalu Saksi membeli 2 (dua) buah di samping Swalayan IRIAN. Setelah itu Saksi bersama KOPTU SUHEMI, dan 3 (tiga) orang laki-laki dewasa, AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG, dan GATOT mendatangi rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa, mereka membawa korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG ke rumah kontrakan di Pasar 3 Timur Kec. Medan Marelan



menggunakan mobil Avanza warna Silver (nomor plat tidak tahu) dan cara mereka menaikkan korban ke dalam mobil, dengan peran :

- Bahwa saksi mengangkat tubuh korban bagian tangan dari rumah EVI ke mobil dari pintu tengah sebelah kiri dan meletakkan korban di bangku belakang ;
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki dewasa teman KOPTU SUHEMI ikut membantu dengan mengangkat tubuh korban bagian badan dan kaki ke mobil dari pintu tengah sebelah kiri dan meletakkan korban di bangku belakang ;
- Bahwa yang mengemudikan mobil (supir) saat menuju rumah kontrakan Pasar 3 Timur Kec. Medan Marelan adalah teman KOPTU SUHEMI, duduk sebelah supir teman KOPTU SUHEMI dipanggil HANDI, duduk dibelakang supir KOPTU SUHEMI, sebelah kirinya Saksi, duduk di bangku belakang teman KOPTU SUHEMI dan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG. Mereka sampai di rumah kontrakan di Pasar 3 Timur Kec. Medan Marelan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.15 Wib dan penerangan rumah pada saat itu terang (PLN) ;
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan Pasar 3 Timur Kec. Medan Marelan korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dikeluarkan dari dalam mobil Avanza wana Silver yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki dewasa teman KOPTU SUHEMI, AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG, dan GATOT dengan cara : Ke-3 (tiga) orang laki-laki dewasa mengangkat korban dengan memegang kaki, badan, dan tangan korban dari dalam mobil dan mengeluarkan dari pintu tengah sebelah kanan. AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG dan GATOT mengangkat korban dari teras rumah kontrakan menuju ruang tamu. Setelah di dalam ruang tamu kontrakan, tindakan yang dilakukan terhadap korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah : Saksi menendang tubuh korban bagian punggung belakang dan dada berulang kali serta memukul tubuh bagian rusuk korban menggunakan selang berulang kali serta melemparkan puntung rokok yang Saksi hisap kearah tubuh korban. KOPTU SUHEMI memukul seluruh tubuh korban dengan menggunakan selang berulang kali, menginjak bagian dada dan punggung, mengoleskan jeruk lemon ke luka yang ada di tubuh korban, serta meneteskan air jeruk lemon ke hidung dan mulut

Hal 253 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



korban dimana lakban yang berada di mulut korban telah dibuka oleh teman KOPTU SUHEMI. Ke-3 (tiga) orang laki-laki dewasa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki suku Tionghoa yang dipanggil HANDI menunggu diluar, menendang tubuh bagian dada dan memasukkan air kedalam mulut korban dengan menggunakan gayung, namun air keluar kembali dari mulut korban. GATOT memasukkan air kedalam mulut korban dengan menggunakan gayung, namun air keluar kembali dari mulut korban, kemudian GATOT menyampaikan Bahwa,sanya korban sudah tidak bernyawa lagi/meninggal dunia. Sekitar 15 menit teman KOPTU SUHEMI suku Tionghoa dipanggil HANDI masuk ke dalam ruang tamu dengan mengatakan “agar membawa korban masuk kedalam mobil supaya dibawa untuk berobat”. Kemudian korban Alm. JEFRI WIJAYA di angkat oleh AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG, GATOT, dan GURUH ARIF AMADA Alias ARIF BOTAK ke dalam mobil Avanza warna Silver dari pintu tengah sebelah kiri dan diletakkan dibangku paling belakang. Dan mobil dikemudikan oleh teman KOPTU SUHEMI, duduk sebelah kiri supir teman KOPTU SUHEMI suku Tionghoa dipanggil HANDI, duduk dibelakang supir KOPTU SUHEMI, duduk sebelah KOPTU SUHEMI temannya, duduk di bangku paling belakang korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG. Selanjutnya AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG menutup pintu rumah kontrakan dan gerbangnya. Kemudian Saksi, GATOT, dan GURUH ARIF AMADA Alias ARIF BOTAK (tarik tiga) pergi naik sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau milik GURUH ARIF AMADA Alias ARIF BOTAK (nomor plat tidak ingat), dan AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG (bocor ban) menggunakan Yamaha Jupiter Z warna Merah (nomor plat tidak ingat milik GATOT) kearah simpang Pasar II Timur Kec. Medan Marelan.

- . Bahwa, GURUH ARIF AMADA Alias ARIF BOTAK datang ke rumah kontrakan di Pasar 3 Timur Kec. Medan Marelan berselang waktu 5 (lima) menit setelah mereka sampai di rumah kontrakan tersebut, datang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hijau (nomor plat tidak ingat), dan peranan GURUH ARIF AMADA Alias ARIF BOTAK saat di rumah kontrakan adalah mengangkat korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG dari rumah kontrakan ke dalam mobil Avanza warna silver.

Hal 254 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memerintahkan untuk melakukan penganiyaan terhadap korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah KOPTU SUHEMI, dengan tujuan agar korban memberitahu berapa nomor pin ATM korban dan dimana keberadaan DANI.
- Bahwa, Mengetahui Bahwa, korban Alm. JEFRI WIJAYA Alias ASIONG telah meninggal dunia setelah diberitahu oleh GATOT pada saat berada di rumah kontrakan milik AKBAR GUSTIAWAN DEFRETES Alias OJONG yang terletak di Pasar 3 Kec.Medan Marelان.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;

14.Edy Suwanto Sukandi als. Edi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum.
- Bahwa, Handi Hasan bekerja menjadi karyawan saya sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, UsahaNYA bergerak di bidang Game yang dapat menghasilkan uang (Game Online) bermerk KOMPAS HOKI
- Bahwa, Saksi Kenal dengan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saat bekerja menjadi Karyawan di dalam usaha Kompas Hoki miliknya.
- Bahwa, Saksi Tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, akan tetapi korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG pernah menghubungi SAKSI melalui telepon si DANI dan mengaku sebagai abang sepupu DANI, kemudian bertanya kepada SAKSI mengenai hutang DANI kepadanya, Kemudian Saksi menjelaskan selanjutnya korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG menjamin utang tersebut kepada Saksi dengan membayar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa, Saksi menyuruh HANDI Alias AHAN untuk mencari DANI namun Karena tidak ketemu HANDI Alias AHAN mencari HORIZON teman dekat DANI akan tetapi tidak ketemu, Pembicaraan Saksi dengan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG Bahwa, mengaku abg sepupu DANI sehingga akan menjamin membayarkan

Hal 255 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



utang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada TSaksi, sehingga TSaksi menyuruh HANDI Alias AHAN untuk mencari korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG.

- Bahwa, Pada tanggal 10 September 2020, sekira pukul 13.00 Wib korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG menghubungi TSaksi melalui No. Hp DANI, mengatakan kepada Saksi merupakan sepupu dari DANI dan meminta klarifikasi terkait utang piutang dengan DANI, Kemudian korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG bertanya kepada TSaksi dengan mengatakan *"dari mana dasarnya adik sepupunya DANI harus membayar utang sebesar Rp.766.000.000 ?"*, TSaksi menjawab *"karena DANI menggunakan uang pulsa dan manual Depo untuk bermain sendiri di dalam Web (Game)"*, korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG bertanya *"kenapa DANI tidak boleh mengambil uang kemenangan pada saat bermain dan saya juga memiliki usaha yang sama dengan KOKO ?"* TSaksi menjawab *"kalau dia bermain dengan uang sendiri dan dia setor tidak masalah tetapi masalahnya dia menggunakan uang depo pulsa milik saya dari pemain lain dan dicairkan atas nama DANI sendiri dan itu terjadi selama bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2020"* korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG mengatakan *"jika demikian saya sudah mengetahui kesalahan dari DANI, untuk itu saya bersedia membantu masalah adik sepupunya DANI menyelesaikan permasalahan dengan jaminan membayar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 10 September 2020 (hari yang sama)"*
- Bahwa, Setelah TSaksi menelusuri kepada keluarga DANI, Bahwa, korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dengan DANI bukan merupakan sepupu.
- Bahwa, TSaksi hanya meminta dan menyuruh HANDI Alias AHAN untuk mencari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, bukan untuk dibunuh ataupun dianiaya.
- Bahwa, Saksi Menyuruh HANDI Alias AHAN Pada hari Senin tanggal 14 September 2020.
- Bahwa, Saksi menyuruh HANDI Alias AHAN untuk mencari tahu dimana keberadaan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG.
- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib HANDI, Dkk ada pertemuan dengan korban Alm.

Hal 256 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG di Cafe Kok Tong Griya Kota Medan akan tetapi tidak berhasil menginterogasi korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG situasinya ramai (tidak mendukung). Pada pukul 13.00 Wib HANDI menginfokan kepada Saksi untuk bertemu di Komplek CitraLand Gama City, dan Saksi menuju ke lokasi bersama dengan SUHEMI Alias HELMI dengan menggunakan mobil Toyota Harier BK 18 W warna Hitam dan bertemu dengan HANDI Alias AHAN, Dkk menggunakan kendaraan roda empat jenis Avanza warna Silver No. Pol Tidak tahu, Xenia warna Silver No. Pol tidak tahu, dan 1 (satu) unit Double cabin Warna Hitam. Adapun pertemuan di cafe yang terletak Komplek CitraLand Gama City Bahwa, HANDI Alias AHAN menjelaskan kepada Saksi Bahwa, korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak berhasil diculik/diamankan, sehingga salah satu rekan HANDI atas nama HOKI SETIAWAN Alias KECOT membuat siasat memancing korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG agar bertemu, dengan cara transaksi jual beli mobil dan terjadi kesepakatan akan bertemu di SPBU Sei Batang Hari, namun Saksi menyerahkannya semua kepada HANDI Alias AHAN. Sekira pada pukul 16.00 Wib HANDI Alias AHAN menghubungi Saksi dan memberikan informasi Bahwa, korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG telah diamankan dan dibawa ke daerah Pancing. Sekira pukul 18.30 Wib Saksi dihubungi oleh HANDI Alias AHAN dengan maksud minta bantuan karena korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG melakukan perlawanan sehingga Saksi menyuruh HANDI Alias ASIONG menghubungi SUHEMI Alias ASIONG, , untuk memberikan bantuan dan bertemu di daerah Marelان.

- Bahwa, Korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dibawa oleh HANDI Alias AHAN, Dkk ke arah Marelان. Pada saat Korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dibawa oleh HANDI Alias AHAN, Dkk di daerah Marelان Saksi berada di Hotel WINGS. Kemudian SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK, WILLY CHANDRA, dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA ke hotel Wings menggunakan mobil TERIOS warna Hitam milik korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG yang dikemudikan oleh SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK dengan maksud mobil Terois menjadi jaminan tetapi mobil tersebut tidak memiliki BPKB sehingga Saksi menyuruh SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK membawa



kembali mobil tersebut. Sehingga Saksi bersama dengan WILLY CHANDRA dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA menggunakan mobil Saksi Toyota Harier BK 18 W warna Hitam menuju daerah Marelان yang dimana tempat diamankannya korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tetapi tersasar/tidak menemukan lokasi sehingga Saksi bersama dengan WILLY CHANDRA dan MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA menuju ke Cafe Nusantara di daerah Medan Amplas Kota Medan lewat jalan Kota (tidak menggunakan jalan tol) sampai di lokasi sekira pukul 22.30 Wib. Pada sekira pukul 23.15 Wib SUHEMI menghubungi Saksi tanya dimana posisi dan Saksi mengatakan berada di Cafe Nusantara.

- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.45 Wib, pertemuannya di Cafe Nusantara, dan yang hadir pada saat itu adalah Saksi, 1. WILLY CHANDRA, 2. MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA (berada di lokasi bersama dengan Saksi menggunakan mobil Harier), 3. Korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, 4.HANDI Alias AHAN, 5.SUHEMI Alias HELMI, 6.BOI, 7.BAGUS ARIYANTO datang ke lokasi cafe menggunakan mobil Avanza warna Silver.
- Bahwa, HANDI Alias AHAN mengatakan kepada Saksi dimana korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah tidak bernyawa lagi, akan tetapi saat Saksi melihat kondisi fisik korban Saksi sangat marah dan mengatakan : "kenapa sampai begini", lalu Saksi mengecek Nadi dari korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dengan melapisi tangan dengan plastik, kemudian meletakkan tangan ke atas nadinya dan masih dapat merasakan detak jantung di nadi korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sambil mengatakan : masih hidup ini, bawalah ke rumah sakit/klinik dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada HANDI Alias AHAN lalu Saksi pergi pulang.
- Bahwa, korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak menggunakan baju dan celana sehingga Saksi menyuruh HANDI Alias AHAN untuk memakaikan baju dan celana korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG.
- Bahwa, Saksi menyuruh SUHEMI Alias HELMI, HANDI Alias AHAN, BAGUS ARIYANTO, WILLI CHANDRA, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, dan BOI untuk membawa korban Alm.JEFFRI WIJAYA

Hal 258 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ASIONG segera untuk dibawa berobat ke Rumah Sakit / Klinik terdekat untuk dilakukan perawatan. Dan setelah itu Saksi memberikan uang sebesar Rp.500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang perawatan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dan uang minyak kepada HANDI

- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib SUHEMI Alias HELMI dan HANDI,Dkk meninggalakan Cafe Nusantara dan membawa korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG untuk berobat. Kemudian Saksi pergi dari café nusantara menuju hotel Wings untuk istirahat.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Nama RS kemana korban dibawa berobat karena setelah pertemuan kami di Cafe Nusantara Saksi kembali ke Hotel WINGS (sendiri) untuk istirahat.
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dihubungi oleh SUHEMI Alias HELMI dengan mengatakan kepada Saksi Bahwa, *"korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah meninggal dunia dan kami buang mayatnya di dekat TAHURA Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo"* Kemudian Saksi menjawab *"itu mobil korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG letak di Pinggir jalan agar ditemukan sama pemiliknya"* jawab SUHEMI *"Iya ko"*.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat pertemuan di Cafe Nusantara di Kec.Medan Amplas Kota Medan Saksi mengatakan kepada HANDI Alias AHAN, Dkk untuk dilakukan perawatan/berobat ke Rumah Sakit / Klinik terhadap korban Alm.JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG.
- Bahwa, Saksi tidak ada memberi perintah kepada SUHEMI Alias HELMI, HANDI Alias AHAN, WILLY CHANDRA, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, BOI, BAGUS ARIYANTO untuk membuang mayat korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG. Yang memberi perintah kepada SUHEMI Alias HELMI, HANDI Alias AHAN, WILLY CHANDRA, MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA, BOI, BAGUS ARIYANTO untuk membawa korban dilakukan perawatan / berobat ke Rumah Sakit / Klinik.
- Dengan demikian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekira pukul 11.00 Wib Saksi dihubungi oleh SUHEMI Alias HELMI dan mengatakan kepada Saksi Bahwa, *"korban Alm. JEFFRI*

Hal 259 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



WIJAYA Alias ASIONG sudah meninggal dunia dan kami buang mayatnya di dekat TAHURA Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo” kemudian Saksi menjawab “itu mobil korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG letak di Pinggir jalan agar ditemukan sama pemiliknya” jawab SUHEMI Alias HELMI “Iya ko”.

- Bahwa, maksud dan tujuan SUHEMI Alias HELMI adalah memberikan informasi kepada Saksi dan menanyakan kepada Saksi mengenai kendaraan korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG mau di letak kemana.
- Bahwa, untuk SUHEMI Alias HELMI setelah melakukan aksinya pulang ke Kota Medan, sedangkan HANDI Alias AHAN, Dkk istirahat di Villa Green Hill Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang.
- Bahwa, maksud dan tujuan adalah bertemu dengan SUHEMI Alias HELMI dan HANDI Alias AHAN, Dkk untuk memberikan uang minyak dan makan untuk biaya kompensasi / ganti rugi kepada dengan SUHEMI Alias HELMI dan HANDI Alias AHAN, Dkk yang dimana pada saat Saksi menyuruh mencari korban Alm. JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG agar menunjukkan keberadaan DANI menggunakan uang pribadi SUHEMI Alias HELMI dan HANDI Alias AHAN menggunakan uang khas usaha milik Saksi KOMPAS HOKI (judi online) Saksi memberikan uang kepada SUHEMI Alias HELMI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Saksi memberikan uang kepada HANDI Alias AHAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi dapat merasakan kesedihan dan duka yang dirasakan oleh keluarga korban ;
- Bahwa Saksi tidak punya niat untuk membunuh korban Jeffri Wijaya als. Asiong ;

15. Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi turut serta dan ikut membantu sehingga terjadi pembunuhan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG karena ikut mengintai rumah korban sebelum terjadi pembunuhan.
- Bahwa saksi mengaku mengintai rumah korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bersama HANDI, BAGUS ARIYANTO, WILLY, DENDI, APRI, KECOT, seorang anggota TNI AL yang tidak tahu

Hal 260 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



nama merupakan teman dari HANDI dan seorang anggota Polrestabes Medan yang tidak tahu nama merupakan teman HANDI. Adapun alamat rumah korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG berada di Jl. Amal No. 75 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan Toko Bangunan.

- Bahwa Saksi mengaku saat melakukan pengintaian terhadap rumah korban JEFFRY WIJAYA, mereka menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver, mobil Toyota Innova warna Hitam, dan mobil Suzuki Karimun warna Silver, yang masing-masing :
- Bahwa Penumpang mobil Toyota Avanza warna silver adalah : BAGUS ARIYANTO sebagai pengemudi, WILLY duduk di samping kiri BAGUS ARIYANTO, APRI duduk di jok kedua tepatnya dibelakang saudara BAGUS ARIYANTO, dan Ianya duduk disamping kiri saudara APRI.
- Bahwa penumpang mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam adalah : KECOT sebagai pengemudi, anggota TNI AL, DENDI, dan HANDI.
- Bahwa penumpang mobil Suzuki Karimun warna Silver adalah : anggota Polrestabes Medan nama tidak tahu (teman HANDI).
- Bahwa saksi Mengaku yang menyuruh melakukan pengintaian terhadap rumah korban JEFFRY WIJAYA adalah HANDI. Awalnya adalah hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 04.00 Wib HANDI mengajak Ianya, APRI, WILLY, dan BOY untuk mendatangi rumah DANI di Jl. Kiwi Kec. Medan Sunggal dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya. Setelah bertemu DANI, kemudian HANDI mengajak DANI untuk bertemu EDY als KO AWAT di Café Nusantara Jl. Panglima Denai Kota Medan, dan saat itu EDY als KO AWAT menagih hutang DANI sekitar Rp. 700.000.000.-, dan setelah itu DANI menyerahkan mobilnya berupa Toyota Avanza kepada EDY als KO AWAT, dan DANI berjanji mencicil hutang tersebut. Besok harinya Kamis 10 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Ianya, HANDI, BAGUS mendatangi rumah DANI untuk menagih hutang, namun rumah DANI kosong, kemudian datang HELMI mencabut sekring rumah DANI, saat itu informasi dari BAGUS bahwa yang menjemput anak DANI saat lampu rumah dimatikan adalah JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 07.30 Wib Ianya dijemput oleh BAGUS, WILLY, HANDI, dan APRI menggunakan mobil

Hal 261 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Toyota Avanza warna Silver, dan saat sudah berada didalam mobil lalu HANDI berkata “kita ke Jl. Amal orang yang menjemput anak DANI itu, rumahnya di Jl. Amal”,

- Bahwa kemudian mereka ke Jl. Pondok Kelapa depan Simpati Star untuk bertemu KECOT dan seorang TNI AL yang menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam, lalu HANDI dan DENDI pindah ke mobil Toyota Innova warna Hitam tersebut, dari tempat itu kami menuju ke Jl. Amal, dan di Jl. Amal sudah menunggu 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna silver yang menurut HANDI adalah anggota Polrestabes Medan, saat itu HANDI menunjukkan photo rumah korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kepada mereka dan ditugaskan untuk memperhatikan rumah tersebut. Sekitar pukul 10.00 Wib korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar dari rumahnya mengendarai sepeda motor trail, kemudian mereka ikuti dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver, Toyota Innova warna hitam dan Suzuki Karimun warna silver, namun korban JEFFRY WIJAYA hanya mengisi BBM sepeda motor Trail di SPBU Pinang Baris setelah itu kembali ke rumah dan tetap mereka ikuti / intai.
- Bahwa saksi mengaku setelah JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kembali ke rumah dari mengisi BBM, kemudian HANDI menyuruh WILLY untuk menelepon orang yang bisa mengikuti dengan menggunakan sepeda motor supaya jika nanti korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar dari rumah jangan kehilangan jejak, sehingga WILLY menghubungi BOY yang kemudian datang menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna putih. Sekitar pukul 12.00 Wib korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kembali keluar rumah mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna Hitam, dan saat itu mereka yang ada di dalam Toyota Avanza warna silver, KECOT dan anggota TNI AL menggunakan Toyota Innova warna hitam serta BOY menggunakan sepeda motor mengikuti mobil Nisaan Grand Livina warna hitam hingga ke salah satu Showroom mobil bekas di Jl. Danau Singkarak Kota Medan, dan beberapa saat kemudian korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar dari Sowroom mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu TERIOS warna hitam, lalu mereka ikuti sampai ke Café Kok Tong di daerah Jl. Griya Kota Medan, saat di Café Kok Tong itu HANDI menelepon Ianya untuk menanyakan siapa yang punya mobile Banking

Hal 262 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



BCA, saat itu hanya mengatakan bahwa BAGUS memiliki Mobile Banking, dan oleh HANDI mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- ke rekening BAGUS dan oleh HANDI menyuruh BAGUS mentransfer uang tersebut ke rekening korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG untuk seolah-olah sebagai DP pembelian Daihatsu Terios milik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG.

- Bahwa setelah itu mereka melihat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG meninggalkan Café Kok Tong, kemudian mereka kembali mengikuti mobil yang dikendarai korban sampai kembali ke Showroom Danau Singkarak. Setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib hanya dan BAGUS menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver pergi mengikuti mobil Toyota Innova warna hitam yang dikendarai HANDI, DENDI, KECOT, dan anggota TNI AL pergi meninggalkan Showroom, dan saat itu HANDI menelepon hanya mengatakan “kalian ikuti, saudara WILLY, APRI dan BOY untuk makan siang” sehingga hanya menelepon WILLY yang mengatakan posisi depan Kampus Panca Budi, sehingga hanya dan BAGUS menemui WILLY, BOY dan APRI di kafe depan kampus Panca Budi untuk makan siang. Setelah makan siang hanya dan BAGUS pulang ke rumah untuk mandi, setelah mandi dan ganti baju mereka kembali melakukan pengintaian di dekat rumah korban di Jl. Amal No. 07 Sunggal menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver, lalu hanya komunikasi dengan WILLY, dan saat itu WILLY mengatakan juga sudah berada di sekitar Jl. Amal bersama BOY. Pada sekitar pukul 18.10 Wib hanya melihat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG keluar dari rumah menggunakan mobil Daihatsu TERIOS warna hitam, kemudian hanya langsung Wa DENDI dengan isi WA “DEN, mobil sudah pergi” dan DENDI menyuruh mengikuti korban, sehingga hanya bersama BAGUS mengikuti korban menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan oleh BAGUS. Saat mengikuti korban, oleh DENDI mengirim WA mengatakan “tenang, JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ;

- Bahwa mengarah ke SPBU Sei Batang Hari mau transaksi atau COD” lalu hanya dan BAGUS menuju ke SPBU Sei Batang Hari dan melihat mobil yang dikemudian korban JEFRI WIJAYA sudah berhenti, lalu mereka memutar mobil di depan rumah Sakit Bunda Thamrin, namun saat kembali ke SPBU tersebut sudah tidak melihat



mobil milik korban, sehingga hanya menelepon HP DENDI namun diangkat oleh HANDI, saat itu HANDI mengatakan “JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah kami amankan” dan hanya menanyakan dimana posisi, dan HANDI mengirimkan lokasi lewat Wa (share lokasi), sehingga hanya dan BAGUS menuju ke lokasi HANDI di Merdeka Walk. Di Merdeka Walk itu hanya temukan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan oleh HANDI. Setelah itu mobil Daihatsu TERIOS milik korban berjalan terlebih dahulu, diikuti mobil Toyota Avanza warna putih yang dikemudikan HANDI, dan mobil mereka yang dikemudikan BAGUS, kemudian disuruh oleh HANDI ke kafe Nusantara daerah Amplas, dan di kafe Nusantara hanya bertemu HELMI dan EDY als KO AWAT, beberapa saat kemudian EDY als KO AWAT menyuruh hanya, BAGUS, BOY dan HELMI menemui saudara HANDI, sehingga HELMI menelepon HANDI meminta bertemu di gerbang Tol Bandar Selamat.

- Bahwa saksi Mengaku setelah sampai di pintu Tol Bandar Selamat pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wibmereka bertemu dengan HANDI, WILLY, dan korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG di mobil Daihatsu TERIOS warna hitam. Keadaan korban saat di mobil Daihatsu TERIOS adalah sudah telanjang bulat, kemudian oleh HELMI dan WILLY memindahkan korban dari mobil Daihatsu TERIOS ke mobil Toyota Avanza warna Silver, lalu hanya disuruh oleh HANDI untuk membawa mobil Daihatsu TERIOS ke Hotel Wing. Kemudian hanya, WILLY dan DENDI membawa mobil TERIOS milik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke hotel Wing dan bertemu dengan EDY als KO AWAT di hotel Wing, lalu EDY als KO AWAT menyuruh mereka membawa mobil TERIOS ke kafe Nusantara dan menyuruh untuk meninggalkan mobil tersebut di depan Kafe Nusantara dan kunci kontak mobil disuruh supaya ditiptkan di kafe Nusantara, dan dari kafe Nusantara hanya pulang ke rumah menggunakan mobilnya yang sebelumnya ditinggalkan.
- Bahwa mobil saksi ditipt di Cafe Nusantara dan saksi mengendarai mobil Avanza warna silver dalam melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan bersama-sama dengan Terdakwa Handi dan kawan-kawan.
- Bahwa saksi secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan tersebut dimana maksud rental mobil



tidak terjadi karena saksi justeru menitipkan mobil miliknya di Cafe Nusantara dan saksi dengan tenaga bersama turut serta melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan tersebut bersama-sama dengan Handi dkk ;

- Bahwa saksi mengakui perbuatannya disuruh oleh HANDI Alias AHAN, diberikan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya bersih termasuk biaya mobilnya.

16. Andi Sahputra als. Andi, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah sepupu Indriya Lesmana (diajukan dalam mahkamah Militer) ;
- Bahwa, saksi ada ikut membantu memukul korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 21.45 sampai 22.00 Wib pada saat berada di gubuk/rumah kontrakan milik JULIADI yang beralamat di Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa, temannya melakukan pemukulan yang menjadikan korban JEFFRI WIJAYA meninggal dunia adalah : HELMI, INDRIYA LESMANA, serta ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak kenal yang dibawa oleh HELMI ;
- Bahwa, kronologis sehingga Saksi ikut dalam kejadian tersebut adalah : pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.10 Wib Saksi dihubungi oleh teman bernama INDRIYA LESMANA mengatakan "Bang, seniorku ada perlu mau jumpa", lalu Saksi jawab "Mau ngapai ?", dikatakannya mau nyari rumah kosong. Selajutnya INDRIYA LESMANA menyuruh Saksi untuk ke rumah di Pasar I tengah Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan, sampai di rumah INDRIYA LESMANA menceritakan Bahwa, perlu rumah kosong mau dipakai oleh seniornya, sehingga Saksi mengarahkan ke rumah si JULIADI, kemudian Saksi menghubungi JULIADI mengatakan akan memakai rumahnya dikarenakan seniornya si INDRIYA LESMANA mau menginterogasi orang, lalu Saksi diberikan oleh INDRIYA LESMANA senjata Soft Gun miliknya, kemudian mereka berdua dengan mengendarai 1(satu) sepeda motor RX KING warna Hijau



pergi menuju ke depan Irian di Pasar II Kec. Medan Marelan, selanjutnya berangkat menuju ke rumah JULIADI di Pasar 9 Tanah Garapan Jalan Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab, Deli Serdang, sampai di lokasi Saksi melihat teman si INDRIYA LESMANA ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak kenal langsung menurunkan seorang laki-laki dalam keadaan mata, tangan, dan kaki dilakban berwarna kuning. Melihat itu Saksi keluar rumah/gubuk tersebut, dan beberapa saat menyusul masuk ke dalam gubuk dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian belakang punggung korban, setelah itu Saksi menemui JULIADI dan mengatakan supaya berpindah membawa korban karena melihat korban dalam keadaan sekarat. Beberapa menit kemudian mereka membawa korban ke rumah kontrakan si AKBAR di Jalan Pasar III Timur Gang Alif Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan ;

- Bahwa saksi dapat melihat orang keluar masuk gubuk tersebut untuk melakukan pemukulan pada korban ;
- Bahwa, pada saat berada di rumah JULIADI di Pasar 9 Desa Manunggal korban JEFRI WIJAYA dianiaya menggunakan selang, memukuli kepala korban namun orangnya tidak kenal ;
- Bahwa saksi selanjutnya Saksi diantar oleh JULIADI ke tempat kerja ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;

17. Aqbar Gustiawan de Fretes als. Ojong, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa, saksi ada menyewakan rumah kontrakan kepada ANDI SYAHPUTRA Alias GOMBLO yang berada di Jalan Pasar 3 Timur Marelan Gg. Alif Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, dimana rumah tersebut digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban JEFRI WIJAYA ;
- Bahwa, pemilik rumah kontrakan tersebut adalah DANU SETIAWAN (abang iparnya), dimana kakak Saksi bernama ELVIRA NOVYANTI DEFRETES menikah dengan DANU SETIAWAN pada tahun 2013, dimana DANU SETIAWAN menyuruh Saksi untuk mencari penyewa rumah sehingga DANU SETIAWAN memberikan kunci rumah tersebut ;



- Bahwa, awalnya tidak mengetahui pembunuhan dengan perencanaan terhadap korban JEFRI WIJAYA, yang Saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib adalah : Menyediakan tempat terjadinya pembunuhan terhadap korban JEFRI WIJAYA. Ikut membantu mengangkat mayat korban memasukkan dari rumah kontrakan ke mobil. Memulangkan ember cat ke belakang rumah kontrakan ;
- Bahwa peranan masing-masing yang ada di Tempat Kejadian Perkara di rumah kontrakan, yaitu SAKTI SUPRAYUDA Alias GATOT berperan : mengangkat mayat korban JEFRI WIJAYA ke dalam mobil. GURUH ARIF AMADA Alias ARIF berperan : membonceng 1 (satu) orang anggota HANDI membeli Lakban, memberikan nomor rekening atas nama SAKTI SUPRAYUDA kepada Terdakwa HANDI Alias AHAN, Ikut membantu mengangkat mayat korban memasukkan ke mobil dari rumah kontrakan. Terdakwa HANDI Alias AHAN berperan : sebagai pimpinan aksi pembunuhan. HELMI berperan : memijak dada korban, menendang, memasukkan asam ke mulut korban, memasukkan air ke mulut korban. BOY berperan : memasukkan air dan asam ke mulut korban serta mengangkat mayat korban. BAGUS berperan : memasukkan air dan asam ke mulut korban, membeli Lakban, mengangkat mayat korban. INDRIYA LESMANA berperan : menendang paha korban sebanyak 2 kali ;
- Bahwa, kronologis Saksi bisa ikut membantu melakukan pembunuhan terhadap korban JEFRI WIJAYA adalah : Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi berada di Pos Ronda di Jalan. Haliman Pasar 2 Barat Marelan, saat itu ANDY SYAHPUTRA Alias GOMBLO menghubungi melalui telephone mengatakan "ADA RUMAH YANG BISA DISEWAKAN" lalu Saksi mengatakan "RUMAH KAKAKKU AJALAH BANG" lalu ANDY SYAHPUTRA Alias GOMBLO mengatakan "YAUDAH NANTI KU TELEPON LAGI", lalu ANDY SYAHPUTRA Alias GOMBLO mengatakan "IYAUDAH", tidak beberapa lama kemudian ANDY SYAHPUTRA Alias GOMBLO kembali menghubungi mengatakan "NANTI KITA JUMPA DI IRIAN, KAMI BAWA ORANG MAU DILETAK SITU, BERAPA SEWANYA" lalu Saksi mengatakan "YAUDAH BANG, HARGA SEWANYA ENAM RATUS RIBU RUPIAH BANG" ;

Hal 267 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama SAKTI SUPRAYUDA Alias GATOT menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah menuju Supermarket Irian yang berada di Jalan Pasar 2 Marelan, sesampainya di depan Supermarket Irian, tidak beberapa lama datang 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver menghampiri mereka dan membuka kaca mobil sebelah kiri lalu INDRIYA LESMANA mengatakan “ DIMANA RUMAHNYA”, lalu Saksi dan GATOT menggunakan 1 (satu) sepeda motor Jupiter Z menuju ke arah rumah kontrakan dan diikuti oleh mobil Avanza warna silver tersebut, sesampainya di rumah lalu Saksi membuka pintu, kemudian Saksi, INDRIYA LESMANA, HELMI masuk kedalam rumah, dan Saksi melihat korban JEFRI WIJAYA diseret oleh BAGUS dan BOY keadaan kedua tangan korban diikat lakban dan mulutnya ditutupi lakban serta telanjang keluar dari dalam mobil Avanza Silver menuju ke rumah kontrakan ;
- Bahwa tidak beberapa lama ARIF datang dan masuk kerumah kontrakan, lalu ARIF menutup pintu rumah, dimana Saksi melihat korban di lantai ruang tamu dalam keadaan telanjang kepala ke lantai dengan wajah dalam keadaan lebam, membiru, mata membiru, badan dan punggung pucat dan membiru, kaki dan tangan terikat tali plastik warna hitam, saat itu korban sudah sekarat dan mengorok. Lalu Saksi, HANDI Alias AHAN, ARIF, INDRIYA LESMANA, SAKTI SUPRAYUDA Alias GATOT pergi ke arah belakang tepatnya di depan pintu kamar, kemudian Saksi dipanggil oleh SAKTI SUPRAYUDA Alias GATOT mengatakan “KAU KASIHKAN AJA NOMOR REKENING AKU KE HANDI”, lalu ARIF mengirimkan nomor rekening atas nama SAKTI SUPRAYUDA melalui akun Instagram milik Saksi ke akun Instagram HANDI Alias AHAN, setelah itu Saksi ke depan dan menyaksikan HELMI memijak dada korban, namun korban hanya diam dan mengorok, serta HELMI memasukkan air dan asam lemon ke mulut korban, dan melihat HANDI Alias AHAN mematikan puntung rokok yang hidup ke badan korban, dan melihat INDRIYA LESMANA menendang paha dan badan korban sebanyak 3 (tiga) kali, oleh BAGUS mengambil air menggunakan gayung dari ember Cat memasukkan air ke mulut korban, serta BOY memasukkan asam lemon ke dalam mulut korban, kemudian mendengar HANDI Alias AHAN mengatakan “udah jangan sentuh lagi”. ;

Hal 268 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya HANDI Alias AHAN menyuruh BAGUS dan ARIF membeli LAKBAN warna hitam, lalu ARIF dan BAGUS pergi menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z, tidak beberapa lama kemudian ARIF dan BAGUS kembali ke lokasi kejadian dan menemukan korban sudah tidak bernafas lagi dan GATOT serta BAGUS mengatakan “Udah lewat kayaknya ini”, dan BAGUS mengecek dengan menyiramkan air ke mulut korban namun tidak ada pergerakan sehingga kami menduga korban meninggal dunia, sedangkan lakban warna hitam tidak jadi menutup mulut korban, kemudian atas perintah HELMI mengatakan “ANGKAT CEPAT KE MOBIL”, kemudian setelah air dalam ember cat habis lalu Saksi meletakkan ember tersebut kebelakang, lalu kembali ke ruang tamu, kemudian korban JEFRI WIJAYA diseret oleh ARIF, BAGUS, GATOT, BOY sampai mobil avanza warna silver yang sudah terparkir didepan rumah kontrakan, HELMI menyuruh Saksi untuk membantu mengangkat tubuh korban, lalu Saksi, BOY, BAGUS, ARIF, GATOT ke arah mobil avanza silver yang parkir namun saat tubuh korban mau dimasukkan ke dalam mobil tubuh korban akan jatuh sehingga Saksi masuk kedalam mobil dan korban masuk kedalam mobil tersebut, kemudian BAGUS mengemudikan mobil AVANZA Silver tersebut disampingnya HANDI Alias AHAN, ditengah BOY dan HELMI ;
- Bahwa mayat korban dibangku belakang, kemudian mereka pergi dari rumah kontrakan, lalu Saksi mematikan lampu, mengunci pintu dan pagar rumah, sedangkan ARIF kembali ke rumah dengan membonceng INDRIYA LESMANA ;

18. Guruh Arif Amada als. Arif Botak, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa, saksi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib adalah Saksi dan BAGUS membeli LAKBAN untuk menutup mulut korban JEFRI WIJAYA yang saat itu dalam keadaan sekarat dan menjerit-jerit di tempat kejadian yaitu di rumah kontrakan yang beralamat di Pasar II Timur gang Alif Kel. Rengas pulau Kec. Medan Marelana Kota Medan ;
- Bahwa, yang berada di lokasi kejadian saat itu yaitu rumah kontrakan yang beralamat di Pasar II Timur gang Alif Kel. Rengas pulau Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Marelان adalah : SAKTI SUPRAYUDA, AKBAR GUSTIAWAN DEFERETES, Terdakwa HANDI Alias AHAN, HELMI, BOY, BAGUS, INDRIYA LESMANA ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berangkat menemui saksi Aqbar Gustiawan de Fretes als. Ojong di tempat kejadian perkara untuk memasang taruhan balap sepeda motor ;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi melihat rumah tersebut sudah dalam keadaan ramai dan banyak orang ;
- Bahwa saksi mendengar ada suara teriakan atau rintihan orang kesakitan dari dalam rumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi diajak Bagus Ariyanto untuk membeli rokok dan melihat saksi Bagus Ariyanto menerima ATM dari Handi als. Ahan ;
- Bahwa kemudian saksi dan Bagus Ariyanto berangkat menuju mini market dan pada saat di tengah perjalanan saksi bertanya kepada Bagus Ariyanto terkait tujuan mereka ke mini market dan pada saat itu Bagus Ariyanto menjawab akan membeli lakban ;
- Bahwa pada saat tiba di mini market, Bagus Ariyanto masuk ke dalam ruang mesin ATM untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM yang diberikan oleh Handi als. Ahan dan selanjutnya Bagus Ariyanto masuk ke dalam mini market dan membeli lakban ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Bagus Ariyanto keluar dari mini market dan selanjutnya kembali ke tempat kejadian perkara bersama saksi dengan cara berboncengan sepeda motor ;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian perkara, saksi melihat Suhemi dan Indriya Lesmana melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang korban ;
- Bahwa lakban tersebut tidak jadi dipergunakan ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Gatot mengatakan "korban sudah mati " ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat beberapa orang mengangkat korban ke dalam mobil untuk diterima Suhemi di dalam mobil ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tubuh korban akan jatuh dan secara refleks memegang lengan korban ;
- Bahwa setelah tubuh korban berada di dalam mobil, Saksi kembali ke rumah dengan membonceng INDRIYA LESMANA

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan

Hal 270 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Ahli Pidana yaitu :

1. Ahli Dr. H. Mistar Ritonga, SpF, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Riwayat pendidikan Ahli yaitu Pada tahun 1972 s/d 1985, sekolah Kedokteran di Universitas Islam Sumatera Utara, pada tahun 1988 s/d 1994 sekolah Spesialis Forensik di FK Universitas Sumatera Utara Medan ;
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli yaitu Pada tahun 1989 masuk Pegawai Negeri Sipil / Dosen FK Universitas Sumatera Utara Medan, pada tahun 1994 sampai sekarang ini menjadi Ahli Spesialis Forensik Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Pirngadi dan Rumah Sakit Bhayangkara Medan ;
 - Bahwa Ahli Menerangkan bahwa korban JEFFRI WIJAYA mengalami luka dibagian tubuh sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan luar :
 - a. Dijumpai bentuk kepala tidak simetris.
 - b. Dijumpai bentuk dahi tidak simetris, dijumpai luka memar yang luas
 - c. Dijumpai luka memar yang luas pada kelopak mata kanan dan kiri
 - d. Dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan panjang dua sentimeter
 - e. Dijumpai keluar darah dari kedua hidung
 - f. Dijumpai luka memar pada bibir bawah bagian dalam sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
 - g. Dijumpai lidah tergigit
 - h. Dijumpai luka yang luas pada leher sebelah kanan melewati garis tengah tubuh sampai ke leher bagian belakang.
 - i. Dijumpai luka memar yang luas pada dada sebelah kanan dengan panjang empat puluh enam sentimeter melewati garis tengah tubuh dengan jarak enam belas sentimeter.
 - j. Dijumpai luka memar pada perut samping sebelah kanan dengan panjang dua puluh sentimeter, lebar dua belas sentimeter

Hal 271 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Dijumpai luka lecet pada bokong
- l. Dijumpai luka lecet pada jari telunjuk dan jari tengah.

Dari hasil pemeriksaan dalam :

- a. Dijumpai resapan darah yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala.
 - b. Dijumpai garis tengkorak kepala yang melebar
 - c. Dijumpai pendarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak membengkak.
 - d. Resapan darah pada leher sebelah kiri dan kanan
 - e. Resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kiri dan kanan.
 - f. Dijumpai patah tulang sebelah kanan iga, dan patah tulang dada sebelah kiri iga.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan pendarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan seluruh permukaan jaringan otak, serta jaringan otak membengkak adalah pendarahan pada selaput tebal otak disebabkan pecahnya pembuluh darah karena ruda paksa tumpul.
 - Bahwa Ahli menerangkan penyebab kematian korban JEFFRI WIJAYA dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.
 - Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada adalah : Kekerasan yang dilakukan dengan benda tumpul.
 - Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban JEFFRI WIJAYA pada saat dilakukan pemeriksaan diperkirakan meninggal dunia : dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari); Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Handi als. Ahan, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 272 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa tidak Bahwa,i melakukan pembunuhan dengan perencanaan namun hanya menculik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG bersama-sama dengan : WILLY CHANDRA, APRIANTO, TUTAK, DANDI, HELMI, BOY, BAGUS, FERRI MARINIR, dan Terdakwa.
- Bahwa, perbuatan dimulai dari menculik korban pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira 17.00 Wib dari depan SPBU Sei Batang Hari Kec. Medan Sunggal, selanjutnya membawa korban ke Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, kemudian korban dibawa lagi ke rumah kontrakan yang beralamat di Pasar III Timur Gang Alif Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan, lalu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 03.30 Wib membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke dalam Jurang di Jalan Medan-berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo.
- Bahwa, Peranannya ikut membantu Penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG atau ikut membantu melakukan kejahatan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana adalah awalnya mengajak teman untuk melakukan pencarian terhadap DANI dan HORISON untuk mencari keberadaan JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG diantaranya : WILLY CHANDRA, DANDI, TUTAK, PERRI MARINIR, BAGUS, BOY, APRIANTO SARAGIH Alias APRI, peranan masing-masing yaitu : Terdakwa, berperan menyuruh mencari DANI dan JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK berperan menyediakan mobil AVANZA warna hitam, No.Plat polisi saya lupa adalah alat operasional mengintai, ikut mengejar, ikut membantu menculik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, membantu membawa mobil milik korban serta membantu membuang atau menyembunyikan barang bukti (selaku supir). MUHAMMAD DANDI SYAHPUTRA Alias DANDI berperan menemani saya menculik, sebagai supir membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke dalam jurang di Jalan Medan-Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. BAGUS ARIYANTO berperan mencari mobil rental jenis AVANZA warna silver No. Plat Polisi tidak saya ingat

Hal 273 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alat transport yang dipergunakan untuk melakukan aksi Pencarian terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG) juga berperan sebagai supir, serta ikut mengangkat mayat korban membuang mayat korban ke dalam jurang di Jalan Medan-Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. AQBAR GUSTIAWAN Alias OJONG, berperan menunjuk rumah kontrakan di Jalan Pasar III Timur gang Alif Kel.Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota medan, dan mengangkat korban yang diduga sudah meninggal dunia ke dalam mobil. ANDI SAHPUTRA Alias ANDI Berperan menunjuk rumah/gubuk di Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli serdang, dan memukul punggung korban. GURUH ARIF AMADA Alias ARIF BOTAK, berperan saat berada di rumah kontrakan di Pasar III Timur gang Alif Kel.Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota medan membeli lakban bersama BAGUS, dan mengangkat korban ke dalam mobil yang diduga korban sudah meninggal dunia. HOKI SETIAWAN Alias KECOT Berperan : Mencari, Mengintai, menculik, dan menyerahkan korban kepada saya dan teman lainnya. SUHEMI berperan sebagai Eksekutor atau memimpin kekerasan terhadap korban, membawa korban ke lahan kosong di Marelان Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, menyiksa korban di rumah kontrakan di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelان serta menghabisi nyawa atau membunuh korban kemudian ikut mengangkat mayat korban selanjutnya membuang korban ke dalam jurang di Jalan Medan – Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. PERRI MARINIR Alias PERRI PANJAITAN, berperan : Mencari, Mengintai, menculik, dan menyerahkan korban kepada saya dan teman lainnya. INDRYA LESMANA, Berperan : Menunjuk rumah / gubuk di ke lahan kosong di Marelان Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, dan menganiaya korban. WILLY CHANDRA berperan ikut membuang mayat korban ke dalam jurang di Jalan Medan – Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo dan mengintai saat kami menculik korban. BOY berperan memukul korban, mengintai korban dan membuang mayat korban ke dalam jurang di Jalan Medan – Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. APRIANTO SARAGIH Alias APRI berperan hanya ikut mencari JEFFRI WIJAYA namun tidak ketemu.

Hal 274 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



- Bahwa, Kronologi sejak perencanaan mencari korban, membawa korban serta penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban sampai membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke dalam jurang di Jalan Medan-Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, adalah awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira pukul 12.00 Wib si Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan Bahwa, DANI berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Terdakwa dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang DANI tersebut, kemudian menyuruhnya agar datang ke medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu ia bersama-sama dengan REZA SANTOSO, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan kami menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari DANI di rumah si DANI namun tidak ketemu, kemudian bersama REZA SANTOSO pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa menghubungi SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat SELAMET NURDIN SYAHPUTRA datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No. Plat tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik SELAMET NURDIN SYAHPUTRA kami diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan REZA bekerja sebagai operator judi online milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa kembali menerima telepon dari EDI SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO menyuruhnya menghubungi si TUTAK agar menjemputnya dan DANDI dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian menghubungi TUTAK mengatakan : TAK, jemput saya dan DANDI dari atas (sibolangit) lalu TUTAK mengatakan : di Beskem ya pak, Terdakwa menjawab : "ya", kemudian TUTAK bersama-sama

Hal 275 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BAGUS, WILLY CHANDRA, APRIANTO Alias APRI menjemputnya dan DANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA warna hitam no Plat Polisi tidak ingat milik TUTAK. Selanjutnya bersama teman-teman (BAGUS, WILLY CHANDRA, TUTAK, DANDI dan APRIANTO Alias APRI) berangkat ke Medan dan sampai di medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, mereka berkeliling kota medan mencari keberadaan HORISON (thionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, serapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap HORISON namun tidak bertemu. Pada malam hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO menghubunginya menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota medan, lalu sampai di Cafe tersebut menghubungi PERRI MARINIR agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah PERRI MARINIR bersama seorang laki-laki yang dipanggil sebutan KECOT, umur 28 tahun, pekerjaan supir, agama Islam, alamat saya ketahui di Medan Marelان (anggotanya si PERRI MARINIR), lalu di Cafe tersebut EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO, mengatakan kepada saya "Kau cari si JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si SUHEMI untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu PERRI MARINIR bertanya kepadanya : Mencari SI JEFFRI ini dari Start mana, Terdakwa menjawab : JEFFRI sering dugem di "THE CUBE" hotel danau toba, karena ia melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, Bahwa, BARON dan JEFFRI WIJAYA alias ASIONG sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian BAGUS dan DANDI pergi dengan mobil milik si TUTAK Avanza warna hitam untuk mencari DANI dan HORISON sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh si BAGUS, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : BAGUS, DANDI dan TUTAK datang dengan kendaraan BAGUS menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama DANDI, sedangkan TUTAK

Hal 276 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik PERRI MARINIR didalamnya : TERDAKWA , PERRI MARINIR, DANDI dan supir (KECOT), sedangkan di dalam mobil AVANZA warna SILVER yang dirental oleh BAGUS dikemudikan oleh BAGUS didalamnya : WILLY CHANDRA, TUTAK, BOY, APRIANTO Alias APRI, sedangkan mobil avanza warna hitam milik TUTAK dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" hotel danau toba menemui DJ BARON, dan DJ BARON mengatakan Bahwa, JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil menyuruh DANDI untuk mengecek JEFFRI melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan JEFFRI, lalu DANDI mengecek ke WA JEFFRI dengan mengatakan "BANG MASIH ADA GAK MOBIL TERIOSNYA" lalu dibalas JEFRI "MASIH ADA BANG, TERIOS TAHUN 2017" lalu DANDI mengecek "HARGANYA BERAPA BANG" lalu JEFFRI mengatakan "KALAU EMANG MAU SERIUS, CEK BARANG AJA LANGSUNG BANG", lalu DANDI mengatakan "KALAU MAU BESOK AJA BANG, KARENA RUMAH SAYA JAUH, KALAU BISA SEBELUM JAM 12 SIANG BANG" lalu JEFFRI membalas "OKE BANG". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, mereka dengan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari temannya polisi di Polrestabes medan bernama NIRWAN Lalu NIRWAN memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis HONDA CIVIC NOUVA warna putih, Terdakwa membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu NIRWAN membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari si JEFFRI dan mengirimkan photo si JEFFRI WIJAYA, dimana NIRWAN mengajak saya melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu saya memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan NIRWAN, agar dapat ditunjukkan rumah si JEFFRI WIJAYA,

Hal 277 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Terdakwa mengemudikan 1(satu) unit mobil HARIER warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Terdakwa mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah si JEFFRI lalu Terdakwa pergi, setelah kami selesai makan pagi, saya masuk ke dalam mobil AVANZA warna Silver yang dikemudikan oleh BAGUS di dalamnya : WILLY CHANDRA, DANDI, TUTAK, APRIANTO Alias APRI berangkat menuju ke Hotel DE TONGA di Jalan Sei Blutu Medan, sedangkan PERRI MARINIR dan KECOT pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh BAGUS disampingnya, duduk dibangku tengah : WILLY CHANDARA, TUTAK dan DANDI ke tempat serapan PERRI MARINIR di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai serapan ia dan DANDI masuk ke dalam mobil INOVA ALL NEW warna hitam No.plat tidak ingat dikemudikan oleh KECOT menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui NIRWAN, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan NIRWAN lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil NIRWAN, bergerak menuju rumah JEFFRI di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik PERRI MARINIR, dan mobil yang dikemudikan oleh TUTAK, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk AMAL JAYA milik korban JEFFRI WIJAYA, sekitar 30 menit kemudian JEFFRI WIJAYA keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa berada di dalam mobil NIRWAN, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil temannya, korban JEFFRI WIJAYA mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban JEFFRI WIJAYA sekitar 15 menit diajak oleh NIRWAN untuk mengecek DANI apakah ada di rumah orang tua si DANI di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa dan NIRWAN berangkat sedangkan temannya di dalam mobil PERRI MARINIR dan di dalam mobil TUTAK stand by di depan rumah si JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, sampai di rumah orang tua DANI hanya menemukan mobil si DANI sedangkan DANI tidak

Hal 278 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



ditemukan, lalu Terdakwa dan NIRWAN kembali ke depan rumah JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dan NIRWAN pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa JEFFRI itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu NIRWAN pergi entah kemana Mereka pun melanjutkan memantau rumah si JEFFRI WIJAYA. Terdakwa menyuruh DANDI mengirim pesan melalui WA ke JEFFRI dengan mengatakan “BANG DIMANA, UDAH BISA KITA TEMUAN UNTUK MELIHAT MOBIL” lalu JEFFRI mengatakan “KALAU MAU KETEMUAN BENTAR LAGI AJA BANG”, namun pada saat itu DANDI tidak langsung membalas WA dari JEFFRI, sekira pukul 12.15 Wib, DANDI kembali mengecek dengan mengatakan “BANG, UDAH BISA JUMPA” lalu JEFFRI mengatakan “UDAH BANG, KALAU SERIUS HUBUNGI SAYA MELALUI TELEPON LANGSUNG,” kemudian JEFFRI memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP DANDI, kemudian DANDI memberikan nomor JEFFRI tersebut kepada KECOT, lalu KECOT langsung menghubungi JEFFRI dengan mengatakan “BANG INI SAYA YANG MAU BELI MOBIL TERIOS, JAM BERAPA KITA JUMPA BANG, BISA JUMPA SEKARANG” kemudian JEFFRI mengatakan “JUMPA SEKARANG AJA BANG, JUMPA DI KOK TONG DEKAT GRIYA”, setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat JEFFRI keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa di dalam mobil dikemudikan oleh KECOT, disamping supir si PERRI MARINIR, di bangku tengah ia dan DANDI, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh BAGUS di dalamnya TUTAK, WILLY CHANDRA, BOY, sampai ke LIM KOK TONG karena orang ramai dan di LIM KOK TONG tersebut ada Camera CCTV maka mereka tidak jadi menculik di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu KECOT memberitahukan melalui HP ke JEFFRI WIJAYA Alias AHAN agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik JEFFRI WIJAYA lalu mereka meminta no Rekening atas nama

Hal 279 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



JEFFRI WIJAYA, dan Terdakwa pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama MUHAMMAD melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik JEFFRI WIJAYA untuk DP (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun JEFFRI WIJAYA menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi KECOT menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya PERRI MARINIR, Terdakwa bersama DANDI duduk dibangku tengah, ia menyuruh BAGUS, TUTAK, WILLY CHANDRA, BOY, untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah Terdakwa mengemudikan 1(satu) unit mobil HARRIER warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W bersama HELMI (anggota TNI Polisi militer) lalu PERRI menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada Camera CCTV, dan PERRI MARINIR meminta ijin kepadanya supaya menambah anggota untuk melakukan penculikan terhadap korban, beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin no Plat tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe CITY BAGYA tersebut KECOT dihubungi oleh korban JEFFRI WIJAYA mengatakan : BISA NGGAK TRANTERDAKWA MOBIL TERIOS HARI INI, KECOT menjawab : YA, BISA, JAM 17.00 WIB AJA, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka saya menyuruh si PERRI MARINIR untuk mengganti mobil Inovanya, lalu PERRI MARINIR pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu no.Plat tidak ingat, dan diserahkan kepada DANDI dan hanya DANDI yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Terdakwa di mobil Triton bersama PERRI MARINIR, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (KECOT) di dalam mobil AVANZA warna silver No Plat tidak ingat yang dirental oleh si BAGUS : dikemudikan oleh BAGUS didalamnya TUTAK, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya si KECOT, disampingnya laki-laki

Hal 280 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



pemilik Triton, di bangku tengah Terdakwa bersama laki-laki yang tidak dikenal dan PERRI MARINIR, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh DANDI sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si DANDI sebagai supir, si DANDI duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban JEFFRI WIJAYA mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit Terdakwa melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara BAGUS atau TUTAK parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut KECOT dan PERRI MARINIR berpura-pura mengecek fisik mobil, lalu korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu PERRI MARINIR menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun diculik dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Secepatnya DANDI mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir PERRI MARINIR, dibangku tengah korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dihapit oleh 2(dua) orang teman PERRI MARINIR pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa di dalam mobil AVANZA warna putih susu yang dikemudikan sendiri, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh KECOT tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa pun menghentikan mobil kemudian persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya si PERRI MARINIR dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa menghubungi WILLY CHANDRA memberitahukan Bahwa, posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu WILLY CHANDRA bersama BOY menggunakan 1(satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga BAGUS dan TUTAK tiba dengan mobil AVANZA warna silver, kemudian PERRI MARINIR memerintahkan si BOY mengendarai sepeda motor Vario dan si TUTAK dan BAGUS dengan mobil avanza silver supaya bubar

Hal 281 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya WILLY CHANDRA bersama pemilik mobil TRITON, di dalam mobil Terios milik korban ada PERRI MARINIR dan temannya berangkat menuju ke simpang TOL Belmera (Bandar selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh KECOT, sampai di tempat tersebut, Terdakwa pun menyuruh WILLY CHANDRA untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada KECOT untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya DANDI, di kiri WILLI CHANDRA, sedangkan PERRI MARINIR dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu SUHEMI sampai, kemudian SUHEMI menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu Terdakwa pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah SUHEMI dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh BAGUS, didalamnya SUHEMI dan BOY. Atas perintah SUHEMI agar korban JEFFRI WIJAYA dipindahkan dari mobil terios ke AVANZA Silver, maka Terdakwa bersama WILLI CHANDRA, SUHEMI, BAGUS, DANDI mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, SUHEMI menyuruh WILLI CHANDRA dan DANDI supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa, SUHEMI dan BAGUS, korban di bangku belakang bersama BOY, SUHEMI menyuruhnya supaya masuk ke TOL menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, SUHEMI menghubungi angota si SUHEMI mengatakan : ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus, dan datanglah 1(satu) unit sepeda motor jenis RX KING dengan 2 (dua) orang laki-laki

Hal 282 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya SUHEMI, mengarahkan sampai ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pun turun dari mobil, lalu SUHEMI memerintahkan kepada BAGUS untuk memundurkan mobil ke arah 2(dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si SUHEMI dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan SUHEMI pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si DANI, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG hanya diam, lalu anggota SUHEMI menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai, saya melihat anggota SUHEMI mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat, kemudian anggota si SUHEMI mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketahuan warga, lalu SUHEMI menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah kontrakan, setelah temannya mendapatkan rumah kontrakan selanjutnya SUHEMI bersama 3 (tiga) orang anggotanya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver si BAGUS mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman si SUHEMI di Pasar III Timur gang Alif Kec. Medan Marelan, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh SUHEMI bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara SUHEMI memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan SUHEMI memasukkan air ke dalam mulut korban namun dimuntahkan, saat itu SUHEMI dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan No Pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu ARIF BOTAK bersama BAGUS dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah SUHEMI, setelah kembali dari Jalan Besar Marelan ARIF BOTAK dan BAGUS kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk

Hal 283 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup mulut korban, saat itulah SUHEMI keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit salah seorang anggota SUHEMI memberitahukan Bahwa, saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh SUHEMI, BOY, ARIF BOTAK, AQBAR dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi BAGUS mengemudikan, Terdakwa duduk disamping supir, di bangku tengah SUHEMI dan BOY, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut ia melihat Terdakwa, WILLY CHANDRA, DANDI, lalu Terdakwa, BAGUS, SUHEMI, dan BOY masuk ke warkop tersebut. Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Bahwa, korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Terdakwa meminta darinya plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Terdakwa sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Terdakwa memeriksa denyut nadi korban bagian leher namun Terdakwa mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepadanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban kami bawa ke Rumah sakit, lalu kami kembali masuk ke warkop tersebut, si Terdakwa pergi, SUHEMI memerintahkan saya agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, SUHEMI mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan gambaran yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu SUHEMI memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa yang menyetir disampingnya SUHEMI, di bangku tengah DANDI dan WILLY CHANDRA, sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh BAGUS, duduk disamping supir si BOY, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, kami pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk

Hal 284 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



maka ia meminta kepada si DANDI untuk menyetir mobil gantian, lalu DANDI yang menyetir dan ia pun duduk di samping WILLY CHANDRA dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu SUHEMI mengatur jalan, saat jalan sepi SUHEMI memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa dan WILLY CHANDRA dari sisi sebelah kiri mobil dan BOY, BAGUS mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa dan WILLY CHANDRA menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga SUHEMI mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu SUHEMI menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu SUHEMI turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh WILLY CHANDRA sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara , lalu bersama WILLY CHANDRA masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh BAGUS, didalamnya BOY, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar DANDI. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan sehingga Terdakwa pun menghancurkannya dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu

Hal 285 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa menyerahkan kepada DANDI untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada DANDI lalu WILLY CHANDRA, DANDI, BOY dan BAGUS berangkat ke medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan Terdakwa tinggal, kemudian sampai di Medan, si DANDI menghubungi si TUTAK agar menyediakan mobil avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh BAGUS kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada BAGUS sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh TUTAK di dalamnya BAGUS, BOY, WILLY CHANDRA menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib TUTAK datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam No. Plat tidak ingat milik si TUTAK di dalam mobil DANDI, WILLY, BOY, mereka tiba di Villa Lalu si DANDI menyerahkan kepadanya 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan ada kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi.

- Bahwa, Menurutnya Terdakwa menyuruh untuk mencari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG untuk menagih hutang dikarenakan DANI memiliki Hutang Judi Online kepada Terdakwa sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG menjaminkan hutang tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) akan dibayar kepada Terdakwa, namun sesuai dengan tanggal yang sudah janjikan korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak sesuai kesepakatan sehingga Terdakwa Menyuruhnya untuk mencari si DANI maupun HORISON untuk menemukan korban tersebut. Sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak direncanakan

Hal 286 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, dikarenakan korban tidak bersedia membayar hutang si DANI yang dijamini oleh korban tersebut, sehingga SUHEMI bersama anggota INDRIYA LESMANA, ANDI, DKK memaksa korban dengan melakukan kekerasan yang membuat korban meninggal dunia.

- Bahwa, saksi Belum menerima upah apapun dari Terdakwa untuk mencari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG hanya menjanjikan akan memberikan bonus yang besar setelah mendapatkan hutang dari DANI sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan yang dijamini oleh JEFFRI WIJAYA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), hanya diberikan uang operasional sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sedangkan untuk perencanaan membunuh korban tidak ada, hanya saat korban dipaksa untuk membayar hutang terhadap si Terdakwa, korban tidak bersedia sehingga SUHEMI, DKK melakukan kekerasan atau penganiayaan yang tidak diduga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa, Upah yang diberikan kepada DANDI seharusnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya, namun karena si DANDI merupakan anggota kerja di Judi Online milik Terdakwa, maka upah dapat diberikan disaat memberikan gaji bulannya, Upah si TUTAK sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya tanggal 17 September 2020, diberikan di Cafe Nusantara, tanggal 18 September 2020, diberikan kepada TUTAK masih Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan diberikan esok harinya karena uang tunai yang dipegangnya kurang, WILLY CHANDRA diberikan upah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, ditambah dengan biaya makan, minum membeli rokok ia yang membayar.
- Bahwa, Terdakwa Kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Januari 2020, di medan dan sejak itu bekerja dengannya sebagai koordinator Operator Judi Online milik EDY yang bertempat di Villa Green City Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, sedangkan hubungan kekeluargaan tidak ada hanya sebagai anggota kerja di perjudian On line.
- Bahwa, Terdakwa Bekerja di perjudian On line milik Terdakwa hanya Terdakwa dengan DANDI, sedangkan temannya yang lain bekerja tidak menetap.

Hal 287 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak ada yang menyusun rencana Pembunuhan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, namun karena korban tidak bersedia menyelesaikan uang jaminan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas hutang judi online si DANI, kemudian korban dipaksa oleh SUHEMI, DKK penganiayaan yang membuat korban meninggal dunia.
- Menurutnya Terdakwa tidak pernah menyuruh SUHEMI untuk membunuh korban
- Terdakwa bersama temannya tidak ada niat untuk menghabisi nyawa korban, namun awalnya hanya mencari dan menculik korban untuk menakuti korban supaya membayar hutang judi tersebut dengan tujuan mendapatkan uang bonus dari Terdakwa, Namun saat korban ditemukan saudara SUHEMI bersama teman menyiksa atau mempress korban dengan cara memukuli, menghantam kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga saat mengetahui korban sudah meninggal dunia SUHEMI menyarankan agar membuang mayat korban ke jurang tersebut.
- Alat yang dipergunakan berupa 1 buah selang air ada pada SUHEMI dan tidak ketahui dibuang kemana, sedangkan 1 buah gayung, 1 buah ember bekas cat ada di simpan di belakang rumah kontrakan milik teman si SUHEMI di Pasar III Timur gang Alif Kel. Rengas pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan, sedangkan Lakban warna kuning tidak diketahui dimana dibuang oleh SUHEMI maupun teman-temannya.
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa, TUTAK, WILLY CHANDRA, BOY menemui DANI di Jalan Sekip Medan, Terdakwa mengatakan kepada DANI : Kau dicari pak EDY, namun DANI tidak mau menemui Terdakwa.
- Diketahuinya berawal dari DANI berutang uang sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa namun mereka mencari dan menculik JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG karena tanggal 12 September 2020, Terdakwa menceritakan kepadanya Bahwa, hutang judi online si DANI yang bertanggung jawab sepupu si DANI bernama korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun ternyata JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak

Hal 288 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



bersedia membayar uang tersebut sesuai janji yang ditentukan sehingga Terdakwa memerintahkannya harus mencari korban agar korban membayar sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai yang dijamini oleh korban kepada Terdakwa.

- Bahwa, Yang menyediakan transportasi berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza silver untuk mencari, menculik, mengeksekusi korban sampai membuang mayat korban tersebut yang menyuruhnya untuk dirental melalui BAGUS, sedangkan 1 (satu) unit avanza warna hitam milik TUTAK Terdakwa yang menyuruh TUTAK untuk menyediakan mobil avanza hitam tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menyuruh SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK menyediakan 1 (satu) unit mobil jenis AVANZA warna hitam sejak tanggal 9 September 2020, sekira pukul 02.00 Wib, ia ada menchatting melalui Aplikasi WA (WhatsApp) dan menghubungi mengatakan : TAK, dah TIDUR BELUM, Mobilmu bisa nggak digunakan hari ini, SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK membalasnya : Bisa, nanti kalau sudah sampai di Medan kabari, lalu dengan mobil avanza warna hitam milik TUTAK dipergunakan mencari DANI, kemudian tanggal 16 September 2020, sekira pukul 03.00 Wib kembali Terdakwa menghubungi SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK agar datang menjemputnya dari Green Hill Sibolangit, dan diperjalanan ia bercerita kepada TUTAK untuk mencari si JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dan yang menyuruh menculik korban dan jika berhasil menarik hutang-hutangnya maka kita semuanya akan mendapatkan bonus yang besar, sehingga SELAMET NURDIN SYAHPUTRA Alias TUTAK mau menyediakan mobil, dengan kesepakatan setiap perharinya mobil yang digunakan akan dibayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah bersih, sedangkan biaya makan, minum dan rokok serta penginapan Terdakwa yang membayar ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan.
2. Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ikut melakukan Menculik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dengan peran ikut mengintai, ikut serta menculik, dan sebagai supir membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke dalam jurang di Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, bersama teman dan peranan masing-masing yaitu : WILLY CHANDRA, berperan mengintai korban, ikut serta menculik, ikut membuang mayat korban ke dalam jurang di Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. APRIANTO, berperan mengintai korban namun tidak berhasil. TUTAK berperan menyediakan mobil AVANZA warna hitam untuk alat operasional mengintai, ikut serta membantu menculik. HANDI, berperan merekrut teman untuk melakukan penculikan terhadap korban yaitu : WILLY CHANDRA, DENDI, TUTAK, FERI MARINIR, BAGUS, APRIANDI, BOY. Kemudian memimpin proses penculikan sampai dengan korban JEFRI WIJAYA dibuang ke jurang berastagi. KECOT, berperan memancing korban keluar, mengintai, menculik korban, dan melakban kaki dan tangan korban pada saat di depan Tol Bandar Selamat. HELMI, berperan sebagai memaksa korban, membawa korban ke lahan di Marelan, memindahkan korban dari TERIOS ke Avanza silver pada saat di depan Tol Bandar Selamat, membuang korban JEFRI WIJAYA ke dalam jurang di Jalan Medan Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. BOY, berperan mengintai korban dan membuang mayat korban ke dalam jurang di Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo. BAGUS, berperan mencari mobil rental jenis AVANZA warna silver sebagai alat transport yang dipergunakan untuk melakukan aksi penculikan dan pembunuhan korban, sebagai supir, serta ikut mengangkat mayat korban dibuang ke dalam jurang di Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo FERRI MARINIR, berperan mengintai keberadaan korban dan menculik korban selanjutnya menyerahkan korban kepada HELMI untuk dieksekusi. Terdakwa, berperan yang menyuruh, yang mendanai aksi pembunuhan terhadap korban FERRI, menyuruh membuang mayat ke dalam jurang di Jalan Medan – Berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo.
- Bahwa, Terdakwa melakukan Pencarian terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sampai menculiknya, dan membuang mayat

Hal 290 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



korban berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib dari depan SPBU Sei Batang Hari Kec. Medan tunggal sampai korban dibawa ke daerah Marelan pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 Wib, dan mereka membuang mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke dalam Jurang di Jalan Medan-berastagi KM 54,55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 03.30 Wib.

- Bahwa, sebabnya sehingga Terdakwa menyuruh untuk mencari korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dikarenakan DANI memiliki Hutang Judi Online kepada Terdakwa sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan oleh JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG menjaminkan hutang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayar kepada Terdakwa, namun sesuai dengan tanggal yang sudah janjikan korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG tidak sesuai kesepakatan sehingga Terdakwa memerintahkan untuk mencari dan menculik si korban tersebut
- Bahwa, Terdakwa belum menerima upah apapun dari Terdakwa dalam pekerjaan mencari korban, namun dijanjikan akan diberi bonus setelah mendapatkan hutang DANI sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan dari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2020 pada saat Terdakwa mendatangi Villa Green City di Desa Suka Makmur Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang, disitulah Terdakwa kenal dan mengetahui Bahwa, Terdakwa adalah pemilik perjudian online tempat Terdakwa bekerja sebagai Customer Service.
- Bahwa, Terdakwa Bahwa, Bahwa, awalnya hanya mencari dan menculik korban untuk menakuti korban supaya membayar hutang judi, namun saat korban sudah ditemukan kemudian HELMI bersama anggotanya menyiksa atau mempress korban dengan cara memukuli, menghantam kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga saat mengetahui korban sudah meninggal dunia HELMI menyarankan agar membuang mayat korban ke jurang tersebut.
- Bahwa, Bahwa, sehingga Terdakwa bisa ikut dalam perencanaan Menculik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib

Hal 291 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



HANDI mengajak Terdakwa dengan mengatakan “AYOK DEN, KITA TURUN KE MEDAN, SAYA MAU CARI ORANG”, kemudian Terdakwa dijemput oleh TUTAK, WILLY, BAGUS, dan APRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam milik TUTAK, kemudian mereka pergi ke Medan. Pukul 06.00 Wib sesampainya di Medan mereka berhenti di salah satu warung yang berada di Jalan Abdullah Lubis dekat Mesjid Al Jihad untuk sarapan pagi, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Hotel Detonga di Sei Belutu Medan untuk istirahat. Pada pukul 12.00 Wib HANDI memberitahukan Bahwa, mendapat info yang menerima pulsa dari DANI ialah HORISON yang bertempat tinggal di daerah Jalan Thamrin Medan yang merupakan pekerja DANI, kemudian mereka menuju ke Jalan Thamrin untuk mencari HORISON namun tidak ditemukan, saat itu HANDI dapat telepon dari EDY Bahwa, disuruh ke Cafe Nusantara Medan yang berada Amplas, sesampainya di Cafe Nusantara mereka bertemu dengan EDY, KECOT dan FERRI MARINIR, kemudian HANDI mengatakan kepada EDY “Bahwa, HORISON belum ketemu Ko”. Selanjutnya Terdakwa, APRIL, BAGUS, TUTAK dan WILLY berpisah meja dengan HANDI, EDY, FERRY MARINIR dan KECOT. Setelah itu HANDI mengatakan kepada mereka “AYOK KITA BERGERAK LAGI, NYARI HORISON”. Pukul 21.30 Wib mereka berangkat dari Cafe Nusantara menuju rumah HORISON yang berada di Thamrin dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu Avanza warna silver yang dikendarai oleh TUTAK, BAGUS, WILLI dan APRIK, sedangkan di mobil Inova warna hitam dikendarai KECOT, FERRI MARINIR, HANDI, dan Terdakwa namun tidak ditemukan. Pada saat stanby HANDI melihat story facebook a.n. BARON, Bahwa, BARON dan JEFRI sedang bersama di salah Diskotik yang berada di Medan, dan HANDI mengecek Facebook JEFRI, lalu HANDI melihat di profil JEFRI sedang menjual mobil terios, sehingga saat itu HANDI memiliki ide untuk berpura-pura membeli mobil terios yang dijual oleh JEFRI. Setelah melihat story tersebut mereka berangkat menggunakan 2 (dua) unit mobil menuju ke Cafe Cube tepatnya di Hotel Danau Toba, sesampainya di Cafe Cube bertemu dengan BARON, lalu HANDI menanyakan keberadaan JEFRI kepada BARON, dan dijawab tidak tahu dimana keberadaan JEFRI. Setelah keluar dari Cafe tersebut dan pada saat berada

Hal 292 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



didalam mobil HANDI menyuruh Terdakwa untuk mengchat JEFRI melalui Whatsap untuk berpura-pura menanyakan harga mobil terios tersebut untuk memancing bertemu dengan JEFRI, kemudian Terdakwa mengchat ke WA JEFRI dengan mengatakan "BANG MASIH ADA GAK MOBIL TERIOSNYA" lalu dibalas JEFRI "MASIH ADA BANG, TERIOS TAHUN 2017" lalu Terdakwa mengchat "HARGANYA BERAPA BANG" lalu JEFRI mengatakan "KALAU EMANG MAU SERIUS, CEK BARANG AJA LANGSUNG BANG", lalu Terdakwa mengatakan "KALAU MAU BESOK AJA BANG, KARENA RUMAH SAYA JAUH, KALAU BISA SEBELUM JAM 12 SIANG BANG" lalu JEFRI membalas "OKE BANG", setelah itu mereka pergi meninggalkan cafe cube dan melanjutkan perjalanan menuju ke Ringroad dan makan di Sea food 2000 untuk makan malam, tidak beberapa lama EDI mendatangi mereka dengan menggunakan mobil Harier warna Hitam, kemudian EDI menyuruh mereka untuk mencari JEFRI di daerah salah satu perumahan yang berada Jalan abadi Kec. Medan Sunggal. Pada sekira pukul 24.50 Wib setelah selesai makan, Terdakwa, HANDI, TUTAK, WILLI, BAGUS dan APRIK menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang disupir oleh BAGUS melanjutkan pencarian JEFRI ke Jalan Abadi Kec. Medan Sunggal, sedangkan EDI dan FERRI MARINIR bersama KECOT pulang kerumah masing masing, dalam perjalanan HANDI menyuruh mereka tidak usah melanjutkan pencarian JEFRI, dan mereka langsung ke Hotel Detonga dan beristirahat. Besok harinya Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib mereka keluar hotel dan menuju Jalan Pondok Kelapa dan bertemu di FERRI MARINIR dan KECOT, setelah itu mereka menggunakan 2 (dua) mobil yaitu AVANZA warna silver dikendarai oleh BAGUS, APRIK, TUTAK dan WILLI, sedangkan yang berada di mobil Inova milik FERRI MARINIR adalah Terdakwa, FERRI MARINIR, KECOT dan HANDI, kemudian mereka menuju ke Gedung MICC di Jalan Gagak Hitam Ring Road dan bertemu NIRWAN (anggota Polri yang bertugas di Poltabes Medan), kemudian HANDI menanyakan rumah JEFRI kepada NIRWAN. Kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal tersebut mengetahui dimana rumah JEFRI dan menunjukkan arah jalan kerumah JEFRI. setelah itu mereka menggunakan 3 (tiga) mobil yaitu AVANZA warna hitam dikendarai oleh BAGUS, APRIK, TUTAK dan

Hal 293 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



WILLI, HANDI, yang berada di mobil Inova milik FERRI MARINIR adalah Terdakwa, FERRI MARINIR, KECOT, sedangkan mobil karimun warna coklat metalik milik 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal bersama dengan HANDI berangkat dan berhenti disimpang Jalan Amal, pada saat itu HANDI melihat JEFRI sedang membuka pagar dengan menggunakan helm proyek. Setelah itu HANDI dan 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal tersebut melanjutkan perjalanan ke rumah orang tuanya JEFRI, sesampainya di rumah orang tua JEFRI, HANDI melihat 1 (satu) unit mobil CIVIC warna putih yang mengangkut anak dari DANI, sekira setengah jam kemudian HANDI dan 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal kembali ketempat mereka stanby, tidak beberapa lama kemudian JEFRI keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor Treal mini menuju ke SPBU dekat Lotte Mart dan mereka ikuti menggunakan 3 (tiga) mobil, sesampainya di SPBU melihat JEFRI sedang mengisi minyak setelah itu kembali menuju rumah dan tetap mereka ikuti, sesampainya JEFRI di rumah, HANDI keluar dari mobil karimun milik 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal dan meninggalkan mereka, kemudian HANDI masuk ke dalam mobil Inova. Setelah itu mereka 2 (dua) unit mobil yaitu AVANZA warna hitam milik TUTAK dan mobil Inova milik FERRI MARINIR tetap stanby di simpang Jalan Amal, kemudian WILLI menghubungi BOY menyuruh datang, dan BOY datang menggunakan sepeda motor supra x kemudian memantau dan stanby. Setelah itu HANDI menyuruh Terdakwa mengchat melalui WA ke JEFRI dengan mengatakan "BANG DIMANA, UDAH BISA KITA KETEMUAN UNTUK MELIHAT MOBIL" lalu JEFRI mengatakan "KALAU MAU KETEMUAN BENTAR LAGI AJA BANG", namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung membalas WA dari JEFRI. Sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa kembali mengchat dengan mengatakan "BANG, UDAH BISA JUMPA" lalu JEFFRI mengatakan "UDAH BANG, KALAU SERIUS HUBUNGAN SAYA MELALUI TELEPON LANGSUNG," kemudian JEFRI memberikan nomor telepon melalui pesan WA, kemudian KECOT langsung menghubungi JEFFRI dengan mengatakan "BANG INI SAYA YANG MAU BELI MOBIL TERIOS, JAM BERAPA KITA JUMPA BANG, BISA JUMPA SEKARANG" kemudian JEFRI mengatakan "JUMPA SEKARANG AJA BANG, JUMPA DI KOK TONG DEKAT GRIYA". Pukul 12.30 Wib

Hal 294 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



mereka melihat JEFFRI keluar dari rumah menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak, dan mereka mengikutinya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu Avanza warna hitam yang dikendarai oleh TUTAK, APRIK, BAGUS dan WILLI sedangkan Inova warna hitam dikendarai oleh KECOT, FERRI MARINIR, HANDI dan Terdakwa, sedangkan BOY menggunakan sepeda motor mengikuti. Kemudian mobil Grand Livina yang digunakan oleh JEFFRI berhenti di salah satu Showroom mobil yang berada di Jalan Danau Singkarak, dan kemudian JEFFRI memakai mobil TERIOS bersama dengan 1 (satu) orang teman menuju ke Cafe Kok Tong yang berada di Griya dan mereka tetap mengikuti, sesampai di Cafe KOK TONG melihat JEFFRI sudah berada di Cafe, namun mereka tidak jadi menemui JEFRI karena di Cafe tersebut terlalu ramai pengunjung dan tidak memungkinkan untuk menculik JEFFRI, kemudian HANDI menyuruh Terdakwa untuk mengchat JEFRI membatalkan pertemuan, lalu Terdakwa mengchat JEFRI mengatakan "BANG SAYA ADA KERJAAN, CANCEL AJA BANG" lalu JEFRI mengatakan "GAK BISA GITU YA BANG" lalu atas suruhan HANDI membalas "UNTUK GANTINYA SUPAYA JELAS SAYA KIRIM LIMA RATUS RIBU" lalu JEFRI mengatakan "SERIUS BANG" lalu Terdakwa membalas "SERIUS INI BANG, MINTA NOMOR REKENINGNYA" kemudian JEFRI mengirimkan rekening Bank BCA miliknya, kemudian HANDI mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara melalui E-Banking Bank BCA miliknya ke rekening milik MUHAMMAD FAHRI IRMANTO (yang mana yang menggunakan rekening tersebut adalah BAGUS), setelah itu BAGUS mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui E-Banking Bank BCA milik MUHAMMAD FAHRI IRMANTO tersebut ke rekening Bank BCA milik JEFRI. Kemudian JEFRI bersama 1 (satu) orang temannya kembali menuju Showroom mobil yang berada di Jalan Danau Singkarak, dan mereka mengikutinya sampai di Showroom tersebut Terdakwa, HANDI, FERRI MARINIR dan KECOT menggunakan mobil inova warna hitam pergi menuju salah satu Cafe Citi Bahagia yang berada di Citra Land daerah Pancing, sedangkan BAGUS, TUTAK, APRIK, WILLY dan BOY tetap stanby didepan Showroom, sesampainya mereka di salah satu Cafe yang berada di Citra Land mereka makan menunggu teman dari

Hal 295 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRI MARINIR, tidak beberapa lama kemudian 1 (satu) orang teman FERRI MARINIR datang menggunakan mobil double cabin warna hitam, setelah itu beberapa lama kemudian EDI dan HELMI datang, pada saat itu melihat HANDI menyuruh KECOT menghubungi JEFRI untuk mengejar jumpa di SPBU Sei Batang hari, lalu KECOT memberitahukan Bahwa, JEFRI akan menuju ke SPBU Sei Batang Hari. Kemudian mereka dengan 2 (dua) mobil yaitu mobil anvaza warna silver yang Terdakwa kendari sendiri, dan mobil double kabin yang dikendarai oleh KECOT, FERRI MARINIR, 1 (satu) orang teman FERRI MARINIR dan HANDI berangkat menuju SPBU Sei Batang Hari, sedangkan EDI dan HELMI pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanan mereka berhenti di SPBU Tanjung Sari untuk menjemput 1 (satu) orang teman FERRI MARINIR, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke SPBU Sei Batang Hari, pada pukul 18.15 Wib mereka sampai di SPBU Sei Batang Hari, namun JEFRI belum sampai, lalu mereka menunggu di dalam SPBU. Tidak beberapa lama JEFRI datang menggunakan mobil TERIOS warna hitam berhenti di depan mobil double cabin yang digunakan oleh FERRI MARINIR, HANDI, KECOT, dan 2 (dua) orang teman FERRI MARINIR, sedangkan posisi Terdakwa mengendarai mobil avanza warna silver dibelakang mobil double kabin, dan pada saat JEFRI sampai di SPBU, HANDI keluar dari mobil Double Kabin dan masuk ke Mobil Avanza yang Terdakwa kendari, setelah itu KECOT dan FERRI MARINIR keluar dari mobil double kabin berpura-pura untuk mengecek mobil TERIOS. Pada saat itu posisi JEFRI berada di sebelah kiri, tiba-tiba 2 (dua) orang teman FERRI MARINIR keluar dari mobil double kabin dan FERRI MARINIR, KECOT dan 2 (dua) orang teman FERRI MARINIR menculik dengan cara mendorong JEFRI ke pintu kiri tengah mobil TERIOS, setelah JEFRI masuk kedalam mobil TERIOS tersebut, FERRI MARINIR membawa mobil TERIOS dan 2 (dua) orang kawannya menghapit disebelah kiri dan kanan JEFRI, sedangkan KECOT membawa double kabin, setelah berhasil menculik JEFRI mereka bergerak menuju simpang Gaja Mada, dimana BAGUS, WILLI, BOY dan TUTAK menggunakan avanza silver mengikuti dari belakang, sesampainya di Simpang Gaja Mada berhenti dan FERRI MARINIR menyuruh Terdakwa membawa mobil TERIOS tempat korban berada, sedangkan FERRI MARINIR

Hal 296 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



berada di samping kirinya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kearah Pancing sesampainya disimpang lampu merah daerah pancing datang 2 (dua) orang teman FERRI MARINIR membuka paksa baju JEFRI sampai telanjang bulat dan baju JEFRI langsung dibuang ke pinggir jalan tersebut. Sekira pukul 20.30 Wib mereka menggunakan 4 (empat) mobil yaitu Avanza silver yang dikemudikan BAGUS, TUTAK, BOY, WILLI, dan mobil TERIOS dikemudikan oleh Terdakwa, FERI MARINIR, JEFRI dan dua orang teman FERI MARINIR, di mobil Avanza silver dikendarai HANDI, dan mobil Double Kabin dikendarai oleh KECOT beriringan menuju ke pintu Tol Bandar Selamat. Dalam perjalanan BAGUS, TUTAK, BOY menuju ke Cafe Nusantara untuk menjemput HELMI. Sesampainya di tekongan pintu Tol Bandar Selamat mereka berhenti, kemudian FERRI MARINIR dan 1 (satu) orang temannya turun dari mobil Terios, lalu FERRI MARINIR dan 1 (satu) orang temannya berbincang dengan HANDI namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dibahas. Kemudian HANDI dan WILLI masuk kedalam mobil TERIOS, dimana posisi HANDI duduk di samping kiri supir sedangkan WILLI duduk disamping kiri JEFFRI. kemudan 1 (satu) teman FERRI MARINIR yang berada di TERIOS keluar dan digantikan dengan KECOT, kemudian KECOT membawa lakban dan melakban mata JEFFRI, setelah itu KECOT keluar dari dalam mobil TERIOS dan kembali ke Mobil double kabin. Kemudian mobil Double kabin yang dikendarai oleh KECOT, PERRI MARINIR bersama dua temannya langsung pergi. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian mobil Avanza warna silver yang dikendarai BAGUS, TUTAK, BOY dan HELMI datang, lalu HELMI, BOY, WILLI, ANDI, BAGUS membawa paksa JEFFRI dari mobil TERIOS ke mobil Avanza Silver, setelah JEFFRI masuk kedalam kursi tengah mobil Avanza silver, HANDI pindah ke Avanza warna silver tempat JEFFRI, kemudian TUTAK pindah ke TERIOS yang Terdakwa kendarai. Kemudian Terdakwa mengchat EDY menanyakan posisinya, lalu EDY menjawab berada di Hotel Wings Kuala Namu dan menyuruh untuk berangkat ke Hotel Wings membawa mobil TERIOS, setelah itu Terdakwa bersama TUTAK dan WILLI menggunakan mobil Terios pergi ke hotel Wings. Pukul 21.30 Wib sesampainya di Hotel Wings bertemu dengan EDY, kemudian WILLI memberitahukan kepada EDY Bahwa, mobil Terios adalah

Hal 297 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



mobil JEFFRI, kemudian mereka memarkirkan mobil Terios di hotel Wings. Pada pukul 22.00 Wib TUTAK pergi menuju Cafe Nusantara Amplas mengantar mobil Terios. Pukul 22.30 Wib Terdakwa, WILLI dan EDY dengan menggunakan mobil Harier milik EDY pergi menuju marelان untuk melihat korban JEFFRI WIJAYA, namun dalam perjalanan EDI mendapat kabar dari HELMI kalau korban JEFFRI WIJAYA sudah pingsan, lalu EDY menyuruh HELMI untuk membawa korban ke rumah sakit. Setelah itu mereka tidak melanjutkan perjalanan dan menuju ke Cafe Nusantara, pukul 24.15 Wib sesampainya di Cafe Nusantara tidak beberapa lama mobil anvanza silver yang digunakan oleh BAGUS, HELMI, HANDI, BOY membawa korban JEFFRI WIJAYA, dan mereka semua keluar dari mobil Avanza, lalu HELMI menjumpai EDY, kemudian Terdakwa bertanya kepada BAGUS mengatakan "KEKMANA GUS" lalu BAGUS mengatakan "KORBAN SUDAH MATI", setelah itu Terdakwa, EDY, HELMI, HANDI, BAGUS, BOY, WILI menuju ke mobil Avanza untuk melihat keadaan korban JEFFRI WIJAYA, pada saat itu melihat korban JEFRI WIJAYA berada di kursi belakang dalam keadaan tangan dan kaki sudah diikat dengan tali dan lakban warna kuning, dan wajah korban JEFFRI WIJAYA lebam semua, kemudian EDY mengecek denyut nadi korban dan langsung kembali ke Cafe Nusantara, lalu BOY membuka ikatan di kaki dan tangan korban, setelah itu EDY pergi dengan membawa mobil Harier, kemudian mereka di dalam Cafe Nusantara membahas dimana korban JEFFRI WIJAYA akan dibuang, lalu HELMI menyerankan agar korban dibuang di SUNGAI ULAR, TEBING TINGGI, dan BERASTAGI, namun pada saat itu HELMI langsung memutuskan untuk membuang korban di Berastagi. setelah selesai merencanakan korban akan dibuang ke Berastagi, lalu HELMI menyuruh Terdakwa, BAGUS, HANDI, WILLI, BOY untuk ikut membuang korban ke Berastagi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, HELMI, HANDI, WILLI menggunakan mobil TERIOS, sedangkan BAGUS dan BOY menggunakan mobil Avanza silver membawa korban menuju ke Berastagi, dan membawa mobil adalah HANDI, dalam perjalanan mereka berhenti di Pancur Batu, lalu HANDI menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil Terios tersebut, dan HANDI duduk dibelakang supir dan melanjutkan perjalan menuju

Hal 298 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Berastagi. Pada pukul 04.00 Wib mereka berhenti di pinggir Jurang Jalan lintas Medan Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, kemudian HELMI turun dari mobil membuka Kap mesin mobil agar terlihat mobil rusak sehingga tidak ada yang mencurigai, Kemudian HANDI pun turun dari mobil Terios dan mengangkat mayat korban bersama WILLY dari sisi sebelah kiri mobil dan BOY, BAGUS mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil Anvaza Silver, setelah HANDI dan WILLY CHANDRA menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang, sehingga HELMI menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang. Kemudian secepatnya mereka memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu HELMI turun dan pergi menggunakan sepeda motor, kemudian 2 (dua) mobil yaitu yang ada pada mobil Terios adalah Terdakwa sebagai supir, HANDI duduk dibelakang supir, WILLI duduk di belakang samping HANDI. Sedangkan di Mobil Anvaza sebagai supir BAGUS dan BOY duduk disamping supir menuju ke Kuala Namu, pada pukul 08.00 Wib sesampainya di Kualanamu dan memarkirkan mobil TERIOS dan ANVAZA di parkir (A) Kuala Namu dan meninggalkan mobil terios, lalu Terdakwa, HANDI dan WILLY CHANDRA masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh BAGUS yang didalamnya BOY, lalu mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik diletak di meja kerja villa, dan tas milik korban diletak di kamar Terdakwa. Pada sekira pukul 16.30 Wib Terdakwad dan BAGUS mencuci mobil Avanza di daerah Sibolangit, setelah itu kembali ke Villa. Pada pukul 19.30 Wib melihat HANDI menghancurkan HP milik mereka semua, setelah HP dihancurkan lalu dibungkus dengan plastik wana putih dan digulung didalam kain sprei dan HANDI serahkan kepada Terdakwa untuk membuang semua HP tersebut ke daerah Sungai Tanjung Morawa, dan Handphone milik korban dibuang di Daerah Megawati Binjai. Kemudian Terdakwa, BAGUS, WILI, BOY pergi ke arah medan, kemudian mengembalikan mobil Anvaza silver yang mereka rental kepada pemiliknya. Tidak beberapa lama TUTAK menjemput

Hal 299 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu mereka pun pergi menuju Cafe Nusantara untuk menitipkan kunci mobil Terios milik korban, setelah itu langsung menuju daerah Tanjung Morawa, sesampai di salah satu sungai yang berada di Tanjung Morawa, Terdakwa langsung melemparkan HP yang telah hancur ke Sungai tersebut, setelah itu mereka memutar balik arah menuju ke Tandem Kab. Langkat, sesampainya di daerah Tandem Kab. Langkat berhenti di pinggi jalan, lalu Terdakwa, BOY, WILLI, BAGUS turun dari mobil Avanza warna hitam, kemudian mengubur Hanphone milik korban, kemudian mereka kembali ke Villa Green City dan istirahat.

- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib sekitar 10 (sepuluh) orang polisi berpakaian preman datang ke Villa, dan pada saat itu Terdakwa menyimpan 2 (dua) cincin dan kalung milik korban di dalam bungkus Deterjen, dan saat itu juga Terdakwa ditangkap dan dibawa menuju ke Polda Sumut.
- Bahwa Terdakwa membenar Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;

3. Bagus Ariyanto, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa turut membantu melakukan pembunuhan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dan Bahwa, yang menyuruh Terdakwa adalah HANDI Alias AHAN dengan cara mengajak menggunakan Chatting What Ap mengatakan **“ayok ada kerjaan kita mengintai orang”**. Bahwa, orang yang diintai atau dicari adalah korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG karena bertanggung jawab hutang kepada HANDI. Bahwa, kenal dengan HANDI sejak dua bulan terakhir atau pada bulan Juli 2020.
- Bahwa, kronologis Terdakwa ikut adalah pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saat berada di rumah di Jalan Sei Asahan dihubungi oleh HANDI Alias AHAN mengatakan “ayok kita ada kerjaan untuk mengintai atau mencari orang” kemudian dijawab “ayok bang”.Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib NURDIN SELAMET PUTRA menjemput Terdakwa ke rumah menggunakan mobil Avanza warna hitam, lalu Terdakwa dan NURDIN SELAMAT

Hal 300 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



PUTRA pergimenuju ke Jalan Sri Gunting menjemput APRIANTO MIDUK PANDAPOTAN SARAGIH alias APRI, setelah itu mereka menjemput WILLY ke Jalan Sekip Medan tujuan untuk membantu. Sekira pukul 20.30 Wib HANDI Alias AHAN menghubungi WILLY mengatakan "agar keliling- keliling dulu di seputaran jalan aksara, asia megamas, dan medan denai untuk mencari DANY". Kemudian Terdakwa, NURDIN SELAMAT PUTRA, APRIANTO MIDUK PANDAPOTAN SARAGIH alias APRI, dan WILLY keliling di seputaran jalan aksara, asia mega mas, dan medan denai dengan menggunakan Mobil Avanza Hitam, namun tidak menemukan DANY. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib mereka makan di Jalan Asia Medan, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib mereka keliling-keliling kembali di Jalan Asia MegaMas. Kemudian HANDI Alias AHAN menghubungi WILLY dengan mengatakan "datang jemput saya ke Villa Green Hill Sibolagit" lalu mereka menjemput HANDI Alias AHAN dengan menggunakan Avanza Hitam, setelah itu mereka berangkat lagi ke medan dengan tujuan Café Nusantara Amplas tujuan menemui EDY, dan pada saat itu EDY memerintakan kepada mereka "agar mencari JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sampai dapat dikarenakan JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ingin menanggung jawabi utang saudaranya". Kemudian sekira pukul 04.00 Wib mereka menginap di Hotel De Tonga, dan saat itu HANDI Alias AHAN mengatakan kepada mereka "kita menunggu perintah dari EDY". Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib mereka mendapat perintah dari EDY untuk mencari HORISON, namun tidak ditemukan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan KECOT dan temannya dua orang yang tidak kenal dan EDY di Rumah Makan Sea Food di Jalan Sunggal Medan, pada saat itu Terdakwa mendengar pembicaraan EDI mengatakan "besok lagi kita rencanakan untuk menangkap JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kemudian mereka kembali ke Hotel The Tonga dan Istirahat. Besok harinya Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, APRIANTO MIDUK PANDAPOTAN SARAGIH alias APRI, NURDIN SELAMAT PUTRA, HANDI Alias AHAN, WILLY, dan DANDI pergi menuju Jalan Ringroad MICC, dan melihat ada KECOT menggunakan Mobil Kijang Inova, dan pada saat itu HANDI Alias AHAN dan DANDI pindah ke Mobil Inova KECOT, dengan tujuan

Hal 301 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah mobil adalah ingin menemui personel Polrestabes Medan yang tidak diketahui namanya. Kemudian ketemu dengan personel Polrestabes dengan menggunakan mobil personel Polrestabes medan tersebut memberitahu rumahnya JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dan pada saat itu mereka melihat JEFRI WIJAYA keluar dari rumahnya di Jalan Amal menuju SPBU Sunggal dan mereka mengikutinya. Kemudian oleh JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kembali ke rumah dan tetap mereka intai di depan rumah korban tersebut. Pada saat itu HANDI Alias AHAN menyuruh Terdakwa merental mobil di Jalan Sei Batu Gingging Gang Batu Ginjal dan pada saat itu Terdakwa merental mobil kepada IWAN dan mobil tersebut adalah mobil Avanza berwarna silver dan kemudian Terdakwa memberikan uang rental Rp. 300.000,- kemudian membawa mobil tersebut ke Jalan Amal bersama dengan PUTRA, kemudian HANDI Alias AHAN dan KECOT berusaha memancing korban dengan pura-pura membeli mobil, kemudian pada pukul 16.00 Wib mereka berjanji kepada JEFRI WIJAYA untuk bertemu di Cafe Kok Tong untuk membicarakan membeli mobil. Kemudian Terdakwa melihat JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG kembali ke Jalan Amal dengan menggunakan mobil Terios Warna Hitam. Kemudian Terdakwa mengirimkan uang Rp. 500.000,- kepada JEFRI WIJAYA sebagai tanda jadi mobil. Kemudian pada pukul 18.30 Wib di SPBU Sei Batang Hari Terdakwa melihat KECOT dan HANDI Alias AHAN sudah menangkap JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dan diamankan di dalam mobil Terios milik korban, kemudian Terdakwa bersama SELAMET NURDIN SYAHPUTRA menjemput HELMI di Café Nusantara Amplas. Kemudian Terdakwa bertemu dengan HANDI Alias AHAN, DANDI, WILLY, dan BOY di dalam mobil terios bersama dengan JEFRI WIJAYA di pintu Tol Bandar Selamat, dan saya berada di dalam mobil Avanza bersama dengan HELMI dan SELAMET NURDIN SYAHPUTRA. kemudian JEFRI WIJAYA dipindahkan oleh WILLY dan HANDI Alias AHAN ke Mobil Avanza, dan di dalam mobil Avanza Silver itu adalah Terdakwa sebagai supir, HANDI Alias AHAN, HELMI, dan BOY serta Korban. Kemudian mereka menuju Pintu Tol, lalu HELMI menelpon temannya untuk menyediakan tempat. Kemudian kami bergegas menemui temannya HELMI ke sebuah gubuk di daerah Marelan, setelah sampai di gubuk yang mereka lakukan adalah HELMI dan tiga orang yang tidak kenal

Hal 302 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa JEFRI WIJAYA ke dalam gubuk dan kemudian memukul korban JEFRI WIJAYA. Pada saat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG dipukuli dan Terdakwa melihat HANDI Alias AHAN ikut ke dalam gubuk. Kemudian mereka membawa JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke sebuah rumah kontrakan di dekat SPBU, yang dilakukan di dalam rumah kontrakan adalah memukul JEFRI WIJAYA, dan pada saat itu yang ada di dalam rumah kontrakan adalah HELMI dengan anggotanya dan HANDI Alias AHAN yang dilakukan mereka adalah memukul JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dan kemudian oleh anggota HELMI yang tidak kenal memberitahu Bahwa, JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah tidak ada (meninggal). Kemudian Terdakwa membawa mobil Avanza Silver dan membawa mayat JEFRI WIJAYA ke Café Nusantara di Amplas untuk bertemu dengan EDY, kemudian HELMI berencana membuang mayat JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke daerah Berastagi, dan pada saat itu Terdakwa membawa mayat JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG menggunakan mobil avanza silver bersama dengan BOY, sedangkan di dalam mobil terios adalah HANDI Alias AHAN, HELMI, WILLY dan DANDI. Kemudian mereka dua mobil menuju berastagi untuk membuang mayat JEFRI WIJAYA, dan sesampainya di daerah berastagi Terdakwa memarkirkan mobil di pinggir jalan dan mobil terios di pinggir jalan juga, yang dilakukan oleh HELMI mengatur jalan agar seolah-olah mobil rusak sedangkan HANDI Alias AHAN dan WILLY menarik kaki korban JEFRI WIJAYA, kemudian BOY dan Terdakwa memegang tangannya, lalu mayat JEFRI WIJAYA di turunkan di pinggir jalan dan kemudian oleh HANDI Alias AHAN, BOY dan WILLY menganyunkan untuk membuang mayat ke Jurang. Setelah mayat JEFRI WIJAYA mereka buang di Jurang tersebut, mereka kembali ke Café Nusantara, sesampainya di Café Nusantara oleh EDI menyuruh mengantarkan Mobil terios milik korban ke Parkiran Kuala Namu, kemudian Terdakwa, DANDI, WILLY, HANDI Alias AHAN, dan BOY berangkat dari Bandara Kualanamu dengan menggunakan Mobil Avanza Silver. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 setelah Terdakwa mencuci mobil avanza yang dirental, kemudian Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada IWAN. Kemudian oleh SELAMET NURDIN SYAHPUTRA menjemputnya, WILLY, DANDI dan BOY menggunakan mobil avanza warna hitam milik SELAMET NURDIN SYAHPUTRA tujuan untuk

Hal 303 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



mengkubur handphone milik korban JEFFRI WIJAYA, dan Handphone mereka kubur di Jalan Megawati, kemudian kembali ke Villa GreenHill Berastagi.

- Bahwa, peran Terdakwa adalah sebagai supir yang membawa mobil pada saat JEFRI WIJAYA ingin dibunuh dan sesudah JEFRI WIJAYA meninggal, kemudian Terdakwa membawa mobil untuk membuang JEFRI WIJAYA ke Jurang di Daerah Berastagi
- Bahwa, tujuan Terdakwa ikut membantu adalah untuk mendapatkan uang, dan saya mendapatkan uang Rp. 150.000,-
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;

4. Hoki Setiawan als. Kecot, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi karena terlibat kasus Penculikan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, dengan peran ikut mencari dan mengintai korban pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sejak sekira pukul 23.55 Wib yaitu sebelum korban dianiaya dan meninggal dunia ;
- Bahwa, Terdakwa mencari korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke tempat hiburan malam D'Cube Hotel Danau Toba International Medan, kemudian ikut membantu membawa lari korban pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.15 Wib dari SPBU Sei Batang Hari Kec. Medan Sunggal Kota Medan, sampai korban mereka bawa dan serahkan kepada HANDI Alias AHAN, DKK pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di depan pintu Tol Belmerah yang mengarah ke Tanjung Mulia-Belawan.;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG meninggal dunia akibat dianiaya dan mayatnya dibuang ke jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54, 55 Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo pada Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib setelah diberitahukan oleh teman yaitu PERRI PANJAITAN pekerjaan TNI (Marinir) dengan berkata "yang kita culik itu dimatikan sama orang si ANDI, DKK", kemudian secara pastinya diketahui korban

Hal 304 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



sudah meninggal dunia dikarenakan hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa sampai di Villa Green Hill bertemu dengan HANDI Alias AHAN, sehingga HANDI Alias AHAN bercerita Bahwa, mayat korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sudah ditemukan di Jurang Jalan Medan-Berastagi Kec. Berastagi Kab.Tanah Karo, menurut keterangan HANDI Alias AHAN Bahwa, mayat korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib.

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan HANDI Alias AHAN kurang lebih 6 bulan yang lalu saat HANDI Alias AHAN datang ke bengkel sepeda motor tempat Terdakwa bekerja merk HISAR di Medan Marelan. Kenal dengan FERRI PANJAITAN sekitar 6 bulan saat memperbaiki sepeda motor ke bengkel tempat Terdakwa bekerja tersebut.
- Bahwa, teman Terdakwa yang ikut melakukan penculikan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG adalah : **HANDI Alias AHAN, WILLY CHANDRA, TUTAK, DANDI, PERRI PANJAITAN, EDY SUWANTO SUKANDI Alias KO AHUWAT TANGO.**
- Bahwa, peran Terdakwa adalah ikut membantu melakukan penculikan terhadap korban, selain ikut membantu penculikan peranan Terdakwa adalah menutup mata korban dengan menggunakan lakban warna kuning, sedangkan peranan teman-teman yang lain adalah : **HANDI Alias AHAN** berperan ikut menerima korban saat mereka serahkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di depan pintu Tol Belmerah Bandar Selamat yang mengarah ke Jalan Tol Tanjung Mulia-Belawan. **WILLY CHANDRA** berperan ikut melakukan pengejaran, pengintaian serta ikut menerima korban saat mereka serahkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib di depan pintu Tol Belmerah Bandar Selamat yang mengarah ke Jalan Tol Tanjung Mulia-Belawan. **TUTAK** berperan ikut pada proses pengintaian, dan pengejaran korban. **DANDI** berperan ikut melakukan pengejaran, pengintaian serta menerima korban saat mereka serahkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 19.30 Wib di depan pintu Tol Belmerah Bandar Selamat yang mengarah ke Jalan Tol Tanjung Mulia-Belawan. **PERRI MARINIR** berperan mengintai keberadaan korban dan menculik korban selanjutnya menyerahkan korban kepada HANDI Alias AHAN, DKK. Terdakwa berperan yang

Hal 305 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



menyuruh dan mendanai aksi penculikan terhadap korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, yang mengkoordinir situasi aksi penculikan, sedangkan yang membunuh korban pelakunya tidak diketahuinya;

- Bahwa, kronologis sehingga Terdakwa ikut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi HANDI Alias AHAN meminta tolong supaya dicarikan pekerjaan, lalu HANDI Alias AHAN mengajak bertemu dengan membawa PERRI PANJAITAN (Marinir). Setelah itu Terdakwa menghubungi PERRI PANJAITAN memberitahukan bahwa, HANDI Alias AHAN mengajak bertemu, lalu PERRI PANJAITAN menjemputnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna hitam (plat tidak ingat) dijemput dari rumah mertua di Jalan Pasar 2 Medan Marelan, kemudian mereka berangkat ke Warkop Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas dan bertemu dengan HANDI Alias AHAN serta Terdakwa. Saat itu Terdakwa mendengar Terdakwa bercerita bahwa, JEFFRI WIJAYA alias ASIONG memiliki hutang judi Online sebesar Rp.766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan "Dengan cara apapun harus kalian cari si JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG sampai dapat, setelah dapat kalian lapor sama saya, nanti saya kasih bonus atau hadiah" Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib HANDI Alias AHAN mengatakan "Kita Melacak keberadaan si JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG", maka mereka berangkat menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Inova All New warna hitam Terdakwa kemudian duduk disampingnya FERRI PANJAITAN, di bangku tengah DANDI, HANDI Alias AHAN, dan mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh laki-laki yang tidak kenal ada sekitar 4 (empat) orang yang dikenal hanya si BAGUS. Mereka pun berangkat mencari si JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG ke tempat hiburan malam D'CUBE Hotel Danau Toba International di Jalan Imam Bonjol Medan karena menurut HANDI Alias AHAN bahwa, si JEFFRI WIJAYA sering ke tempat hiburan malam tersebut. Sampai di D'CUBE mereka menanyakan keberadaan JEFFRI WIJAYA namun tidak bertemu Sehingga mereka melanjutkan perjalanan ke arah Kec. Medan Sunggal dan berkeliling di seputaran kota medan sampai sekitar pukul 03.30 Wib mereka makan di Jalan Gagak hitam Ring road di sebuah warung makan pecel lele di pinggir jalan, saat di warung

Hal 306 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



makan tersebut datanglah Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil HARIER warna hitam (plat tidak ingat) lalu bercerita dengan PERRI PANJAITAN, setelah Terdakwa membayar makanan lalu mereka pergi, dan HANDI Alias AHAN menawarkan agar Terdakwa dan PERRI PANJAITAN menginap di Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan, namun Terdakwa dan PERRI PANJAITAN tidak mau, dan secara bersamaan mereka pergi dari lokasi tersebut, 1 (satu) unit mobil avanza warna silver ke arah kota medan, sedangkan mereka pergi ke arah Marelan dengan mengendarai mobil Inova all new warna hitam Terdakwa yang mengemudikan mengantar PERRI PANJAITAN ke rumahnya di Medan Labuhan. Diperjalanan PERRI PANJAITAN mengatakan supaya menjemputnya jam 08.00 Wib, lalu Terdakwa membawa mobil Inova pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjemput PERRI PANJAITAN dari rumah di Medan Labuhan, kemudian mereka sarapan pagi di Jalan Pondok kelapa depan loket bus Simpati Star, selang berapa menit datang HANDI Alias AHAN bersama DANDI menggunakan mobil AVANZA warna silver, lalu mereka menemui NIRWAN anggota Polisi Polrestabes Medan, lalu HANDI Alias AHAN pindah ke mobil Karimun warna silver milik NIRWAN yang mereka ikuti dari belakang mobil menuju ke Jalan Amal Kec. Medan Sunggal Kota Medan. Sampai di depan rumah JEFFRI WIJAYA dengan posisi mobil Karimun di depan rumah / panglong milik korban, dibelakang mobil karimun adalah mobil yang Terdakwa kemudikan (inova hitam), dan mobil avanza warna silver dikemudikan BAGUS bersama 3 (tiga) orang laki-laki tidak kenal parkir di depan Alparamt memantau situasi berjarak sekitar 200 meter dari rumah korban. Kemudian NIRWAN bersama HANDI Alias AHAN pergi menggunakan mobil Karimun silver pergi ke arah Kec. Medan Sunggal untuk mengecek rumah teman JEFFRI WIJAYA yang disebut bernama DANI, sekitar antara 20 menit sampai 30 menit, mobil Karimun kembali ke depan rumah si JEFFRI WIJAYA dan selang beberapa menit korban JEFFRI WIJAYA keluar dari rumah menggunakan sepeda motor Trail mini lalu menuju ke SPBU Jalan Medan Sunggal samping Lotte Mart, mereka mengikutinya dengan posisi mobil yang Terdakwa kemudikan (Inova warna hitam) diikuti mobil Karimun warna silver, diikuti dengan jarak agak jauh sekitar 200

Hal 307 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter mobil Avanza warna silver, setelah korban mengisi minyak di SPBU tersebut, korban kembali bergerak menuju ke rumahnya, mereka dengan 3 (tiga) mobil mengikuti sampai depan rumah korban, HANDI Alias AHAN berpindah ke mobil yang Terdakwa kemudian (Inova hitam) lalu NIRWAN dengan mobil Karimun silver pergi meninggalkan mereka. Selanjutnya mereka mengintai di samping rumah korban sekitar 3 (tiga) ruko dari rumah korban, beberapa menit kemudian HANDI Alias AHAN mengatakan Bahwa, mendapatkan Face book JEFFRI WIJAYA sedang memposting penjualan 1(satu) unit mobil Terios dan dari Facebook korban tersebutlah HANDI Alias AHAN mendapatkan no HP WA (WhatsApp) korban lalu dengan menggunakan HP milik DANDI melakukan Chating ke HP korban, sehingga korban menyerahkan No HP panggilan biasa(GSM), lalu HANDI Alias AHAN menyuruh Terdakwa untuk menghubungi korban, maka Terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan **"Bang, dimana kita bisa jumpa untuk ketemuan membicarakan penjualan mobil terios itu"**, korban mengatakan "Jumpa di Plaza millenium atau di Cafe Lim Kok Tong terserahlah", namun korban menyarankan agar bertemunya di Cafe Lim Kok Tong, dan benar korban pun terpancing untuk keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand livina warna hitam lalu mereka mengikuti dengan 2 (dua) unit mobil sampai di sebuah Showroom mobil di jalan Danau Singkarak medan, korban berganti mobil dengan mobil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak kenal menuju ke Jalan Griya Medan dan berhenti di Warkop Lim Kok Tong, dan mereka dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil mengikuti dari belakang mobil korban sampai di Warkop Lim Kok Tong korban bersama temannya turun dari mobil dan masuk ke Warkop tersebut, mereka mengintai dengan posisi Mobil Avanza silver berada 2 (dua) rumah setelah Lim Kok Tong sebelum lampu merah, sedangkan mobil Inova 2(dua) rumah sebelum Lim Kok Tong. Kemudian FERRI PANJAITAN mengatakan kepada Terdakwa Bahwa, kalau kita culik di tempat ini (Cafe Lim Kok Tong) banyak CCTV dan ramai orang tidak mungkin, lebih baik batalkan saja dulu pembelian mobilnya, lalu Terdakwa pun menghubungi korban dengan mengatakan "Bang, di Cansel aja dulu pembelian mobilnya, karena atasan saya menelpon saya ada pekerjaan mendadak", dan JEFFRI

Hal 308 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



WIJAYA marah dengan mengatakan “Jangan main-mainkan orang, kalau tidak serius tidak usah berjanji”, dan Terdakwa pun langsung memutuskan pembicaraan dengan mematikan panggilan HP. Lalu Terdakwa, FERRI PANJAITAN, DANDI, HANDI Alias AHAN berkompromi agar korban mempercayai serius tranTerdakwa mobil Terios tersebut, maka mereka akan mengirim atau Mentransfer uang muka (DP), setelah rencana disusun maka Terdakwa kembali menghubungi korban dengan HP panggilan suara biasa (GSM) setelah diangkat korban maka Terdakwa mengatakan “Bang, kalau nggak gini ajah, biar abang lebih percaya, saya panjar atau DP lah pembelian mobil itu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan kirimlah nomor rekening abang”, sehingga korban menyetujuinya dan mengirimkan melalui Chat WA ke HP DANDI Nomor Rekening Bank BCA atas nama JEFFRI WIJAYA (nomor nya lupa), setelah itu melalui M-BANKING HANDI Alias AHAN ke Rekening Muhammad Fahri Irmanto, lalu BAGUS menggunakan M-BANGKING mengirimkan ke rekening Milik Korban sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu korban keluar bersama temannya tersebut masuk ke dalam mobil Terios warna hitam dan menuju ke Showroom Jalan Danau Singkarak Medan diikuti oleh mobil avanza warna silver dan Terdakwa mengikuti mengemudikan Inova warna hitam, sampai di depan Showroom tersebut mereka kembali mengintainya dengan jarak sekitar 300 meter dari Showroom, karena di lokasi tersebut terdapat banyak CCTV mereka pun tidak menyentuh korban, sekitar 15 menit korban masuk ke dalam mobil grand livina warna hitam dan kembali menuju ke rumahnya, namun mereka tidak mengikutinya, lalu FERRI PANJAITAN memerintahkan kepada Terdakwa untuk pergi ke Mega Land Cafe City Bagia Medan, sedangkan yang berada di dalam Mobil Avanza Silver pergi meninggalkan merekadan tidak tahu kearahmana. Sekitar pukul 15.00 Wib mereka sampai di Cafe City Bagia, sekitar 15 menit kemudian datang 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam dikemudikan seorang laki-laki, lalu datang si Terdakwa menggunakan mobil Harier warna hitam, salah seorang laki-laki yang tidak kenal menyarankan untuk menyakinkan si korban, coba pancing lagi agar hari ini TranTerdakwa mobilnya, lalu Terdakwa pun menghubungi korban dengan mengatakan “Bang bisa kita ketemu lagi, biar kita tengok mobilnya”, korban mengatakan “Bentar

Hal 309 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



ya bang, nanti saya kabari”, sekitar 20 menit korban JEFFRI WIJAYA menghubungi ke HP Terdakwa dengan mengatakan “Bang bisa, betul nih tranTerdakwanya ?”, Terdakwa jawab “Betul bang, serius nih”, setelah pembicaraan tersebut mereka pun menyusun rencana untuk bergerak, dan seorang laki-laki yang tidak kenal tersebut mengatakan “ajak ketemu di Sekitar SPBU Setia budi saja”, mereka pun bergerak dengan posisi Terdakwa mengemudikan mobil Triton warna hitam disampingnya laki-laki yang tidak kenal(pemilik Triton), dibangku tengah PERRI PANJAITAN dan HANDI Alias AHAN, diikuti oleh mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh DANDI. Sekitar pukul 17.00 Wib mereka pun berangkat menuju ke jalan USU menjemput teman laki-laki yang tidak kenal tersebut, diperjalanan PERRI PANJAITAN mengatakan “memang harus tambah anggota kita ini biar lebih safty”, sampai di jalan Doktor Mansyur Medan naiklah seorang laki-laki yang tidak kenal ke dalam mobil Triton yang Terdakwa kemudikan dan duduk dibangku tengah Sekitar pukul 18.00 Wib mereka sampai di SPBU Jalan Sei Batang Hari dengan posisi arah pintu keluar SPBU parkir mobil Triton yang Terdakwa kemudikan, di belakangnya parkir mobil avanza warna putih susu, dan melihat HANDI Alias AHAN masuk ke dalam mobil warna putih susu, sedangkan posisi DANDI berpindah ke samping HANDI Alias AHAN, sekitar 10 menit sampailah mobil Terios milik korban, dan benar korban sendiri datang parkir di depan mobil Triton warna hitam, lalu Terdakwa dan PERRI PANJAITAN turun dari mobil Triton warna hitam memantau situasi, dan korban berbincang dengan FERRI PANJAITAN, yang Terdakwa dengar PERRI PANJAITAN mengatakan dari sisi sebelah kiri mobil terios sambil menunjuk ke Jok mobil “Ini kok Koyak”, sehingga JEFFRI WIJAYA mendatangi posisi PERRI PANJAITAN di sisi kiri mobil, saat korban tunduk melihat ke dalam mobil terios tersebut, lalu PERRI PANJAITAN mendorong korban masuk ke dalam mobil, melihat hal tersebut 2 (dua) laki-laki teman si PERRI PANJAITAN keluar dari mobil Triton dan langsung membantu untuk memasukkan korban ke dalam mobil Terios tersebut, saat itu PERRI PANJAITAN mengambil alih setir Mobil Terios lalu keluar dari SPBU dengan posisi disamping supir TERIOS : DANDI, di bangku tengah 2(dua) laki-laki yang tidak kenal menghapit korban, melaju dengan kencang, Terdakwa hanya sendiri mengikuti dengan menyetingir

Hal 310 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



mobil Triton, lalu diikuti oleh HANDI Alias AHAN dengan mobil Avanza warna putih susu, sampai di depan Gramedia Jalan Gajah Mada Medan, karena PERRI PANJAITAN tidak menghafal jalan, maka digantikan oleh DANDI yang menyetir mobil Terios tersebut, kembali mereka bergerak ke arah jalan Balai Kota dengan posisi mobil Terios warna hitam di depan diikuti avanza warna putih susu dan Terdakwa mengemudikan mobil Triton paling belakang, karena kehilangan jejak kemudian Terdakwa menghubungi PERRI PANJAITAN, dan Terdakwa diperintahkannya untuk ke jalan Aksara Medan, sampai di jalan Aksara medan tidak menemukan kedua mobil tersebut sehingga Terdakwa kembali menghubungi PERRI PANJAITAN dan diperintahkan untuk ke depan Pintu Tol masuk Bandar selamat yang menuju ke arah Tanjung Mulia-Belawan, sampai di Pintu Tol tersebut Terdakwa menemukan mobil Terios warna hitam milik korban dibelakangnya mobil avanza warna putih susu dan Terdakwa parkir dibelakang, sekitar 15 menit berada di dalam mobil yang Terdakwa kemudian, lalu Terdakwa pun turun dan PERRI PANJAITAN menyuruh untuk melakban mata korban, Terdakwa pun berjalan ke arah mobil Terios milik korban dengan posisi : HANDI Alias AHAN di bangku setir, disamping supir DANDI, posisi di bangku tengah korban dihapit sebelah kanan WILLY CHANDRA, lalu Terdakwa masuk dari sisi sebelah kanan Terios membantu melakban mata korban, setelah mata korban sudah tertutup selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil avanza warna putih susu diikuti oleh PERRI PANJAITAN, sedangkan di mobil Triton warna hitam 2(dua) laki-laki yang tidak kenal pergi keluar berbalik arah, Terdakwa menyetir mobil avanza warna putih susu masuk ke dalam Tol menuju ke Belawan, sampai di rumah mobil tersebut dibawa FERRI PANJAITAN ke rumahnya ;

- . Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar 22.30 Wib Terdakwa berangkat menemui HANDI Alias AHAN di Vila Green Hill Sibolangit dan diberikan oleh HANDI Alias AHAN uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 Terdakwa kembali ke rumah dan sekitar 14 hari bersembunyi di Aceh, dikarenakan ketakutan maka pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi ;

Hal 311 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG saat berada di dalam mobil Terios warna hitam milik korban saat berada di depan pintu Tol Bel merah Bandar selamat saat Terdakwa melakban mata korban sudah dalam keadaan telanjang dan belum ada mengalami luka apapun, tangan dan kaki tidak dilakban atau tidak terikat apapun ;
- Bahwa, kenal dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No.Plat BK 1258 OY yang dikemudikan oleh BAGUS yaitu alat transportasi mengincar, menculik korban JEFFRI WIJAYA Alias ASIONG, sedangkan mobil Avanza warna hitam tidak kenal
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama saksi Dadang Sukoco, Jerry Ronaldo Ginting, Lisa, Dani, Arvan Surgery als. Ahao, Muhammad Inirwansyah Nasution, Reza Santoso, Nurul, Aprianto Miduk Pandapotan Saragih als. Apri, Juliadi als. Juli, Perri Panjaitan als. Perry, Suhemi als. Helmi, Indriya Lesmana als. Lesmana, Andi Sahputra als. Andi, Aqbar Gustiawan de Fretes als. Ojong, Guruh Arif Amada als. Arif Botak, Edi Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, keterangan Ahli dr.H. Mistar Ritonga, SpF, dan keterangan terdakwa I Handi als. Ahan, terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, terdakwa III Bagus Ariyanto, terdakwa I Hoki Setiawan als. Kecot sendiri, yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan sumpah jabatan yang ada padanya. Berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan Nomor : R/01/IX/2020/RS. Bhayangkara yang menyatakan korban JEFFRI WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Amal No. 75 Medan Sunggal meninggal dunia dengan penyebab kematian adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
- 4 (empat) unit Handphone dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) kain Sprei warna Pink.
- 1 (satu) ember bekas cat merk Vinilex.

Hal 312 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ember warna hijau.
- 1 (satu) gayung warna hijau
- 1 (satu) gayung warna merah.
- 1 (satu) gulungan Lakban warna coklat.
- 1 (satu) Tas Sandang merk COACH warna Hitam.
- 1 (satu) Tas Sandang merk AIGNER warna Cokelat.
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah cincin warna emas.
- 1 (satu) buah cincin warna putih.
- 1 (satu) buah kalung salib warna putih.
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.5 S warna Silver Metalik BK 1258 OY, No. Rangka : MHFM1CA4JBK053341, No. Mesin : DCC7535 berikut STNK dan kunci mobil.
- 1(satu) unit Mobil merk Tayota New Avanza 1.3 G warna Hitam Metalik BK 1407 ON, No. Rangka : MHKM1BA3JEK200458, No. Mesin : MD60993 berikut STNK dan kunci mobil

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan sunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian

Hal 313 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari atas (Sibolangit) lalu saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : “ya”, kemudian saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian

Hal 314 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datangnya saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* pergi dengan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, sedangkan saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto

Hal 315 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk mengecek korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengecek "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di

Hal 316 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dengan

Hal 317 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah bang, kalu serius hubungi saya melalui telepon langsung" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi*, kemudian Terdakwa I *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als.

Hal 318 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan “Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina kearah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto, saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City



Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als. Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban , beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON dauble Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja” , namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi

Hal 320 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als. Perri berpura-pura mengecek fisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudian persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna

Hal 321 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan " Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi

Hal 322 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



mengatakan: ini Kami sudah di Marelان perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencari rumah

Hal 323 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als. Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku

Hal 324 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju



ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) dibangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020,

Hal 326 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain spre dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto , Boy , Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur

Hal 327 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak*, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustiawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi, saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : *Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringanotak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri . dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada*

Hal 328 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;
- Sifat kematian korban tidak wajar ;
- Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;
- Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketujuh sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian Mengakibatkan mati ;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Para Terdakwa yang mengaku bernama terdakwa I Handi als. Ahan, terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, terdakwa III Bagus Ariyanto, terdakwa I Hoki Setiawan als. Kecot dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Para Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi Dadang Sukoco, Jerry Ronaldo Ginting, Lisa, Dani, Arvan Surgery als. Ahao, Muhammad Inirwansyah Nasution, Reza Santoso, Nurul, Aprianto Miduk Pandapotan Saragih als. Apri, Juliadi als. Juli, Perri Panjaitan als. Perry, Suhemi als. Helmi, Indriya Lesmana als. Lesmana, Andi Sahputra als. Andi, Aqbar Gustiawan de Fretes als. Ojong, Guruh Arif Amada als. Arif Botak, Edi Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, keterangan Ahli dr.H. Mistar Ritonga, SpF, dan keterangan terdakwa I Handi als. Ahan, terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, terdakwa III Bagus Ariyanto, terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot sendiri dan adanya petunjuk sebagai berikut diperoleh fakta bahwa pada awalnya Pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan melalui Handphone mengatakan bahwa saksi Dani berutang judi Online sebesar Rp. 766.000.000 (tujuh ratus enam puluh enam

Hal 330 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



juta rupiah) terhadap Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango dan yang menjamin untuk membayar hutang tersebut adalah korban Korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong yang berjanji akan membayar sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari hutang saksi Dani tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan agar datang ke Medan tepatnya di Warkop Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan bersama-sama dengan Reza Santoso, laki-laki, 21 tahun, wiraswasta, islam, alamat : Jalan Gaperta No. 53 Kel. Helvetia tengah Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mega pro datang ke Jalan Kasuari Kec. Medan tunggal Kota Medan mencari saksi Dani di rumah saksi Dani namun tidak ketemu, kemudian bersama Reza Santoso pergi ke Cafe Nusantara di Jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas kota Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* untuk datang ke Cafe Nusantara, beberapa saat saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat, sepeda motor Mega Pro ditinggalkan di Cafe Nusantara, kemudian dengan menggunakan mobil milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, terdakwa I Handi als. Ahan diantaranya ke Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang tempatnya dan saksi Reza bekerja sebagai operator judi online milik Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira 03.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan kembali menerima telepon dari Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango menyuruh Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* agar menjemput terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dari Villa Green Hill City di Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang. Kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Tak, jemput saya dan Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dari atas (Sibolangit) lalu saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* mengatakan : Di beskem ya pak, ianya menjawab : “ya”, kemudian saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* bersama-sama dengan Terdakwa III Bagus Ariyanto, Willy Chandra (DPO), Aprianto als. Apri menjemput Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi tidak ingat milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*. Selanjutnya bersama teman-teman (Terdakwa III Bagus Ariyanto Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat*

Hal 331 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Nurdin Syahputra als. Tutak, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Aprianto als. Apri) berangkat ke Medan dan sampai di Medan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya tersebut berkeliling kota Medan mencari keberadaan Horison (Tionghoa) namun tidak ketemu lalu sekitar pukul 07.00 Wib, sarapan pagi di Jalan Abdullah Lubis kota Medan, sekitar pukul 07.30 Wib, lanjut ke Hotel De Tonga di Jalan Sei Blutu Medan istirahat di dalam 2 (dua) kamar sampai pukul 09.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib, mereka melanjutkan pencarian terhadap Horison namun tidak bertemu. Pada hari Rabu malam tanggal 16 September 2020, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango kembali menghubungi Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh supaya datang ke Cafe Nusantara Warkop di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu sampai di Cafe tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan juga menghubungi saksi Perri Panjaitan als. Perri agar datang ke Cafe tersebut, dan beberapa menit datanglah saksi Perri Panjaitan als. Perri bersama seorang laki-laki yang bernama Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, lalu di Cafe tersebut Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan "Kau cari si korban Jeffri Wijaya als. Asiong bagaimanapun caranya dan jika sudah dapat kau kabari si Suhemi (maksudnya Suhemi als. Helmi) untuk tindakan selanjutnya, apabila berhasil diberikan hadiah atau bonus, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri bertanya kepada Terdakwa I Handi als. Ahan : Mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong ini dari Start mana, Terdakwa I Handi als. Ahan menjawab : korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering dugem di "THE CUBE" Hotel Danau Toba, karena Terdakwa I Handi als. Ahan melihat story face book (FB) a.n. BARON bekerja sebagai DJ (Disk Jockey) temannya di FB, bahwa Baron dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sering bersama di Pub THE CUBE. Kemudian Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi pergi dengan mobil milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak berupa 1 (satu) unit Avanza warna hitam untuk mencari saksi Dani dan Horison sekaligus untuk menjemput mobil rental yang akan di jemput oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, sekitar 1 jam lebih ke 3 (tiga) temannya yaitu : Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan kendaraan Terdakwa III Bagus Ariyanto menyetir mobil jenis Avanza warna silver No.Plat tidak ingat bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, sedangkan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak mengemudikan Avanza warna hitam, selanjutnya mereka

Hal 332 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



bergerak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Inova All New warna Hitam milik saksi Perri Panjaitan als. Perri didalamnya : saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, saksi Perri Panjaitan als. Perri, Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sedangkan di dalam mobil Avanza warna silver yang dirental oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto dikemudikan oleh Terdakwa II Bagus Ariyanto didalamnya : Willy Chandra (DPO), saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Boy, Aprianto als. Apri, sedangkan mobil avanza warna hitam milik saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak* dititipkan di Cafe Warkop Nusantara, kemudian berangkat ke Pub "THE CUBE" Hotel Danau Toba menemui DJ Baron, dan DJ Baron mengatakan bahwa korban Jeffri Wijaya als. Asiong tidak pernah lagi datang ke Pub tersebut. Setelah itu mereka keluar dari Pub tersebut, pada saat berada didalam mobil Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* untuk mengechat korban Jeffri Wijaya als. Asiong melalui Whatsap untuk berpura pura menanyakan harga mobil terios yang ada di FB korban, untuk memancing bertemu dengan korban Jeffri Wijaya als. Asiong, lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat ke WA korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang masih ada gak mobil teriosnya" lalu dibalas korban Jeffri Wijaya als. Asiong "Masih ada bang, terios tahun 2017" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengechat "Harganya berapa bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau emang mau serius, cek barang aja langsung bang" lalu Terdakwa II *Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi* mengatakan "Kalau mau besok aja bang, karena rumah saya jauh, kalau bisa sebelum jam 12 siang bang" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong membalas "Oke Bang". Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 unit mobil bergerak ke arah Kec. Sunggal mencari korban Jeffri Wijaya als. Asiong saat di perjalanan Masuk Chat WA ke Hpnya dari teman Terdakwa I Handi als. Ahan yaitu polisi di Polrestabes Medan yaitu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution. Lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution memberitahukan : "kamu mencari mobil ini ya" sambil mengirim photo mobil sedang di cuci di door smeer posisi terangkat mesin Hidrolik yaitu mobil jenis Honda Civic Nouva warna putih, Terdakwa I Handi als. Ahan membalas Chatnya : Ya, betul pak itu mobilnya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution membalas pesan : Ini Target saya juga kasus Narkoba dan judi Online, tapi kalian jangan ganggu judi dan Narkobanya, cukup yang kalian butuhkan dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan

Hal 333 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



mengirimkan photo si korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dimana saksi Muhammad Nirwansyah Nasution mengajak Terdakwa I Handi als. Ahan melalui WA untuk bertemu jam 08.00 Wib di Pondok Kelapa Jalan Ring road Medan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada teman-temannya supaya bertemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, agar dapat ditunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar pukul 04.00 Wib, mereka makan di Pecal lele di Ring road, dan saat itulah Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam No.Plat Polisi BK 18 W datang ke Pecal lele tersebut, dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : Besok akan dibantu oleh polisi poltabes medan untuk menunjukkan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya selesai makan pagi, Terdakwa I Handi als. Ahan masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto di dalamnya : Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, Aprianto als. Apri berangkat menuju ke Hotel de Tonga di Jalan Sei Belutu Medan, sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot pergi ke arah Belawan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 07.45 Wib, mereka bergerak dengan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto disampingnya, duduk dibangku tengah : Willy Chandra (DPO), saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi ke tempat sarapan saksi Perri Panjaitan als. Perri di Seberang loket Sempati Star di Jalan Ring Road medan, setelah selesai sarapan Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi masuk ke dalam mobil Inova All New warna hitam nomor polisi tidak ingat dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menuju ke Pondok Kelapa Gedung MICC yang berada di Jalan Gagak Hitam Ring Road menemui saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan saat di depan gedung MICC tersebut ketemu dengan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, bergerak menuju rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong di Jalan Amal, diikuti oleh mobil milik saksi Perri Panjaitan als. Perri, dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, dan melihat di dalam rumah sekaligus Panglong merk Amal Jaya milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekitar 30 menit kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar

Hal 334 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Trail kecil ke arah SPBU Pinang Baris lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan berada di dalam mobil saksi Muhammad Nirwansyah Nasution, dan diikuti oleh 2 (dua) unit mobil teman Terdakwa I Handi als. Ahan, Jeffri Wijaya als. Asiong mengisi minyak di SPBU tersebut dan kembali ke rumah di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal mereka pun mengikuti sampai di rumah korban mereka memantau korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Selanjutnya sekitar 15 menit Terdakwa I Handi als. Ahan diajak oleh saksi Muhammad Nirwansyah Nasution untuk mengecek saksi Dani apakah ada di rumah orang tua saksi Dani di daerah Kec. Medan Sunggal lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution berangkat sedangkan temannya di dalam mobil saksi Perri Panjaitan als. Perri dan di dalam mobil saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak stand by di depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Pada saat tiba di rumah orang tua Dani, Terdakwa I Handi als. Ahan hanya menemukan mobil saksi Dani sedangkan saksi Dani tidak ditemukan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution kembali ke depan rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pun mengatakan kepadanya : Ya, udah kalian lanjutlah, saya pergi dulu, tapi jangan lupa Jeffri itu target kasus narkoba dan judi saya, lalu saksi Muhammad Nirwansyah Nasution pergi entah kemana. Selanjutnya mereka pun melanjutkan memantau rumah korban Jeffri Wijaya als. Asiong. Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengirim pesan melalui WA ke korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang dimana, udah bisa kita ketemuan untuk melihat mobil" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Kalau mau ketemuan bentar lagi aja Bang", namun pada saat itu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi tidak langsung membalas WA dari korban Jeffri Wijaya als. Asiong, sekira pukul 12.15 Wib, Terdakwa I Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi kembali mengecek dengan mengatakan "Bang, udah bisa jumpa" lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan "Udah bang, kalau serius hubungi saya melalui telepon langsung" kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong memberikan nomor teleponnya melalui pesan WA ke HP Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, kemudian Terdakwa I Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi memberikan nomor korban Jeffri Wijaya als. Asiong tersebut kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot lalu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot langsung menghubungi korban Jeffri Wijaya als. Asiong dengan mengatakan "Bang ini saya yang mau beli mobil terios, jam berapa kita jumpa bang, bisa jumpa

Hal 335 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang” kemudian korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan “Jumpa sekarang aja bang, jumpa di Kok Tong dekat Griya” setelah itu pada pukul 12.30 Wib, melihat korban Jeffri Wijaya als. Asiong keluar dari rumah dengan menggunakan mobil Grand Livina ke arah Jalan Danau Singkarak Medan lalu korban mengambil Terios warna hitam bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu mengikuti dengan posisi Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disamping supir adalah saksi Perri Panjaitan als. Perri, di bangku tengah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di mobil Avanza warna silver dikemudikan oleh Terdakwa IV Bagus Ariyanto di dalamnya saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), sampai ke kedai kopi Lim Kok Tong karena orang ramai dan di kedai kopi Lim Kok Tong tersebut ada kamera CCTV maka mereka tidak jadi membawa di lokasi tersebut, sehingga membatalkan pembelian mobil tersebut, sekitar 45 menit korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong dan seorang temannya kembali ke Showroom lalu mengikutinya, setelah itu Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot memberitahukan melalui HP ke saksi Handi Alias Ahan agar pembelian ditunda dulu namun jadi membeli mobil tersebut dan akan mentransfer dana uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong lalu mereka meminta no Rekening atas nama korban Jeffri Wijaya als. Asiong, dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun melalui akun milik orang lain yang diingatnya atas nama Muhammad melalui ATM mentransfer ke rekening Bank BCA milik korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk panjar (uang muka) pembelian mobil terios tersebut, dan berjanji ketemu malam harinya. Namun korban Jeffri Wijaya als. Asiong menolak dengan mengatakan bertemunya besok ajah, mereka pun berangkat ke Cafe CITI BAGYA Jalan Pancing Medan dengan posisi Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyetir mobil Inova warna hitam disampingnya saksi Perri Panjaitan als. Perri, ianya bersama Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku tengah, Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh Terdakwa IV Bagus Ariyanto, saksi *Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak*, Willy Chandra (DPO), Boy (DPO), untuk membubarkan diri dulu, lalu mereka pergi. Sesampainya di Cafe City Bagia tersebut datanglah saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengemudikan 1 (satu) unit mobil Harier warna hitam nomor polisi BK 18 W bersama saksi Suhemi als. Helmi lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menjelaskan tidak melakukan penculikan saat bertemu dengan korban karena situasinya ramai dan lokasinya ada camera cctv, dan saksi Perri Panjaitan als.

Hal 336 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Perri meminta ijin kepada saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango supaya menambah anggota untuk melakukan membawa korban, beberapa menit datanglah 1 (satu) unit mobil TRITON double Cabin nomor polisi tidak ingat dan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya turun dan menemui mereka di Cafe tersebut, pada saat berada di Cafe City Bagya tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dihubungi oleh korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengatakan : *Bisa nggak transaksi mobil Terios hari ini*, Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menjawab “Ya, bisa, jam 17.00 WIB aja”, namun tempatnya dimana belum dapat disepakati, sekitar pukul 16.30 Wib, karena mereka menduga korban sudah mengenali mobil yang dipergunakan sebelumnya maka Terdakwa I Handi als. Ahan menyuruh saksi Perri Panjaitan als. Perri untuk mengganti mobil Inovanya, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri pergi dan beberapa saat datang dengan membawa mobil jenis Avanza warna susu nomor polisi tidak ingat, dan diserahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan hanya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang didalam mobil avanza warna putih susu tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahandi mobil Triton bersama saksi Perri Panjaitan als. Perri, bersama laki-laki pemilik mobil, serta supir (Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot) di dalam mobil Avanza warna silver nomor polisi tidak ingat yang dirental oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dan dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto dimana didalamnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak, berangkat menuju ke Indomaret sebelah SPBU di Jalan Sei Batang hari Kec. Medan Sunggal di Lokasi penculikan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit mobil Triton warna hitam di dalamnya supirnya Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, disampingnya laki-laki pemilik Triton, di bangku tengah ianya bersama laki-laki yang tidak dikenal dan saksi Perri Panjaitan als. Perri, sedangkan posisi dibelakang mobil Triton warna hitam parkir mobil avanza warna putih susu dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sendiri, beberapa menit kemudian ia berpindah ke mobil avanza warna putih susu menggantikan posisi si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi sebagai supir, si Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi duduk dibangku disampingnya, lalu datanglah korban Jeffri Wijaya als. Asiong mengendarai mobil Terios warna hitam parkir persis di depan Triton warna hitam, beberapa menit ianya melihat mobil avanza warna silver datang ke lokasi dikemudikan oleh antara Bagus atau saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak parkir di sekitar jalan SPBU Sei Batang hari Medan, lalu di lokasi kejadian tersebut Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot dan saksi Perri Panjaitan als.

Hal 337 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perri berpura-pura mengecek fisik mobil, lalu korban Jeffri Wijaya als. Asiong turun dari mobil terios, saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri, lalu saksi Perri Panjaitan als. Perri menarik korban ke dalam mobil terios dan dibantu oleh temannya 2 orang yang keluar mobil Triton, lalu korban pun dibawa secara paksa dan dipaksa masuk ke dalam mobil terios tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, secepatnya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengemudikan mobil terios tersebut dengan posisi disamping supir saksi Perri Panjaitan als. Perri, dibangku tengah korban Jeffri Wijaya als. Asiong diapit oleh 2(dua) orang teman saksi Perri Panjaitan als. Perri pemilik mobil Triton melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Jalan Gajah mada - ke taman Beringin, dan berhenti di SPBU Kolam air mancur Jl. Jendral Sudirman Medan, mobil Terios milik korban mengisi Bensin, Terdakwa I Handi als. Ahan di dalam mobil AVANZA warna putih susu, sedangkan di dalam mobil Triton dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot tanpa teman, tepatnya di jalan Aksara Medan mobil jenis Terios berhenti Terdakwa I Handi als. Ahan pun menghentikan mobil kemudian persis dibelakangnya dan melihat Baju dan celana milik korban dibuang dari dalam mobil Terios, namun baju dan celana tersebut diambil kembali oleh temannya saksi Perri Panjaitan als. Perri dan dibawa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan menghubungi Willy Chandra (DPO) memberitahukan bahwa posisi berada di Simpang Jalan Aksara Medan, lalu Willy Chandra (DPO) bersama Boy menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor MIO datang dan saat itu juga Terdakwa III Bagus Ariyanto dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak tiba dengan mobil Avanza warna silver, kemudian saksi Perri Panjaitan als. Perri memerintahkan si Boy mengendarai sepeda motor Vario dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak dan Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mobil avanza silver supaya bubar dan pergi menunggu di Cafe Nusantara Warkop, sedangkan mobil avanza warna putih susu yang dikemudikannya didalamnya Willy Chandra (DPO) bersama pemilik mobil Triton, di dalam mobil Terios milik korban ada saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya berangkat menuju ke simpang Toll Belmera (Bandar Selamat) dan berhenti di depan pintu tol tersebut selang beberapa menit mobil Triton yang dikemudikan oleh Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot, sampai di tempat tersebut, Terdakwa I Handi als. Ahan pun menyuruh Willy Chandra (DPO) untuk membeli Lakban warna kuning ke Indomaret dengan menggunakan mobil avanza warna putih, setelah lakban dibeli diserahkan kepada Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot untuk melakban mata korban, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengambil alih mobil

Hal 338 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terios milik korban didalamnya dengan posisi korban dengan mata dilakban duduk ditengah di sebelah kanannya Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, di kiri Willy Chandra (DPO), sedangkan saksi Perri Panjaitan als. Perri dan temannya dengan mobil avanza warna putih susu, dan mobil Triton kami tinggalkan di pintu depan tol tersebut, selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan membawa mobil korban ke arah Mandala dan memutar-mutar menunggu Suhemi als. Helmi sampai, kemudian saksi Suhemi als. Helmi menghubunginya mengatakan “ Kita jumpa di pintu Tol Belmera bandar selamat, lalu ianya pun kembali bergerak ke pintu Tol Belmera bandar selamat selang beberapa menit datanglah saksi Suhemi als. Helmi dengan avanza warna silver yang dikemukakan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya saksi Suhemi als. Helmi dan Boy (DPO). Atas perintah Suhemi agar korban Jeffri Wijaya als. Asiong dipindahkan dari mobil terios ke Avanza silver, maka Terdakwa I Handi als. Ahan bersama Willy Chandra (DPO), saksi Suhemi als. Helmi, Terdakwa III Bagus Ariyanto, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi mengangkat korban dalam keadaan telanjang dan memindahkan ke mobil Avanza silver, saksi Suhemi als. Helmi menyuruh Willy Chandra (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi supaya membawa mobil terios milik korban ke Nusantara Warkop di Jalan Panglima Denai Amplas dan mereka pergi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan mengemudikan avanza warna silver dengan posisi dibelakang Terdakwa I Handi als. Ahan, saksi Suhemi als. Helmi dan Terdakwa IV Bagus Ariyanto, korban di bangku belakang bersama Boy (DPO), saksi Suhemi als. Helmi menyuruhnya supaya masuk ke jalan Tol menuju ke Medan Marelan, keluar dari pintu tol Tanjung Mulia saat di Kec. Medan Marelan, saksi Suhemi als. Helmi menghubungi teman saksi Suhemi als. Helmi mengatakan: ini Kami sudah di Marelan perhatikan kami naik mobil avanza silver nanti kami kode lampu send darurat sambil berjalan terus. Pada saat itu saksi Indriya Lesmana yang bersamaan dengan saksi Suhemi als Helmi sebelumnya telah menghubungi saksi Andi Sahputra als. Andi dengan mengatakan bahwa temannya membutuhkan sebuah rumah kosong untuk dijadikan sebagai tempat melakukan interogasi dan selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi menghubungi temannya yaitu Juliadi dan mengutarakan maksud dan tujuannya dan setelah tempat yang dimaksud tersedia kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi memberitahukan kepada saksi saksi Indriya Lesmana untuk menuju ke Perladangan lahan kosong Perkebunan Lahan garapan Pasar 9 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang Pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Hal 339 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Indriya Lesmana dan saksi Suhemi als. Helmi dan teman-temannya menuju tempat tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Andi Sahputra als. Andi dan temannya, Juliadi dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis RX King tiba di lokasi tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Handi als. Ahan pun turun dari mobil, lalu saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto untuk memundurkan mobil ke arah 2 (dua) buah gubuk yang ada lampu kecil lalu korban dengan mata dilakban diturunkan oleh 3 (tiga) orang anggota si saksi Suhemi als. Helmi dan dimasukkan ke dalam 1(satu) gubuk sebelah kanan dan saksi Suhemi als. Helmi dan saksi Indriya Lesmana pun memaksa korban dengan mengatakan "Dimana si Dani, mana uang Rp 200 juta yang dijanjikan namun korban korban Jeffri Wijaya als. Asiong hanya diam, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menjambak rambut korban dan menghantamkan kepala korban ke lantai dan kemudian saksi Suhemi als. Helmi mengambil selang memukuli wajah korban, dan yang saya dengar korban menjerit mengatakan : tidak tau bang, korban dipukuli sampai sekarat dan pada saat itu saksi Indriya Lesmana juga memaksa korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk memberitahukan pin ATM korban sedangkan saksi Andi Sahputra als. Andi juga melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukul punggung dan tubuh korban berulang kali. Selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi mengatakan : Tidak bisa si korban ini lama-lama nanti ketauan warga, lalu saksi Suhemi als. Helmi menghubungi menyuruh anggotanya untuk mencarikan rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Andi Sahputra als. Andi segera menghubungi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong dan menanyakan apakah ada rumah yang dapat disewa karena mereka akan membawa atau meletakkan satu orang di rumah tersebut untuk dilakukan interogasi dan saksi saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong menyanggupinya. Setelah diperoleh kepastian adanya rumah kontrakan selanjutnya saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal mengangkat korban dan memasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan mobil tersebut berangkat menuju rumah kontrakan teman saksi Suhemi als. Helmi di Pasar III Timur Gang Alif Kec. Medan Marelان, dengan kondisi korban dalam keadaan telanjang, mata dan badan korban dilakban lalu diturunkan oleh saksi Suhemi als. Helmi bersama 3 (tiga) anggotanya dari dalam mobil tersebut dimasukkan ke dalam rumah dan kembali korban dianiaya secara paksa dengan cara saksi Suhemi als. Helmi memijak dada korban, menendang rusuk, wajah korban dipukuli menggunakan selang, saat korban pingsan saksi Suhemi als.

Hal 340 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi memasukkan air ke dalam mulut korban dimana saksi Aqbar Gustiawan Defretes als. Ojong mengangkat dan mengambil air yang dipergunakan oleh saksi Suhemi als. Helmi untuk memasukkan ke mulut korban namun dimuntahkan, saat itu dan anggotanya memaksa korban untuk memberikan nomor pin ATM namun korban tidak mau memberitahukan, lalu saksi Guruh Arif Amada bersama Terdakwa III Bagus Ariyanto dengan mengendarai sepeda motor pergi membeli Lakban atas perintah saksi Suhemi als. Helmi, setelah kembali dari Jalan Besar Marelان saksi Guruh Arif Amada dan Terdakwa III Bagus Ariyanto kembali membawa Lakban dan rokok, namun karena korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lakban warna hitam tersebut tidak jadi dipakai seharusnya untuk menutup mulut korban, saat itulah saksi Suhemi als. Helmi keluar dari ruangan tamu menemuinya diluar rumah lalu merokok bersama. Beberapa menit kemudian salah seorang teman saksi saksi Suhemi als. Helmi memberitahukan bahwa saat diberikan air ke mulut korban, air sudah tidak dimuntahkan lagi kemungkinan korban sudah meninggal dunia, lalu korban diangkat oleh saksi Suhemi als. Helmi, Boy (DPO), saksi Guruh Arif Amada, saksi Aqbar Gustiawan als. Ojong dimasukkan ke dalam mobil kemudian dengan posisi Terdakwa III Bagus Ariyanto mengemudikan, Terdakwa I Handi als. Ahan duduk disamping supir, di bangku tengah saksi Suhemi als. Helmi dan Boy, di bangku belakang korban sendiri, berangkat menuju ke Nusantara Warkop, sampai di Warkop tersebut Terdakwa I Handi als. Ahan melihat Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango, Willy Chandra (DPO), Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa III Bagus Ariyanto, saksi Suhemi als. Helmi, dan BOY (DPO) masuk ke warkop tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Handi als. Ahan memberitahukan kepada Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango bahwa korban kemungkinan sudah meninggal dunia karena dianiaya, kemudian Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango meminta dari Terdakwa I Handi als. Ahan plastik untuk alas tangan saat melihat kondisi fisik korban si Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango sangat marah dan mengatakan kepadanya : Kenapa sampai begini, lalu Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango memeriksa denyut nadi korban bagian leher dan Saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango mengatakan : masih hidup kok, kalian bawalah ke Rumah sakit atau ke Klinik lalu memberikan uang kepada Terdakwa I Handi als. Ahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) agar korban dibawa ke Rumah sakit, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan teman-temannya kembali masuk ke warkop tersebut sedangkan Saksi Edy

Hal 341 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Suwanto Sukandi als. Ko Ahuwat Tango pergi, saksi Suhemi als. Helmi memerintahkan Terdakwa I Handi als. Ahan agar mengumpulkan HP milik korban dan melepaskan kartu simnya disatukan plastik, dan HP milik mereka semua dikumpulkan dalam 1 (satu) kantong plastik dengan masing-masing sim card dilepas, saksi saksi Suhemi als. Helmi mengatakan kepada semua : Sudah matinya itu, kemanalah kita buang mayat korban ini, dan memberikan 3 (tiga) pilihan lokasi pembuangan yaitu : dibuang ke sungai ular, atau di Tebing tinggi atau di Berastagi, dikarenakan waktu tidak sempat lagi lalu Suhemi memutuskan membuang mayat korban ke arah jurang di Berastagi, maka mereka pun bergerak dengan menggunakan mobil Terios di dalamnya Terdakwa I Handi als. Ahan yang menyetir disampingnya saksi Suhemi als. Helmi, di bangku tengah Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi dan Willy Chandra (DPO), sedangkan di mobil Avanza silver dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, duduk disamping supir si Boy, di bangku tengah korban dengan posisi terduduk di sebelah kiri, bangku sebelah dilipatkan untuk memudahkan proses pembuangan mayat, Terdakwa I Handi als. Ahan bersama dengan teman-temannya pun berangkat menuju ke Berastagi, sampai di Pancur Batu dikarenakan ngantuk maka Terdakwa I Handi als. Ahan meminta kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk menyetir mobil gantian, lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi yang menyetir dan Terdakwa I Handi als. Ahan pun duduk di samping Willy Chandra (DPO) di bangku tengah, sampai di lokasi pembuangan mayat di Jurang Jalan Medan - Berastagi KM 54,55 Desa Doulu Kec. Berastagi Kab. Tanah Karo, dengan posisi mobil avanza warna silver berada di depan dan dibelakangnya mobil Terios, ia pun turun dari mobil Terios lalu SUHEMI turun dari mobil terios pura-pura membuka Kap mesin mobil Terios agar orang yang melihat saat melintas di kejadian mengira mobil rusak, lalu saksi Suhemi als. Helmi mengatur jalan, saat jalan sepi saksi Suhemi als. Helmi memberikan kode dengan kedua tangan, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) dari sisi sebelah kiri mobil dan Boy, Terdakwa IV Bagus Ariyanto mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil, setelah Terdakwa I Handi als. Ahan dan Willy Chandra (DPO) menerima mayat korban dan mencampakkan korban ke jurang tersebut namun tersangkut tidak jatuh ke dalam jurang tersebut sehingga saksi Suhemi als. Helmi mendekat dan mengatakan : Lama kali kalian, lalu saksi saksi Suhemi als. Helmi menyenter dengan senter HP melihat mayat korban tersangkut dan menendang mayat korban dengan menggunakan kaki kanan sampai korban masuk ke dalam jurang tersebut, lalu Terdakwa I Handi als. Ahan melemparkan

Hal 342 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jurang tersebut Handuk warna biru les putih, secepatnya memutar arah langsung menuju ke medan, sampai di Warkop Nusantara Jalan Panglima Denai Amplas lalu saksi Suhemi als. Helmi turun dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I Handi als. Ahan tertidur di dalam mobil Terios, saat terbangun mobil Terios tersebut dikemudikan oleh Willy Chandra (DPO) sudah berada di Bandara Kuala Namu parkir A tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka meninggalkan mobil Terios milik korban tersebut di Parkiran Bandara, lalu bersama Willy Chandra (DPO) masuk ke dalam mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto, didalamnya Boy, mereka mencari tempat untuk istirahat dan memutuskan untuk kembali ke Sibolangit di Villa Green Hill City bersama barang bukti HP milik korban dan HP milik mereka semua dalam kantong plastik disimpannya di kamar Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 19.00 Wib, HP milik korban dan HP milik mereka semua dihancurkan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan dengan menggunakan martil namun HP korban lupa dihancurkan, Setelah HP tersebut dihancurkan lalu dibungkus kembali dengan plastik warna putih dan digulung didalam kain sprei dan Terdakwa I Handi als. Ahan menyerahkan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi untuk dibuang secara terpisah, serta HP korban juga diberikan kepada Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi lalu Willy Chandra, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Boy dan Terdakwa III Bagus Ariyanto berangkat ke Medan menggunakan mobil Avanza warna silver sedangkan ianya tinggal, kemudian sampai di Medan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak agar menyediakan mobil Avanza untuk mengantar menyembunyikan barang bukti, lalu avanza silver dikembalikan oleh Terdakwa III Bagus Ariyanto kepada pemilik rental mobil, sedangkan uang rentalnya sudah diberikannya kepada Terdakwa III Bagus Ariyanto sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, selanjutnya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalamnya Terdakwa IV Bagus Ariyanto, Boy, Willy Chandra (DPO) menyembunyikan barang bukti berupa : HP korban disembunyikan ke Tanem Kab. Langkat, selanjutnya HP milik mereka disembunyikan ke Sungai Ular Kab. Deli Serdang, sekitar pukul 23.55 Wib saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam Nomor polisi tidak ingat milik saksi Selamat Nurdin Syahputra als. Tutak di dalam mobil Terdakwa

Hal 343 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Willy Chandra (DPO), Boy, mereka tiba di Villa lalu Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi menyerahkan kepada Terdakwa I Handi als. Ahan 1(satu) buah Tas warna coklat berisikan kunci rumah, uang Rp. 200.000, STNK, kartu ATM, kunci rumah, stiker apartemen, ada kaca penghisap sabu, lalu mengosongkan tas tersebut memasukkannya ke dalam 1 plastik, kemudian tas kosong tersebut dibawanya ke dalam Villa tempatnya, sisa barang milik korban berupa Jam tangan, kunci rumah dibuang ke jurang di belakang Danau Biru 2. Beberapa hari kemudian Terdakwa I Handi als. Ahan dan Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi ditangkap oleh anggota Kepolisian daerah Sumatera Utara pada hari sabtu tanggal 20 September 2020 di Villa Green Hill di jalan Jamin Ginting Sibolangit Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Deli Serang, Terdakwa III Bagus Ariyanto ditangkap als. Bagus ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Jalan Sei Asahan Gang Keluarga Nomor 2-A Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sedangkan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 08 Oktober 2020. Selanjutnya terdakwa-terdakwa dibawa oleh anggota Polda Sumatera Utara ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Sahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto als. Bagus dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot bersama-sama dengan, saksi Edy Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, saksi Selamat Nurdin Syahputra als. *Tutak*, saksi Andi Sahputra als. Andi, saksi Hoki Setiawan als. Kecot, saksi Aqbar Agustawan als. Ojong, saksi Guruh Arif Amada, saksi Suhemi als. Helmi , saksi Perri Panjaitan als. Perri dan saksi Indrya Lesmana mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong als. Asiong mengalami hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 dengan kesimpulan kesimpulan sebagai berikut : *Dijumpai sesosok jenazah laki-laki, tidak berkhitan dikenal, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, kulit kuning langsung, rambut hitam, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala, leher eelah kanan dan kiri sampai ke leher bagian belakang, kedua kelopak mata kanan dan kiri, bibir bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai luka lecet pada kelopak mata atas kanan, dijumpai tanda-tanda patah tulang dada, dijumpai lidah tergigit, dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung, dijumpai bibir berwarna kebiruan, kedua ujung jari tangan kebiruan dan*

Hal 344 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung jari kaki pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan kulit kepala bagian dalam, garis tulang tengkorak kepala yang melebar, perdarahan yang luas pada seluruh permukaan selaput tebal otak dan selaput tipis otak, dijumpai perdarahan yang luas pada seluruh permukaan jaringan otak, jaringan otak yang membengkak dan celah jaringan otak yang menyempit dan lekuk jaringan otak yang melebar, dijumpai resapan darah yang luas pada kulit leher bagian dalam sebelah kanan dan kiri, dijumpai resapan darah yang luas pada kelenjar ludah kanan, dijumpai resapan darah pada permukaan tulang dada sebelah kanan dan kiri. dijumpai patah tulang dada sebelah kanan pada iga kelima, dijumpai patah tulang dada kiri pada iga ketiga, keempat, kelima dan enam, dijumpai paru kanan dan kiri berwarna pucat, dijumpai bintik-bintik perdarahan pada paru sebelah kiri, dijumpai sisa-sisa makanan pada saluran makan berupa nasi dengan khas berbau amis. Dari pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- 1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua puluh sampai dua puluh empat jam (satu hari) ;*
- 2. Sifat kematian korban tidak wajar ;*
- 3. Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada ;*

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor : R/01/IX/2020/RS Bhayangkara tanggal 19 September 2020 atas nama Korban Jeffri Wijaya als. Asiong, yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. FM (K). Bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan terlihat jelas bahwa seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Handi als. Ahan, Terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, Terdakwa III Bagus Ariyanto dan Terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot adalah perbuatan melawan hukum merampas kemerdekaan korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk penyelesaian hutang Dani yang akan dilunasi oleh korban Jeffri Wijaya als. Asiong;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa-terdakwa yang untuk mencari Dani dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk meminta tanggung-jawab dan janji Dani dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong dalam penyelesaian adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa Terdakwa-terdakwa seharusnya secara sadar dapat menyelesaikan permasalahan pelunasan uang dari Dani tersebut melalui cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Terdakwa-terdakwa bukan lah orang atau pihak yang berwenang atau bukan merupakan sebagai

Hal 345 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas hukum sehingga dapat melakukan tindakan sedemikian dengan dasar dan alasan apa pun sehingga Terdakwa-terdakwa telah secara nyata melakukan merampas hak dan kemerdekaan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sehingga korban tidak bebas dan dirampas kemerdekaannya dan akibatnya korban Jeffri Wijaya als. Asiong meninggal dunia dimana Terdakwa-Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun amanah undang-undang untuk merampas kemerdekaan seseorang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi Dadang Sukoco, Jerry Ronaldo Ginting, Lisa, Dani, Arvan Surgery als. Ahao, Muhammad Inirwansyah Nasution, Reza Santoso, Nurul, Aprianto Miduk Pandapotan Saragih als. Apri, Juliadi als. Juli, Perri Panjaitan als. Perry, Suhemi als. Helmi, Indriya Lesmana als. Lesmana, Andi Sahputra als. Andi, Aqbar Gustiawan de Fretes als. Ojong, Guruh Arif Amada als. Arif Botak, Edi Suwanto Sukandi als. Ko Ahwat Tango, keterangan Ahli dr.H. Mistar Ritonga, SpF, dan keterangan terdakwa I Handi als. Ahan, terdakwa II Muhammad Dandi Syahputra als. Dandi, terdakwa III Bagus Ariyanto, terdakwa IV Hoki Setiawan als. Kecot sendiri dan adanya petunjuk sebagai berikut diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 september 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi Edi Suwanto Suwandi menghubungi terdakwa melalui hand phone dan mengatakan jika saksi Dani memiliki hutang judi online sebesar Rp. 766.000.000,- lalu saksi Edi Suwanto Suwandi menyuruh terdakwa untuk mencari saksi Dani akan tetapi tidak ketemu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Septemebr 2020 sekira pukul 03.00 wib saksi Edi Suwanto Suwandi kembali menghubungi terdakwa lalu meyuruh terdakwa menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als Tutak untuk menjemput terdakwa dan saksi Dandi di Villa Green Hill City Sibolangit Kec. Suka Makmur Kab. Deli Serdang selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Selamat Nurdin Syahputra als Tutak dan saksi Selamat Nurdin Syahputra als Tutak bersama-sama dengan saksi Bagus, Willy Candra dan saksi Aprianto als Apri datang menjemput terdakwa dan saksi Dandi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam no polisi BK 1407 ON selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Selamat Nurdin Syahputra als Tutak,



saksi Bagus, Willy Candra dan saksi Aprianto als Apri pergi mencari Horison namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 18.30 saksi Edi Suwanto Suwandi menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk datang ke Cafe Nusantara Warkop yang terletak di jalan Panglima Denai Kec. Medan Amplas Kota Medan, sesampainya di cafe tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi Perri Panjaiatan untuk datang ke cafe tersebut dan beberapa waktu kemudian saksi Perri datang bersama saksi Hoki Setiawan Als Kecot selanjutnya terdakwa, saksi Edi Suwanto Suwandi dan saksi Perri Panjaiatan duduk satu meja dan saat itu saksi Edi Suwanto Suwandi meminta agar saksi Perri membantu terdakwa mencari korban, selanjutnya saksi Perri bertanya kepada terdakwa mulai dari mana kita cari korban lalu terdakwa mengatakan mulai dari Pub the Cube lalu terdakwa dan rombongan pergi ke pub tersebut akan tetapi korban tidak ada, selanjutnya terdakwa melihat di Face Book milik korban jika korban hendak menjual 1 (satu) unit mobil terios milik korban lalu terdakwa menyuruh saksi Dandi untuk mengecek korban melalui whatsapp untuk berpura-pura menanyakan mobil terios yang ada di FB milik korban tersebut sebagai jalan memancing untuk bertemu dengan korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa di hubungi oleh saksi Nirwan anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan melalui Whatsapp dan mengirimkan foto mobil Civic Nouva dan mengatakan kamu mencari mobil ini ya selanjutnya saksi Nirwan mengirim foto korban lalu saksi Nirwan mengajak terdakwa untuk bertemu, selanjutnya sekira pukul 07.45 terdakwa bersama saksi Nirwan diikuti dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi Perri Panjaiatan dan mobil yang dikemudikan oleh saksi Selamat Nurdin Syahputra als Tutak pergi menuju rumah korban yang terletak di jalan Amal Kec. Medan Sunggal, selanjutnya saksi Selamat Nurdin Syahputra als Tutak tetap stand by di rumah korban sementara terdakwa dan saksi Nirwan pergi menuju rumah saksi Dani akan tetapi saksi dani tidak dapat ditemukan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Dandi untuk mengirim whatsapp lagi kepada korban untuk mengajak bertemu melihat mobil yang akan di jual oleh korban selanjutnya korban memberikan nomor telepon milik korban kepada saksi Dandi lalu saksi Dandi mengirim nomor handphone milik korban kepada saksi Hoki Setiawan Als Kecot selanjutnya saksi Hoki Setiawan als Kecot langsung menghubungi korban mengaku sebagai calon pembeli mobil selanjutnya korban mengajak untuk beretemu di Kok Tong dan saat sampai di

Hal 347 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kok tong ternyata korban membawa teman dan di lokasi tersebut ada CCTV maka terdakwa dan rekan-rekan tidak jadi mengamankan korban selanjutnya saksi Hoki Setiawan als Kecot menghubungi korban untuk memberi tahu jika saksi Hoki Setiawan als Kecot akan mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- sebagai DP pembelian mobil lalu saksi Hoki Setiawan als Kecot mentransfer uang ke rekening korban, selanjutnya terdakwa dan rekan-rekan berkumpul di cafe City Bagyak kemudian datang saksi Edi Suwanto sukandi bersama dengan saksi Suhemi dan saat itu saksi Perri memberitahukan kepada terdakwa jika perlu menambah personel untuk mengamankan korban karena posisi saat itu terancam, selanjutnya saksi Hoki Setiawan als Kecot dihubungi oleh korban dimana saat itu korban mengatakan apakah bisa transaksi mobil hari ini sekitar pukul 17.00 wib akan tetapi lokasi pertemuan belum disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Perri, saksi Bagus, saksi Hoki Setiawan als Kecot, saksi dandi, saksi Tutak pergi ke Indomaret sebelah SPBU di jalan Sei batang Hari Kec. Medan Sunggal lalu beberapa waktu kemudian korban datang dengan mengendarai mobil terios selanjutnya saksi Hoki Setiawan als Kecot dan Perri Panjaitan menemui korban lalu berpura-pura mengecek kondisi fisik mobil lalu korban turun dari mobilnya lalu saat korban mengecek sisi mobil sebelah kiri lalu saksi Perri berpura-pura mengatakan bahwa jok mobil ada yang robek lalu korban melihat ke sisi dalam mobil dan saat itu lah saksi Perri menarik korban kedalam mobil dibantu oleh Bois dan Lae selanjutnya mobil di kemudikan oleh saksi Dandi langsung menuju ke arah Gajah Mada sementara terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengemudikan mobil avanza, selanjutnya saat melintas di jalan aksara mobil terios berhenti dan terdakwa pun ikut menghentikan mobil yang dikeudikannya dan saat itu terdakwa melihat baju dan celana korban dibuang dari dalam mobil akan tetapi tidak berapa lama kemudian baju dan celana korban diambil kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Willy Candra untuk membeli lakban lalu lakban tersebut digunakan untuk melakban tangan, kaki dan mata korban, selanjutnya mobil terios dikemudikan oleh terdakwa dan sambil menunggu kabar dari saksi Suhmi terdakwa membawa korban berputar-putar selanjutnya saksi Suhemi menghubungi terdakwa dan mengarahkan untuk bertemu di pintu tol Balmera Bandar Selamat, lalu saksi Suhemi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil avanza warna silver dengan no polisi BK 1258 OY dan saat itu mobil avanza dikemudikan oleh saksi Bagus Aryanto dan didalam mobil tersebut juga ada Boy

Hal 348 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Koptu Suhemi ada membawa selang yang disimpan di bagian belakang badannya dan sesampainya di pintu tol Balmera korban di pindahkan dari mobil terios ke mobil avanza warna silver oleh saksi Koptu Suhemi, terdakwa, saksi Dandi, saksi Bagus dan saksi Dandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil avanza warna silver dengan posisi di bangku belakang duduk saksi Koptu Suhemi dan saksi Bagus sementara dibangku belakang duduk korban dan Boy lalu pergi menuju ke Medan Marelان, lalu saksi Koptu Suhemi menghubungi saksi Pratu Indriya Lesmana untuk menanyakan apakah ada rumah kontrakan yang bisa digunakan untuk mengintrogasi korban lalu Pratu Indriya menelepon saksi Andi Syahputra untuk menanyakan rumah yang diminta saksi Koptu Suhemi dan saksi Andi Syahputra mengatakan ada, lalu saksi Andi Syahputra dan saksi Pratu Indriya dengan mengendarai 1 unit sepeda motor RX King pergi menuju swalayan Irian untuk menjemput rombongan saksi Koptu Suhemi dan mengarahkan ke gubuk Milik pacar saksi Juliadi yang terletak di pasar 9 Desa Manunggal Kecamatan Medan Deli Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di gubuk tersebut korban diturunkan dari dalam mobil lalu dibawa masuk kedalam gubuk sesampainya didalam gubuk korban disiksa oleh saksi Koptu Suhemi dan Pratu Indriya sementara saksi Andi Saputra memukul muka korban sebanyak 1 kali. Bahwa saat itu terdakwa sempat menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP milik saksi Suhemi dan memberitahukan kondisi korban yang dipukuli tersebut;

Menimbang, bahwa melihat kondisi demikian saksi Juliadi merasa keberatan dan meminta saksi Andi Syahputra untuk membawa korban keluar dari gubuk tersebut lalu korbanpun dibawa keluar dari gubuk tersebut, selanjutnya Pratu Indriya menanyakan kepada saksi Andi Syahputra apa ada tempat lain yang bisa digunakan untuk mnegintrogasi korban lalu saksi Andi Syahptra menghubungi saksi Aqbar menanyakan apakah rumah miliknya bisa digunakan untuk disewakan lalu saksi Aqbar mengatakan bisa selanjutnya terdakwa dan rombongan membawa korban ke rumah kontrakan saksi Aqbar yang terletak di Pasar III Gang Alif Kec. Medan Marelان;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah kontrakan saksi Aqbar korban di turunkan dengan cara diseret dibawa keruang tamu dan sesampainya diruang tamu korban kembali dipukuli oleh saksi Koptu Suhemi dengan selang dan menendang tulang rusuk korban dan memijak dada korban dan Pratu Indriya juga ikut memukul korban sampai tidak sadarkan diri ;

Hal 349 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ada menyuruh saksi bagus dan saksi Arif untuk membeli lakban untuk menutup mulut korban lalu saksi Bagus dan saksi Arif pun pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Arif membeli lakban ;

Menimbang, bahwa saat mulut korban dimasukkan air akan tetapi air sudah tidak dimuntahkan lagi sehingga kemungkinan korban sudah meninggal dunia sehingga lakban yang dibeli saksi Bagus dan saksi Arif tidak dapat digunakan selanjutnya korban diangkat keatas mobil dengan posisi mobil dikendarai saksi Bagus, terdakwa disamping saksi bagus dibangku tengah saksi Koptu Suhemi dan boy sementara dibelakang korban sendiri lalu rombongan pergi menuju ke cafe warkop nusantara seampainya di cafe warkop nusantara rombongan bertemu dengan saksi Edi Suwanto Sukandi lalu terdakwa memberi tahu jika kemungkinan korban sudah meninggal karena dipukul lalu saksi Edi Suwanto Sukandi memegang denyut nadi korban dan mengatakan masih hangat dan korban belum meninggal dan Edi Suwanto Sukandi menyuruh agar korban dibawa kerumah sakit, akan tetapi setelah itu Edi Suwanto Sukandi tidak ada memonitor apakah korban benar-benar dibawa kerumah sakit atau tidak dan sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi Koptu Suhemi menghubungi Edi Suwanto Sukandi dan memberitahu jika korban sudah meninggal dan mayatnya dibuang dekat Tahura Kec. Brastagi kab. Tanah Karo selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Koptu Suhemi agar mobil korban letakkan dipinggir jalan agar ditemukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa-terdakwa yang untuk mencari Dani dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong untuk meminta tanggung-jawab dan janji Dani dan korban Jeffri Wijaya als. Asiong dalam penyelesaian adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa Terdakwa-terdakwa seharusnya secara sadar dapat menyelesaikan permasalahan pelunasan uang dari Dani tersebut melalui cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Terdakwa-terdakwa bukan lah orang atau pihak yang berwenang atau bukan merupakan sebagai petugas hukum sehingga dapat melakukan tindakan sedemikian dengan dasar dan alasan apa pun sehingga Terdakwa-terdakwa telah secara nyata melakukan merampas hak dan kemerdekaan korban Jeffri Wijaya als. Asiong sehingga korban tidak bebas dan dirampas kemerdekaannya dan akibatnya korban Jeffri Wijaya als. Asiong meninggal dunia dimana Terdakwa-Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun amanah undang-undang untuk merampas kemerdekaan seseorang.

Hal 350 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Dengan demikian unsur *ini* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 333 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketujuh;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketujuh telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa-Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa-Terdakwa mengakibatkan korban Jeffri Wijaya als. Asiong meninggal dunia

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 333 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : Handi Als Ahan, Terdakwa II : Muhammad Dandi Syahputra Als Dandi, Terdakwa III : Bagus Ariyanto Als Bagus dan Terdakwa IV: Hoki Setiawan Als Kecot , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perampasan Kemerdekaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketujuh;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa :
 - Terdakwa I : Handi Als Ahan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Tahun ;
 - Terdakwa II : Muhammad Dandi Syahputra Als Dandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
 - Terdakwa III : Bagus Ariyanto Als Bagus oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
 - Terdakwa IV: Hoki Setiawan Als Kecot oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Hitam
 - 4 (empat) unit Handphone dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) kain Sprei warna Pink.
 - 1 (satu) ember bekas cat merk Vinilex.
 - 1 (satu) ember warna hijau.
 - 1 (satu) gayung warna hijau
 - 1 (satu) gayung warna merah.
 - 1 (satu) gulungan Lakban warna coklat

Hal 352 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Sandang merk COACH warna Hitam.
- 1 (satu) Tas Sandang merk AIGNER warna Cokelat.

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah cincin warna emas.
- 1 (satu) buah cincin warna putih.
- 1 (satu) buah kalung salib warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lisa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Bk 4395 CN, Nomor Mesin : 2P2-818786 Warna hitam perak, (BPKB) Nomor : 0-06410937 dengan (STNK) Nomor : 02906624.B,

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza 1.5 S warna Silver Metalik BK 1258 OY, No. Rangka : MHFM1CA4JBK053341, No. Mesin : DCC7535 berikut STNK dan kunci mobil

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Irwanto

- 1(satu) unit Mobil merk Tayota New Avanza 1.3 G warna Hitam Metalik BK 1407 ON, No. Rangka : MHKM1BA3JEK200458, No. Mesin : MD60993 berikut STNK dan kunci mobil.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Parjiyanto.

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., dan Tengku Oyong, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar N., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Salman, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Terdakwa melalui persidangan Teleconference.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal 353 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar N., S.H., M.H.

Hal 354 dari Hal 354 Putusan Nomor 438/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)